



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بطنطا

محاضرات في عقد التأمين في القانون المدني المصري

دكتور

حمدي أحمد سعد أحمد

أستاذ القانون المدني

ووكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا

٢٠١٩م / ٢٠٢٠م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

المائدة : من الآية ٣

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمبعوث رحمة
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد:

ففي ظل الحياة الحديثة التي يعيشها العالم اليوم ، وما يواكبها من تطورات
مذهلة في شتى المجالات وكافة المناحي ، ازدادت الأخطار التي يتعرض لها
بنو البشر بما يجعل البعض يقول كأننا نسير فوق قشرة رقيقة من طبقات
الأمان على سطح كرة تشتعل بالمخاطر^(١).

ولذا فإن الإنسان أصبح مهددا بالأخطار من كل جانب في عمله ، أو في
طريقه إلى عمله ، أم حتى في منزله بما يستعمله من أجهزة وآلات ميكانيكية
حديثة في صنعها دقيقة ومعقدة في استعمالها .

مما جعله في حيرة من أمره لكيفية ما قد يحيق به من أضرار إذا ما
تعرض لأحد هذه الأخطار فقط ، ولا يقتصر ما يواجهه الإنسان على هذه
الأخطار فقط ، بل إنه معرض لبعض الأحداث التي قد تكلفه الكثير من النفقات
بالرغم من أنها قد تكون سارة له كالزواج أو الإنجاب ، فضلا عن أن أي
إنسان عرضة لمرض يقعه عن عمله أو حادث يعجزه عن القيام بواجباته
جزئيا أو كليا ، مما يزيد جزعه الطبيعي ، وقلقه الفطري ، قلقا إن لم يكن على
نفسه ومستقبله فعلى أولاده وأسرته .

^(١) د. جلال محمد إبراهيم ، التأمين وفقا للقانون الكويتي - دراسة مقارنة مع القانون المصري
والفرنسي - مطبوعات جامعة الكويت ١٩٨٩ ص-٩ .

مما جعله يفكر في كيفية تفادي أية آثار ضارة يتعرض لها في أي وقت من الأوقات في سبيل ذلك اهتدى إلى فكرة التأمين التي وجد فيها ضالته المنشودة لتحقيق نوعا من الأمان له ولأسرته لتكفل تعويضه إن لم يكن كل فبعض هذه الآثار الضارة حال وقوعها له .

إذ أن التأمين يقوم على أساس توزيع عبء الأضرار والخسائر التي تبدو لأي إنسان ضخمة كبيرة إذا واجهها بمفرده على مجموعة من الأفراد يهددهم خطر معين مما يجعل هذه الخسائر أو الأضرار إذا تم توزيعها عليهم جميعا وتحمل كل منهم جزءا منها من الممكن بل من السهل علاجها وجبرها ، إذ أنها لا تبدو ضخمة أو كبيرة إلا إذا تحملها شخصا بمفرده ، أما إن اشترك معه غيره من بني البشر فسيتم توزيعها عليهم جميعا فيتحمل كل منهم بجزء صغير وبلا شك سيكون تحمل كل منهم بهذا الجزء الصغير خيرا من تحمله لعبء خطر كبير قد يلحق به خسارة ضخمة يعجز عن مواجهتها بمفرده .

فالتأمين من ثم يقوم على أساس توزيع الضرر الذي يصيب شخصا ما ، أو عددا قليل من الأشخاص على مجموعة كبيرة منهم يشتركون معهم في مواجهة الخطر المسبب لهذا الضرر (١) .

والتأمين على هذا النحو لم يكن اكتشافا اهتدى إليه المفكرون ، أو وليد إجراءات تشريعية ، وإنما هو نتيجة تطور بطيء نما مع تطور التجارة البحرية التي ارتبط بها تاريخ التأمين حيث كانت مخاطر البحر الباعث الأول على التفكير في كيفية تأمين الأفراد منها (٢) .

١ (في هذا المعنى د/ جلال محمد ابراهيم ، مرجع سابق ص- ١٠ .

٢ (انظر د/ عبد الودود يحيى ، الموجز في عقد التأمين ، دار النهضة العربية ١٩٨٦ م ص- ٣ .

وحقيقة الأمر أن فكرة التأمين على هذا النحو ليست سوى إعمال لقول الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (١).

ولقول -النبي ﷺ- : " المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه " (٢) .

ومن ثم فإيا حبذا إقامته كليا و جزئيا على قواعد وأحكام شريعتنا الغراء التي تحت على التعاون والتكافل بين الناس جميعا .

وفي ضوء ذلك تأتي دراستنا لأحكام عقد التأمين في القانون المدني المصري كوسيلة لمواجهة ما يتعرض له أي انسان من حادث ضار أم سعيد قد يعجز عن مواجهة أعبائه بمفرده.

ودرستنا لهذا الموضوع تقتضي بيان التأمين كنظام لمواجهة مخاطر الحياة ، وكعقد يربط بين طرفين لتحديد الإلتزامات وحقوق كل منهما ولذا نقسم هذه الدراسة لبابين على النحو التالي :

الباب الاول : النظرية العامة للتأمين .

الباب الثاني : عقد التأمين .

والله تعالى هو الموفق والمستعان

^١ من الآية رقم (٢) من سورة المائدة .

^٢ (رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري - رضى الله تعالى عنه - . انظر : كتاب جامع البيان لما اتفق عليه الشيوخان القسم السادس التاريخ والسير الجزء الرابع عشر ، بابا وحدة المؤمنون وتعاونهم وتراحمهم وما يجب عليهم من التناصر والنصيحة حديث رقم ١٦٠٥ / ١ ص-١٦٧ .

الباب الأول

النظرية العامة للتأمين

تقسيم :

قبل الدخول في العقد الذي ينظم العلاقة القانونية بين طرفي عملية التأمين (المؤمن والمؤمن له) يجدر بنا التعرف على عملية التأمين ذاتها ببيان ماهيتها وأركانها التي لا تقوم إلا بتوافرها .

ولذا نقسم هذا الباب لفصلين على النحو التالي :

- الفصل الأول : ماهية التأمين .
- الفصل الثاني : أركان التأمين

الفصل الأول

ماهية التأمين

تقسيم :

التأمين كنظام يلجأ إليه الأفراد لمجابهة ما يتعرضون له من مخاطر في شتى مجالات حياتهم له مفهومه الخاص به ، وأساسه التي يقوم عليها والتي تميزه عن غيره من عقود الفرد المشابهة له كالمقامرة والرهان ، كما أن له تقسيمات متعددة ليشمل كل ما يمكن أن يتعرض له أي شخص من أخطار ، وفي إطار هذه الدراسة سنبين موقف شريعتنا الغراء من هذا النظام .

ولذا نتناول هذه الأمور جميعا في مباحث أربعة على النحو التالي :

- المبحث الأول : مفهوم التأمين .
- المبحث الثاني : تقسيمات التأمين .
- المبحث الثالث : الأسس الفنية للتأمين .
- المبحث الرابع : حكم عقد التأمين في الفقه الإسلامي .

المبحث الأول

مفهوم التأمين وتطوره

أولاً : مفهوم التأمين :

لعملية التأمين جانبان أساسيان يقوم عليهما ، أحدهما قانوني والآخر فني :
أما الجانب القانوني : فيتمثل في العلاقة التي تنشأ بين المؤمن والمؤمن له منفردا ، وهي العلاقة التي ينظمها عقد التأمين المبرم بينهما ، وتفترض هذه العلاقة وجود شخص (المؤمن له) يتهدد به خطر ما أو حادث معين يخشى وقوعه ويريد توقي تبعات هذا الخطر ، أو نتائج هذا الحادث ، فيسعى إلى شخص آخر (المؤمن) ، ويكون غالبا شركة للتأمين يبرم معه عقدا لتغطية تبعات الخطر ، أو نتائج الحادث في حال تحققه نظير قسط معين يدفعه المؤمن له للمؤمن في مواعيد دورية يحددها . واقتصار التأمين على هذا الجانب يجعله غير مشروع حيث يعتبر في هذه الحالة عقد (رهان) يتحمل بموجبه أحد الطرفين بمبلغ من المال أو أي شيء إذا لم يصدق في قوله في واقعة غير محققة للطرف الآخر الذي يصدق قوله فيها (١) .

(١) انظر في تعريف الرهان : د. / عبد الرزاق أحمد السنهوري الذي يعرفه بأنه : "عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع ، إذا لم يصدق في قوله في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه " الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع ، المجلد الثاني عقود الغرر عقود المقامرة ، الرهان ، والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين فقرة ٤٨٤ ص ٩٨٥ ، دار النهضة العربية ١٩٦٤ ، وانظر في اعتبار هذه العملية على هذا النحو رهانا : د. السنهوري المرجع السابق ص ١٠٨٦ فقرة ٥٤٢ ، د. جلال محمد إبراهيم : التأمين وفقا للقانون الكويتي ، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي فقرة ٩ ص ٣٠ ، مطبوعات جامعة الكويت ١٩٨٩ م .

وهذه عملية غير مشروعة بلا شك لأخذ أحد الطرفين على عاتقه نتائج الخطر المحتمل ، فإذا تحقق دفع مبلغا يزيد بكثير عما قبضه من أقساط ، وإذا لم يتحقق استفاد بمفرده من هذه الأقساط ، إلى جانب أن ذلك لا يحقق للمؤمن له الأمان الذي يرجوه ، حيث ينتقل من الخوف من تحقق الخطر إلى الخوف من إفسار هذا الشخص المتعاقد معه والذي لا يجوز تسميته بالمؤمن ، فضلا عن أن هذه العملية لا يترتب عليها توزيع نتائج الخطر المحتمل لبعض الأشخاص على مجموعة كبيرة منهم يتهددون نفس الخطر مما يجعله يتلاشى أو يكاد يتلاشى أثره فيما بينهم . (١)

لذا لا بد أن يتوافر لعملية التأمين جانبها الثاني وهو الجانب الفني والمتمثل في العلاقة بين المؤمن وعدد كبير من المؤمن لهم ممن يرغبون في توقي آثار خطر معين يتهددون جميعا حيث يتولى المؤمن بموجب هذه العلاقة توزيع آثار هذا الخطر التي ستصيب بلا شك عددا قليلا منهم وذلك بعد إجراء عمليات حسابية وإحصائية معينة يحدد بمقتضاها مدى احتمالات وقوع هذا الخطر والأقساط المطلوبة من كل منهم . ومن ثم لا تقوم عملية التأمين في هذه الحالة على الرهان أو المضاربة يربح من ورائها المؤمن إن لم يقع الخطر ويخسر إن وقع خسارة فادحة ، وإنما تقوم على أسس فنية وعملية إحصائية دقيقة ومدروسة ولا تعتمد على الصدفة المحضة . (٢)

(١) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ص ٣٠ .

(٢) انظر في ضرورة توافر هذان الجانبان معاً لقيام عملية التأمين : د. السنهوري ص ١٠٨٦ ، د. جلال محمد إبراهيم ص ٣١ ، د. نزيه محمد الصادق المهدي عقد التأمين ص ٣ ، دار النهضة العربية ١٩٩٢ ، د. عبد الودود يحيى : الموجز في عقد التأمين ص ١٥ ، دار النهضة العربية ، د. محمد حسام محمود لطفي : الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي ، الطبعة الثانية ١٩٩٠ ص ٦ ، د. محمد عبد الظاهر حسين : عقد التأمين ، دار النهضة العربية ٢٠٠٠ .

ومن ثم فإن التأمين يقوم على هذين الجانبين معا ، الجانب القانوني الذي يحكم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، والفني الذي يعتمد على علاقة المؤمن بالعديد من المؤمن لهم من خلال عمليات حسابية وإحصائية دقيقة يقوم بها المؤمن لتغطية المخاطر المؤمن منها .

وهو ما يستوجب تضمن تعريفه لكل منهما وعدم الاختصار على أحدهما فقط وبالرغم من ذلك إلا أن الآراء قد اختلفت وتباينت حول وضع تعريف محدد ودقيق للتأمين ولم يسلم العديد منها للنقد .

فعلى المستوى التشريعي :

عرفت المادة ٧٤٧ من القانون المدني المصري التأمين بأنه : " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .

ولهذا التعريف مزاياه وعيوبه : فأما المزايا فتتمثل في تضمنه عقد التأمين المتمثلة في أشخاصه وهم المؤمن والمؤمن له ، والمستفيد الذي قد يكون المؤمن له ، أو شخص من الغير كما في التأمين على الحياة ، أو التأمين لصالح الأبناء وغيرهم .

وإبرازه للخطر المؤمن منه والمراد تغطيته، والقسط كمقابل لهذه التغطية . ويتميز هذا التعريف أيضا باشماله لكل أنواع التأمين حيث يشمل التأمين على الأشخاص ، والأضرار على حد سواء ، ولم يقتصر على الناحية

التعويضية فقط المتمثلة في التأمين على الأضرار فحسب . (١) كما يتميز هذا التعريف بسهولته ويسره . (٢)

أما العيوب فتتمثل في :

اقتصاره على الجانب القانوني للتأمين فقط دون الجانب الفني ، حيث لم يشر إلى كيفية تغطية المؤمن للأخطار المؤمن منها ، والعمليات الحسابية والإحصائية التي يقوم بها المؤمن لنجاح هذه التغطية ، وتوزيع عبئها على مجموع المؤمن لهم مما يمكن معه اشتغال هذا التعريف لبعض العقود الأخرى غير عقد التأمين والمتشابهة معه كعقد الرهان . (٣)

وعلى المستوى الفقهي :

فقد حاول البعض التصدي لتعريف التأمين ، فعرفه بأنه : " عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار يخشى العاقدان وقوعها ويرغب المستأمن ألا يتحملها منفردا ، في مقابل جعل يسمى قسط التأمين ، أو اشتراك يدفعه المستأمن " (٤) وهذا التعريف لم يأت بجديد عن التعريف التشريعي السابق ، ومن ثم يؤخذ عليه أيضا إهماله للجانب الفني للتأمين . (٥)

وعرفه جانب آخر بأنه : " عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد من المخاطر المتشابهة ، وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة وفقا

(١) د. نزيه المهدي : المرجع السابق ص ٤ .

(٢) د. محمد حسام محمود لطفي : المرجع السابق ص ٦ .

(٣) راجع في ذلك : د. السنهوري المرجع السابق ص ١٠٨٦ ، د. عبد المنعم البدرابي : التأمين سنة ١٩٦٢ ، ص ١٣ ، د. نزيه المهدي : المرجع السابق ، ص ٥ ، د. عبد الوودود يحيى :

المرجع السابق ، ص ١٦ ، د. محمد عبد الظاهر حسين : المرجع السابق ص ١١ .

(٤) د. محمد كامل مرسي : العقود المدنية الصغيرة ، الطبعة الثانية سنة ١٩٣٨ ص ٥٤٥ .

(٥) في هذا المعنى : د. نزيه المهدي : المرجع السابق ، ص ٥ .

لقوانين الإحصاء ، ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن منه ، على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء الأول بالأقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين . (١)

ويتميز هذا التعريف باشماله لجانبَي التأمين القانوني والفني ، ومن ثم فقد تلاشت الانتقادات الموجهة إلى التعريف التشريعي السابق ذكرها إلى حد ما ، ولا يعيبه سوى التطويل في عباراته . (٢)

ولذا يؤيد جمهور الفقه القانوني تعريف الفقيه الفرنسي HEMARD للتأمين بالرغم من مرور ثمانية عقود من السنين على القول به ، والذي عرف التأمين بأنه : " عملية بمقتضاها يحصل أحد الطرفين (المؤمن له) نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر ، وهو المؤمن بموجبه يدفع هذا الأخير أداء معيناً عند تحقق خطر ما وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقاً لقوانين الإحصاء . (٣)

(١) د. محمد علي عرفة : شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٠ ص ١١ .

(٢) في هذا النقد : د. نزيه المهدي ، المرجع السابق ، ص ٥ .

(٣) HEMARD Théorie et pratique des assurances terrestres. Paris ١٩٢٤ : (٢) ١ p. ٧٣ vol. ١ ١٩٢٥

واتظر في المؤيدين لهذا التعريف على سبيل المثال : د. السنهوري : المرجع السابق ص ١٠٩ ، د. عبد المنعم البدرابي المرجع السابق ص ١٥ ، د. محمد علي عمران : الوجيز في عقد التأمين سنة ١٩٨٣ ص ٥ ، د. عبد الودود يحيى المرجع السابق ص ١٧ ، د. نزيه المهدي ، ص ٧ ، د. محمد حسام محمود لطفي المرجع السابق ص ٧ ، د. محمد جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ص ٣٥ ، د. حسام الدين كامل الأهواني : المبادئ العامة للتأمين ، دار النهضة العربية ١٩٧٥ ، ص ١٤ ، د. أحمد شرف الدين ، أحكام التأمين في القانون والقضاء ، دراسة مقارنة ، مطبوعات جامعة الكويت ص ٢٠ .

ويتسم هذا التعريف باشماله على جانبي التأمين القانوني الذي ينظم علاقة المؤمن بالمؤمن له ، والفني الذي يقوم على تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لعمليات حسابية وإحصائية معينة ، كما يتسم بدقة عباراته وسهولتها ، كما أنه تحاشى الإشارة إلى الصفة التعويضية للتأمين ومن ثم فإنه ينطبق على كل من التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار . (١)

ثانيا تطور التأمين :

التأمين بمفهومه الحالي كعملية حسابية إحصائية يقوم بها المؤمن لتغطية المخاطر التي تواجه المؤمن له عن طريق المقاصة فيما بينهم نظام حديث نسبيا ولم ينشأ على هذا النحو وإنما مر بتطورات عدة ليصبح كذلك ، حيث تطور التأمين بتطور التجارة البحرية التي يعتبر جزءا من تاريخها ، لأن مخاطر البحر كانت الباعث الأول على تفكير الأفراد في وسيلة يؤمنون بها هذه المخاطر ، وكان التأمين آخر حلقات سلسلة الحيل القانونية التي توصل إليها الإنسان لمجابهة مخاطر البحار. (٢)

ولذا يعتبر التأمين البحري هو أول أنواع التأمين ظهورا ، وبدأ ذلك في صورة عقد قرض بحري قام به الرومان ، يتمثل في اتفاق بين شخصين (مالك السفينة أو البضاعة والمقرض) ، يأخذ بموجبه مالك السفينة أو البضاعة من المقرض مبلغا نقديا مرتفع الفائدة ويشترط المقرض عليه رد هذا المبلغ بفوائده بمجرد وصول البضاعة سالمة إلى ميناء الوصول (حيث يكون مالك السفينة أو البضاعة في هذه الحالة قد حول هذا المبلغ إلى بضاعة على ظهر السفينة) .

(١) انظر في أسباب تحييد الفقه لهذا التعريف ، د. محمد جلال إبراهيم ، ص ٣٥ ، د. نزيه المهدي

، المرجع السابق ص ٧ .

(٢) د. عبد الودود يحيى المرجع السابق ص ٣ .

ويتحلل المدين (مالك السفينة أو البضاعة من الالتزام برد هذا المبلغ إذا هلك البضاعة دون خطأ منه) . (١)

ونظرا لانطواء هذا العقد على فوائد محرمة شرعا فقد هاجمته الكنيسة وحرّمها البابا جريجور التاسع بمقتضى المرسوم البابوي الصادر عام ١٢٣٤ ، وتم تعديل أحكامه بما يقترب به من صورة التأمين الحالية . بحيث يضمن المؤمن قيمة السفينة وما عليها من بضاعة إذا لم تصل سالمة إلى ميناء الوصول في مقابل دفع الطرف الثاني مبلغا معينا وذلك بإبرام عقد بيع بين الطرفين ويكون معلقا على شرط فاسخ فيكون المؤمن هو مشتر للسفينة أو البضاعة والمؤمن له بائع ، وبمجرد وصولهما سالمين إلى ميناء الوصول ينفسخ عقد البيع ويحتفظ المؤمن (المشتري) بالمبلغ المدفوع سواء غرقت السفينة أم لا ، في مقابل ضماناته لقيمة السفينة أو البضاعة في حالة الغرق أو الهلاك قبل الوصول . (٢)

وتلا ذلك ظهور التأمين البري ، وكانت بدايته في انجلترا بمنشور التأمين من خطر الحريق في القرن السابع عشر وبالتحديد في الثاني من شهر سبتمبر سنة ١٦٦٦ اثر نشوب حريق ضخم في العاصمة الانجليزية لندن استمر أربعة أيام متتالية قضى فيها على أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ومائة كنيسة وانتشر هذا التأمين بعد ذلك انتشارا سريعا في جميع أنحاء العالم حتى وصل إلى وضعه الحالي . (٣)

(١) د. محمد حسام محمود لطفي : المرجع السابق ، ص ٨ .

(٢) يراجع في ذلك : د. كامران حسن محمد الصباغ : الصفة التعويضية في تأمين الأضرار ، دراسة في عقد التأمين البري رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة ص ١ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ص ٩ .

(٣) راجع في ذلك : د. حسام لطفي : المرجع السابق ص ٩ ، د. محمد عيد الظاهر حسين : المرجع السابق ص ٢٤ .

وأدى زيادة وانتشار المخاطر في نواحي الحياة المختلفة إلى ظهور صور جديدة ومتنوعة للتأمين تمثل أهمها في التأمين من حوادث السيارات (١) والتأمين من إصابات العمل والتأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن الحرة (٢) كالتأمين من المسؤولية المدنية للأطباء (٣) والتأمين من المسؤولية في عقد النقل (٤) والتأمين من مخاطر الأعمال الإرهابية (٥) والتأمين من ممارسة الألعاب الرياضية (٦) وغيرها .

-
- ١ (د. أبو زيد عبد الباقي مصطفى : التأمين من المسؤولية عن حوادث السير دراسة مقارنة بين النظامين المصري والفرنسي رسالة دكتوراه _ كلية الحقوق _ جامعة القاهرة سنة ١٩٧٥ م .
- ٢ (د. محمد عبدة الظاهر حسن : التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية _ دراسة تطبيقية على بعض العقود _ دار النهضة العربية سنة ١٩٩٤ م
- ٣ (د. أشرف جابر سيد : التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء _ دار النهضة العربية _ ١٩٩٩ م .
- ٤ (د. سعد واصف : التأمين من المسؤولية في عقد النقل _ رسالة دكتوراه _ كلية الحقوق _ جامعة القاهرة سنة ١٩٥٨ م
- ٥ (بحث للمؤلف بعنوان : دور التأمين في مواجهة مخاطر الأعمال الإرهابية منشور بمجلة الشريعة والقانون بطنطا _ العدد السادس عشر ٢٠٠٣ م .
- ٦ (د. حسن حسين البراوي : التأمين من ممارسة الألعاب الرياضية _ دار النهضة العربية ٢٠٠٣ م

المبحث الثاني

تقسيمات التأمين

للتأمين تقسمات وصور متعددة حسب المعيار الذي ينظر إليه به ، إذ له تقسيمات عامة وأخرى من حيث الشكل وثالثة من حيث الموضوع نتناول كل منها بإيجاز في ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول

التقسيمات العامة للتأمين

ينقسم التأمين إلى عدة أقسام عامة أو أولية تتمثل فيما يلي :

١- **التأمين البسيط والتأمين المركب :** التأمين البسيط هو الذي يغطي خطرا واحدا كالسرقة أو الحريق ، أو المرض ، أو الإصابة الخ .

أما التأمين المركب فهو الذي يغطي مجموعة من المخاطر ، أو الأحداث في وقت واحد ، سواء كانت سعيدة أم لا ، كالتأمين من السرقة والحريق ، والزفاف ، والإتجاب وغيرها .

٢- **التأمين الجزئي والتأمين الكلي :** ويقوم هذا التقسيم على أساس قدر الضرر المراد تغطيته ، فيكون التأمين جزئيا إذا اقتصر إلزام المؤمن على ضمان جزء من الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن منه ، ويكون كلياً إذا امتدت التغطية إلى كل الضرر الناشئ عن هذا الخطر .

٣- **التأمين المحدد والتأمين غير المحدد :** وهو تقسيم باعتبار محل التأمين فالتأمين المحدد هو الذي ينصب على شئ محدد ومعين ، كالتأمين على سيارة أو منزل ، أما غير المحدد فهو الذي يرد على شئ غير محدد بدقة عند التعاقد ،

كالتأمين على ما يوجد من أشياء أو متاع في منزل معين عند تحقق الخطر المؤمن منه .

٤. التأمين الفردي والتأمين الجماعي : ويستند هذا التقسيم إلى عدد المؤمن لهم ، فيكون فرديا إذا تعلق بفرد معين أي يبرم عقد التأمين بين هذا الفرد وشركة التأمين ، ويكون جماعيا ، إذا تعلق بمجموعة من الأشخاص يقومون بإبرام تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين ضد خطر معين (١).

المطلب الثاني

التقسيم الشكلي للتأمين

ينقسم التأمين من حيث الشكل الذي يتخذه ، والهيئة التي تقوم به إلى نوعين ، تأمين تعاوني ، وتأمين بأقسام محددة .

أولا : التأمين التعاوني (التأمين بالإكتتاب) :

وهو التأمين الذي يتفق فيه مجموعة من الأشخاص ممن يتهددهم خطر على صرف مبلغ محدد لمن يصيبه ضرر من بينهم بسبب هذا الخطر كأن يتفق جماعة من الأشخاص يشتركون في مهنة معينة على إنشاء جمعية تعاونية تجمع أقساطا من كل منهم لدرء ما يصيب أحدهم من ضرر من جراء خطر مشترك بينهم ويتم تعويض هذا الضرر من مجموع هذه الأقساط (٢) .

(١) راجع في هذه التقسيمات : د. عبد الودود يحي : العقود المسماة : عقد التأمين صـ ٢٢٢ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق صـ ٢٦ .

(٢) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم _ المرجع السابق صـ ٩٥ فقرة ٥١ ، د. أحمد شرف الدين : أحكام التأمين _ دراسة في القانون والقضاء المقارنين ، الطبعة الثالثة ١٩٩١ صـ ٢١ ، د. عبد الودود يحي _ العقود المسماة صـ ٢٢٢ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق صـ ٢٧ .

ويتسم هذا النوع من التأمين بالسماة التالية :

١- تجتمع صفتي المؤمن والمؤمن له في كل عضو من أعضائه ، لأن كل منهم يؤمن الآخر من ذات الخطر على سبيل التبادل وهو ما دعا البعض إلى تسميته بالتأمين التبادلي (١)، ولذا فالكل يسعى إلى التأمين من الخطر وليس إلى تحقيق الربح من مجموع الأقساط المحصلة من كل منهم وإن أمكن تحقيق هذا الربح من خلال زيادة مجموع الأقساط عن التعويضات التي يتم دفعها حيث يحق لكل عضو استرداد نصيبه من هذه الزيادة (٢).

٢- عدم ثبات القسط لقابليته (للزيادة والنقصان) بحسب عدد المشتركين في الجمعية والتعويضات المطلوبة، فإذا زاد التعويضات عن الأقساط (الإشتراكات) وإن زادت هذه الإشتراكات عن مقدار التعويضات استرد كل منهم نصيبه من هذه الزيادة (٣).

٣- التضامن بين الأعضاء في تغطية الأضرار التي تلحق بأحدهم أو بعضهم ويكون هذا التضامن كاملاً في حالة الإشتراك المتغير أو غير الثابت حيث يلزم الأعضاء بتعويض كل الضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه ، ويكون محدوداً إذا تم تحديد الإشتراك أو وضع حد أقصى له (٤).

(١) د. عبد الودود يحي : المرجع السابق ص ٢٢ .

(٣) في هذه انظر : د. حسام الأهواني : المبادئ العامة للتأمين _ القاهرة ١٩٧٥ م _ ص ٢٢ ، د. عبد الودود يحي _ التأمين على الحياة _ القاهرة ١٩٦٤ م _ ص ١٨ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ص ٢٧ ، د. جلال إبراهيم ص ٩٩ .

(٢) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم _ المرجع السابق ص ٩٧ ، د. حسام لطفي ، المرجع السابق ص ٢٨ .

(٤) د. جلال محمد إبراهيم ص ٩٩ .

ويرى البعض أن هذا التضامن يقتضي أيضا تحمل المؤسر من الأعضاء نصيب المعسر لوجود مسؤولية تضامنية فيما بينهم (١).

ثانيا : التأمين بقسط ثابت أو أقساط محددة (التأمين التجاري) وهو
التأمين الذي يلتزم المؤمن له فيه بدفع مبلغ محدد (القسط) للمؤمن في المقابل تحمل الأخير بتغطية ما يصيب المؤمن له من ضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه .

وهذا النوع من التأمين لا يصلح القيام به إلا من جانب شركات المساهمة التي تتعهد بتغطية ما يصيب المؤمن له من اضرار عند تحقق الخطر في مقابل التزامه بدفع مبلغ محدد في صورة أقساط .

ويتمز هذا النوع من التأمين بالخصائص التالية :

١ - ثبات قيمة القسط أو الأقساط التي تحملها المؤمن له حيث يتم تحديدها مقدما ، ولا ينطبق لحظة وقوع الخطر لتحديدها ، ويستعين المؤمن في سبيل ذلك بقوانين الإحصاء لتحديد قدر هذه الأقساط ، إلا باتفاق جديد بين طرفي التأمين .

٢ - التحديد المسبق أيضا لقيمة التعويضات التي يتحملها المؤمن في تحقق الخطر المؤمن منه ، وهو ما يجعل المؤمن على بينة من وضعه المالي لمعرفة لما عليه من التزامات مستقبلية ومدى مناسبتها لما يحصله من أقساط .

٣ - لا يوجد في هذا النوع من التأمين تضامن بين المؤمن لهم والمؤمن حيث يتحمل المؤمن وحده تبعه ما يتحقق من مخاطر لأحد عملائه أو بعضهم أيا

(١) د. حسام لطفي :ص٢٨ .د. عبد الودود يحي -المرجع السابق ص٢٢٣ .د. البدر اوي - المرجع السابق ص٣٧ .د. أحمد شرف الدين ص٣ .

كان حجمها مما يحصله من أقساط ويستأثر في ذات الوقت بما يزيد لديه من أموال عن قيمة ما يدفعه من تعويضات ولا يردده لهؤلاء العملاء كما الحال في التأمين التعاوني. ولذا سمي هذا النوع من التأمين بالتأمين التجاري .

٤- في هذا النوع من التأمين أيضا تنفصل شخصية المؤمن عن المؤمن له أو المؤمن لهم ولكل منهم حقوقه والتزاماته المحددة في عقد التأمين (١)

أولاً: التأمين الخاص والتأمين الإجتماعي :

التأمين الخاص: هو التأمين الذي يبرمه أحد الأشخاص مع شركة التأمين لتحقيق مصلحة خاصة له دون النظر إلى مصالح الجماعة كمن يؤمن ضد خطر معين يحدده أو أحد أفراد أسرته في مقابل قسط يدفعه للمؤمن بصفة دورية هو التأمين الذي يبرمه أحد الأشخاص مع شركة التأمين لتحقيق مصلحة خاصة له دون النظر إلى مصالح الجماعة كمن يؤمن ضد خطر معين يحدده أو أحد أفراد أسرته في مقابل قسط يدفعه للمؤمن بصفة دورية (٢).

ويرى البعض أن التأمين الخاص يصدق أيضا على التأمين الذي يجبر القانون الشخصي على إبرامه ، كالتأمين الإجباري من حوادث السيارات (٣).

(١) راجع في هذا النوع من التأمين وخصائصه على سبيل المثال : د. أحمد شرف الدين ص ٢١ ، د. حسام لطفي ص ٢٩ ، د. محمد عبد الظاهر حسين : ص ٣١ ، د. جلال محمد إبراهيم ص ٩٦ .

(٢) في هذا المعنى د. حسام لطفي : مرجع سابق ص ٣٢ ، د. محمد عبد الظاهر حسين : المرجع السابق ص ٣٧ ، د. البدر اوي : المرجع السابق ص ٤٠

(٣) د. محمد كامل مرسي : العقود المسماة ، الجزء الثالث ، عقد التأمين ١٩٥٢ رقم ١٧ ص ٢٤ ، د. البدر اوي المرجع السابق ص ٤٠ .

في حين يرى البعض الآخر أن التأمين الإجباري يعتبر تأميناً إجتماعياً لأن المشروع يهدف من خلاله إلى تحقيق مصلحة إجتماعية تتمثل في السيارة وحده بل قد لا ينظر في هذه المصلحة إطلاقاً (١).

أما التأمين الإجتماعي : فهو التأمين الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة إجتماعية تتمثل في جماعة مصالح الطبقة العاملة التي تعتمد في كسب قوتها على قوة عملها ، ومن ثم تهدف الدولة من ورائه إلى تحسين أحوال هذه الطبقة وتأمين أفرادها من الفقر والعوز ، ويعتبر التأمين الإجتماعي أحد مظاهر التعاون والضمان الإجتماعي التي تتطلب رعاية مصالح الطبقة العاملة التي يعتبر العمل مصدر دخلها الرئيسي (٢).

ثانياً : التأمين البحري والنهري والجوي :

التأمين البحري :

هو التأمين الذي يغطي الأضرار الناشئة عن مخاطر البحر أي المخاطر التي يمكن أن تحدث خلال رحلة بحرية سواء لحقت بالسفينة ذاتها أم بالبضاعة المحملة عليها كالغرق أو التلف (٣) .

ويعتبر هذا التأمين تأمين من الأضرار فقط حيث لا يشمل التأمين على الأشخاص المتواجدين في السفينة ، لأن التأمين على الأشخاص أحد عناصر التأمين البري أياً كانت مكان تواجدها (٤).

١ د. محمد عبد الظاهر حسين : المرجع السابق ص ٣٧ .

٢ (في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ص ١٠٥ رقم ٦٠ ، د. محمد عبد الظاهر : المرجع السابق ص ٣٨ .

٣ (في هذا المعنى : د. السنهوري - المرجع السابق ص ١١٥٦ ، د. جلال إبراهيم - المرجع السابق ص ١٠١ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ص ٣١ .

٤ (د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ص ١٠١ .

ويخضع التأمين البحري لأحكام قانون التجارة البحرية وفقا للرأى السائد والراجح لدى الفقه المصري (١). وقد صدر في هذا الإطار قانن التجارة البحرية المصري وخصص المشرع الباب الخامس فيه للتأمين البحري أي عقود التأمين التي تنصب على تغطية الأضرار الناشئة عن مخاطر التأمين البحري (٢).

التأمين النهري :

هو التأمين الذي يغطي الأضرار الناجمة عن مخاطر النقل في الأنهار أو القنوات أو الترع سواء وقعت هذه الأضرار على المراكب أو البضائع المحملة عليها ، ووفقا للرأى السائد في الفقه المصري يخضع التأمين النهري لنفس أحكام التأمين البحري بالقياس (٣).

بينما يذهب البعض إلى خضوعه لأحكام التأمين البري أي القواعد الواردة في القانون المدني (٤) واستبعد البعض خضوع أحكام التأمين البحري والبري أيضا (٥).

التأمين الجوي :

هو التأمين الذي يغطي الأضرار الناشئة عن مخاطر النقل الجوي أي المخاطر التي تتعرض لها الطائرات أثناء ملاحتها الجوية أو الأضرار التي تلحق

(١) د. السنهوري : ص ١١٥٦ ، د. حسام لطفي : مرجع سابق ص ٣١ ، د. البدراوي _ المرجع السابق ص ١٧٥ .

(٢) الجريدة الرسمية العدد ١٨ تابع في ٣ من مايو سنة ١٩٩٠ .

(٣) د. السنهوري _ ص ١٦٥٦ ، د. أحمد شرف الدين _ المرجع السابق ص ٣٢ ، د. البدراوي _ المرجع السابق ص ١٧٥ ، د. حسام الأهواني المرجع السابق ص ٢٣

(٤) د. محمود جمال الدين زكي : دروس في التأمين _ الجزء الأول في المبادئ العامة ١٩٥٧ ص ٧٤ .

(٥) د. محمد كامل مرسى _ المرجع السابق ص ٢٣ .

بحمولتها . ويخضع هذا النوع من التأمين بصفة أساسية للاتفاقات الدولية ولأحكام التأمين البري فيما لم يرد بهذه الاتفاقيات . (١)

التأمين البري :

هو التأمين الذي يغطي الأضرار التي تنشأ عن أية مخاطر أخرى لا تدخل في نطاق أي نوع من أنواع التأمين السابقة ، وخاصة التأمين البحري ، ويشمل هذا النوع من التأمين : التأمين على الأشخاص أو الأشياء ، ومن ثم فهو يغطي كافة الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو أشياء هي موجودة على سطح الأرض (٢)

ثالثا : التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص :

وينقسم التأمين من حيث موضوعه أيضا إلى تأمين من الأضرار وتأمين على الأشخاص بحسب ما إذا كان المؤمن عليه شخصا أم شيئا ، وهذا التقسيم في واقع الأمر تقسيم للتأمين البري الخاص ، وليس للتأمين بصفة عامة ، وهذان النوعان للتأمين يمثلان محل الدراسة الرئيسي لأحكام عقد التأمين .

التأمين من الأضرار :

هو التأمين الذي يهدف إلى تغطية الأضرار المادية التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له حال وقع الخطر المؤمن منه ومن ثم فهو يجابه الخسائر المالية التي يتعرض لها المؤمن له ، ولذا يكون محله مالا وليس شخصا ومن أمثلته :

(١) في هذا المعنى : د. جلال إبراهيم ص ١٠٣ ، د. البدر اوي : ص ١٧٥ ، د. حسام الأهواني : ص ٢٣ ، د. السنهوري ص ١١٥٦ .

(٢) د. جلال إبراهيم : ص ١٠٤ ، د. السنهوري ص ١١٥٦ ، د. البدر اوي ، ص ١٧٦ ، د. حسام لطفي ص ٣٢ .

التأمين من الأضرار التي تنجم عن الحريق أو السرقة ، أو المسؤولية ، أو تلف المزروعات ونفق الدواب . (١)

ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه ذو صفة تعويضية أي يقوم على أساس تعويض الضرر المادي الذي يلحق بالذمة المالية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويلتزم المؤمن بمقدار هذا الضرر فقط حتى ولو كان مبلغ التأمين أكبر منه ، كما أن المؤمن لا يدفع أكثر من مبلغ التأمين في كل الأحوال . (٢)

وهذا ما أكدته المادة ٧٥١ من القانون المدني بقولها : " لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .

ويقتصر إعمال هذا النص على التأمين من الأضرار فقط ولا يشمل التأمين على الأشخاص كما يوحي بذلك عمومية ألفاظه ؛ لأن التأمين على الأشخاص لا يقوم على الصفة التعويضية التي يقوم عليها تأمين الأضرار .

وهو ما إداركه في مشروع القانون المدني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الذي لم ير النور حتى الآن ، حيث أوضحت المادة ٧٦٦ منه والمقابلة للمادة ٧٥١ من القانون الحالي أن الصفة التعويضية تقتصر على التأمين من الأضرار فقط بقولها : " في التأمين من الأضرار لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له (لا

(١) د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١٠٨ ، د. السنهوري المرجع السابق فقرة ٧٥٤ ص ١٥١٩ .

(٢) في هذا المعنى أيضا : د. فتحي عبد الرحيم : التأمين (قواعده ، أسسه الفنية ، والمبادئ العامة لعقد التأمين) الطبعة الثانية ٢٠٢ ، منشأة المعارف فقرة ٢٤ ص ٢٩ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ص ١٠٩ ، د. محمود عبد الرحيم محمد : عقد التأمين : النظرية العامة للتأمين ، الطبعة الأولى ١٩٩٧ ، دار النهضة العربية ص ٥٧ .

عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه طالما لا يجاوز ذلك مبلغ التأمين (" .

وبناء على ذلك فإن تأمين الأضرار يخضع لمبدأ أساسي هو ألا تعويض بلا ضرر ، ولا يجوز للمؤمن له إلزام المؤمن بدفع تعويض يجاوز ما لحقه من ضرر فعلي بسبب الخطر الذي تحقق ، وهذا أمر متعلق بالنظام العام ، حتى لا يصير التأمين مصدرا للإثراء ، مما قد يشجع المؤمن لهم على تعمد تحقيق الأخطار المؤمن فيها للحصول على مبالغ التأمين ، وهذا ما يجعل هناك ارتباط وثيق بين التأمين من الأضرار والضرر الحاصل من حيث مبدأ التعويض ومداه(١)

والصفة التعويضية للتأمين من الأضرار لها ما يبررها من ناحيتين : **الأولى : الخشية من تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه :**

إذ أنه لو أجاز للمؤمن له الحصول على مبالغ أكثر من قيمة الضرر الذي لحقه فإن هذا سيدفع البعض إلى التأمين على أمواله بمبالغ تزيد بكثير عن قيمتها الحقيقية للحصول على هذه المبالغ عند وقوع الخطر المؤمن منه ، أو يدفعهم إلى تعمد وقوع هذا الخطر وإتلاف أموالهم طمعا في هذه المبالغ ويثرون بلا سبب مشروع من وراء عملية التأمين ، وليس صحيحا أن تعمد تحقق الخطر يمكن أن يحدث في التأمين على الأشخاص أيضا كما هو الحال في التأمين من الأضرار ؛ لأن تعمد إلحاق الضرر بالمال أهون بكثير من إيذاء الإنسان لأحد أعضائه فضلا عن إزهاق روحه .

(١) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ص ١٠٩ ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ص ٢٩ ، د. السنهوري ، المرجع السابق ص ١٥٢٩ ، فقرة ٧٦١ .

كما لا يصح الاعتراض على هذه الصفة بأن تعتمد تحقيق الخطر يؤدي إلى حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين ، لأن إثبات تعتمد إتلاف المال بعد حصوله من الأمور العسيرة (١) .

الثانية : الخشية من المضاربة والمقامرة على وقوع الخطر :

وذلك بأنه في حالة السماح للمؤمن له الحصول على تعويضات أكثر من قيمة ما لحقه من ضرر فإنه حتى في حالة عدم استطاعته تعمد إيقاع الخطر المؤمن منه ، كالتنازل الطبيعية مثلا ، فإنه سيجد مجالا خصبا للمضاربة عن طريق التأمين على أحد أمواله بمبالغ كبيرة أو لدى أكثر من شركة تأمين مؤملا بذلك في تحقيق هذا الخطر ، والحصول على هذه التعويضات من جميع المؤمنين ، أما في حالة حصوله على تعويضات تزيد عن قيمة الضرر فلا يلجأ إلى هذه المضاربة التي تكلفه أقساطا عالية لا يستفيد منها مستقبلا ، والصفة التعويضية على هذا النحو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ولا يجوز للمؤمن له اشتراط حصوله على مبلغ التأمين كاملا ، ولو كان الضرر الذي لحقه أقل من هذا المبلغ . (٢)

أنواع التأمين من الأضرار :

ينقسم التأمين من الأضرار إلى نوعين هما :

التأمين على الأشياء ، والتأمين على المسؤولية .

(١) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، فقرة ١٨٦ ص ٢٩٩ ، د. محمود عبد الرحمن ، المرجع السابق ص ٥٨ ، د. السنهوري المرجع السابق فقرة ٧٦١ ص ١٥٣٠ .
(٢) راجع في هذا المعنى أيضا : د. السنهوري ، المرجع لسابق ، ص ١٥٣١ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٣٠٠ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٥٩ .

١- **التأمين على الأشياء** : هو التأمين الذي يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بزمته المالية مباشرة نتيجة لتلف أو هلاك مال مملوك له ، ومن أمثلته التأمين ضد الحريق ، والسرقه ، وتلف المزروعات ، وموت المواشي . (١)

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود هنا هو التأمين على الأشياء مما قد يصيبها من أضرار تؤثر على الذمة المالية للمؤمن له ، وليس التأمين من الأشياء أي من الأضرار التي يحدثها الشيء بالغير ، أو بشيء آخر ، لأن التأمين من الأشياء هو تأمين من المسؤولية وليس تأميناً على الأشياء . (٢)

ويغلب أن يكون محل التأمين في التأمين على الأشياء (الشيء المؤمن عليه) معيناً وقت العقد كالتأمين على منزل ضد الحريق ، أو السرقه حيث يتم ذكر أوصافه في وثيقة التأمين وقد يكون هذا الشيء غير معين وقت العقد ، ولكنه قابل للتعين في المستقبل وحينئذ يجب تعينه عند وقوع الخطر المؤمن منه ، وذلك كالتأمين على ما يوجد من متاع أو أثاث في المنزل وقت وقوع الحريق ، أو ما يوجد من بضاعة في المخزن وقت وقوع الخطر المؤمن منه ، أو على ما يقبضه الصراف من مرتبات عند تعرضه لخطر ما ، وفي هذه الحالة يضع المؤمن حداً أقصى للمبلغ الذي يقع عليه التأمين (٣) .

وللتأمين على الأشياء عادة طرفان فقط هما المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (المستفيد من التأمين) (٤) .

(١) د. جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص ١١١ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٣٦ ، د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير : الموجز في شرح أحكام عقد التأمين ، ص ٢٨ .

(٢) د. جلال محمد إبراهيم - المرجع السابق ص ١١١ .

(٣) د. جلال محمد إبراهيم - المرجع السابق ص ١١٢ ، د. محمود عبد الحمن ص ٦٣ .

(٤) د. السنهوري ص ١٥٣٥ .

٢- التأمين من المسؤولية :

هو التأمين الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له لاستحقاق دين عليه من جراء انتقاد مسؤوليته عن خطأ معين^(١)

وإذا كان التأمين على الأشياء يواجه تضاول الجانب الإيجابي للذمة المالية للمؤمن له فإن التأمين من المسؤولية يواجه تزايد الجانب السلبي لها ، حيث يستهدف هذا التأمين ضمان ما يتعرض له المؤمن له من رجوع عليه بالمسؤولية من قبل الغير المضرور منه^(٢).

ويفترض هذا التأمين وجود ضرر أصاب الغير في جسده أو في ماله وقامت مسؤولية المؤمن له عن هذا الضرر ، فيقوم المؤمن بتحمل هذا الضرر وتعويض الغير عنه ، بالقدر الذي يلتزم به المؤمن له .

ومن ثم فالمؤمن لا يلتزم بتعويض كل الضرر الذي لحق بالمضرور ، ولكنه يعرض الأضرار المالية التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له بسبب رجوع المضرور عليه لأن المؤمن له لم يقصد بهذا التأمين تحقيق مصلحة المضرور ، وإنما قصد تحقيق الأمان لنفسه هو ضد رجوع المضرور عليه^(٣) .

ورغم الارتباط الوثيق بين الضرر ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المؤمن في التأمين من المسؤولية باعتباره أحد أقسام التأمين من الأضرار ، وقيامه على الصفة التعويضية لهذا النوع من التأمين ، إلا أن هذه الصفة (التعويضية) قد تنحسر عنه ، إذا تضمنت وثيقة التأمين بندا يسمح للمؤمن له باستحقاق

^(١) د. حسام لطفي : مرجع سابق ص ٣٧ .

^(٢) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ص ١١٢ .

^(٣) د. السنهوري : المرجع السابق ص ١٥٢٠ ، د. أحمد شرف الدين المرجع السابق ، ص ٣٥ ، د. البدرابي : المرجع السابق ص ١٨٣ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١١٣ .

مبلغ التأمين الجزافي بمجرد تحقق الخطر بصرف النظر عن وجود الضرر أو مقداره (١)

ولا يكفي للالتزام المؤمن بتعويض المؤمن له ، أو دفع مبلغ التأمين له وقوع الخطر المؤمن منه ، وإنما يجب رجوع الضرر على المؤمن له بالفعل ومطالبته بتعويض ما لحقه من أضرار بهذا وقوع هذا الخطر ، وهنا يتدخل المؤمن لتحمل التعويضات التي يتحملها المؤمن له ، إذ أن الخطر في التأمين من المسؤولية بالنسبة للمؤمن ليس هو وقوع الحادث المؤمن منه ، وإنما هو رجوع الضرر من هذا الحادث بالمسؤولية على المؤمن (٢) .

أنواع التأمين من المسؤولية :

كانت بداية ظهور التأمين من المسؤولية بصدد عقد الإيجار في صورة تأمين المستأجر من مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة ، والتأمين من المسؤولية عن امتداد الحريق إلى الجزاء المجاورة من العين ، والتأمين من المسؤولية عن امتداد الحريق إلى الجيران ، وتبع ذلك ظهور التأمين من المسؤولية عن حوادث العمل ، وانتشر انتشارا كبيرا بسبب تقدم الصناعة وازدهارها (٣)

ثم أعقب ذلك التأمين من المسؤولية في العديد من المجالات الأخرى ، كالتأمين من المسؤولية عن حوادث النقل ، والمسؤولية عن حوادث السيارات الذي صار إجباريا بعد ذلك والتأمين من المسؤولية الطبية ، والتأمين من

(١) في هذا المعنى د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٣٧ ، د. أحمد شرف الدين : مرجع سابق ، ص ٣٦ .

(٢) في هذا المعنى : د. جلال محمد إبراهيم : مرجع سابق ، ص ١١٥ .

(٣) د. السنهوري : مرجع سابق ، ص ١٦٤٤ رقم ٤٨ .

المسئولية عن الألعاب الرياضية ، والتأمين من المسؤولية عن الفنادق ومعاهد التعليم (١) .

وإلى جانب هذه الأنواع من التأمين من المسؤولية والقابلة للزيادة بحسب التطور الكبير في الأنشطة المهنية بصفة عامة ، فإن هذا التأمين يتنوع حسب حالة الخطر المؤمن منه ومدى كونه معيناً أو غير معين إلى تأمين من أخطار معينة القيمة وتأمين من أخطار غير معينة القيمة .

فالتأمين من أخطار معينة القيمة : هو الذي تكون فيه القيمة المؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ، ويلتزم المؤمن له بدفع هذه القيمة للمالك عند إقامة مسؤولية المؤمن له عن هلاك الشيء الذي في يده ، كالتزام المستأجر بدفع قيمة العين المؤجرة في حالة حريقها مثلاً .

أما التأمين من أخطار غير معينة القيمة : فهو الذي تكون فيه مسؤولية المؤمن له غير مقدرة وغير ممكنة التقدير ، أي غير معروف سلفاً قدر التعويض الذي سيتحمله المؤمن له في حالة قيام المسؤولية .

وفي هذه الحالة سيجد المؤمن نفسه أمام أمرين :

أولهما : أن يلتزم بتغطية كل مسؤولية المؤمن له أيا كان قدرها

وثانيهما : أن تتحدد مسؤوليته بمبلغ معين ينص عليه في وثيقة التأمين بصرف النظر عن الخطر المؤمن منه ، وذلك كتأمين صاحب العمل من

(١) انظر في هذه الأنواع من التأمين : د. أبو زيد عبد الباقي مصطفى : التأمين من المسؤولية عن حوادث السير ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، سنة ١٩٧٥ م ، د. أشرف جابر سيد : التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٩ م ، د. محمد عبد الظاهر حسين : التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية ، دار النهضة العربية ١٩٩٤ م ، د. حسن حسين البراوي : التأمين من ممارسة الألعاب الرياضية ، دار النهضة العربية سنة ٢٠٠٣ م .

مسئوليته عن الحوادث التي تصيب عماله ، وتأمين صاحب السيارة من
مسئوليته عن إصابات ركابه ، وتأمين المستأجر من مسئوليته عن امتداد
الحريق إلى جيرانه . (١)

وفي التأمين من المسؤولية يتقرر للمضرور الخيار بين أمرين : إما أن
يرجع على المؤمن بدعوى مباشرة ، أو يرجع على المؤمن له ثم يرجع المؤمن
له بدوره على المؤمن بما دفعه من تعويض لهذا المضرور (٢) .

٣- التأمين على الأشخاص :

هو التأمين الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالمؤمن له في
وجوده أو صحته ، أو سلامة أعضائه ، أو قدرته على العمل ، ومن ثم فهو
يهدف إلى توقي المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته .

وهذا النوع من التأمين يكون موضوعه هو الشخص وليس الشيء ، كما
أن الخطر المؤمن منه لا يشترط أن يكون دائما حادثا سينا ، بل قد يكون حادثا
سعيدا ، كالتأمين من زواج الشخص ، أو إنجاب أولاد ، حيث تستعمل كلمة
الضرر في هذا الموضوع مجازا ، ولا يقصد المعنى الحقيقي لها ، وإنما يقصد
بها تغطية نفقات الزواج أو مصاريف الإنجاب (٣)

(١) د. السنهوري : المرجع السابق فقرة ٨٤٠ ، ص ١٦٤٦ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ،
ص ٣٨ .

(٢) انظر في تفاصيل هذا الرجوع : د. السنهوري : المرجع السابق ، فقرة ٨٤٣ ، ص ١٦٤٧ وما
بعدها .

(٣) في هذا المعنى انظر : د. خميس خضر : العقود المدنية الكبيرة - البيع ، الإيجار - التأمين ،
دار النهضة العربية ١٩٧٩ فقرة ٣٤٨ ، ص ٤٩٧ ، د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ،
ص ١٠٩ .

ولعل استعمال لفظتي الخطر والضرر في هذا التأمين للغالب الأعم من الحالات ليس إلا ، إذ أن الغالب في هذا التأمين هو التأمين من المرض أو الإصابات ، أو من خطر الموت أو العجز .

والتأمين على الأشخاص لا يخضع للصفة التعويضية التي يخضع لها التأمين من الأضرار ، لأنه لا يقوم على أساس تعويض المؤمن له عما يلحقه من ضرر بسبب تحقق الحادث المؤمن منه وإن كان الباعث على إبرام المؤمن له لهذا التأمين هو خشيته من وقوع ضرر من هذا الحادث ، لأن ذلك لا يعدو كونه باعثاً على التأمين وليس عنصراً فيه ، كما أن الحادث المؤمن منه ، والضرر الناتج عنه ليس دائماً الحوادث السيئة أو الأضرار المحزنة كما سلفت الإشارة ، فقد يكون هذا الحادث زواجا ، أو إنجاباً للأبناء ، أو بقاء الإنسان على قيد الحياة لفترة من الزمن ، وأبرم التأمين لمواجهة عجزه عن العمل بعد تقدم العمر به .

ومن ثم لا يرتبط حصول المؤمن له على مبلغ التأمين بما يلحق من ضرر ، وإنما يستحق هذا المبلغ متى تحقق الخطر (الحادث المؤمن منه) بغض النظر عن وجود ضرر من عدمه ، فمتى تحقق هذا الحادث أو الخطر استحق المؤمن له مبلغ التأمين أيا كان قدر الضرر الذي يلحقه بسببه ، وسواء كان هناك ضرر أم لا . ويترتب على عدم قيام التأمين على الشخص على المبدأ التعويضي وانحسار الصفة التعويضية عنه ما يلي :

١ - التزام المؤمن بأي مبلغ للتعويض يذكر في الوثيقة .

٢ - جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بمقتضى هذه العقود .

٣ - جمع المؤمن له بين مبلغ التأمين وما يستحق له من تعويضات .

٤- عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عما يلحق المؤمن له من أضرار . (١)

أنواع التأمين على الأشخاص :

للتأمين على الأشخاص أنواع متعددة يأتي على رأسها التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات .

أولا : التأمين على الحياة :

عرف البعض عقد التأمين على الحياة بأنه العقد الذي يلتزم فيه المؤمن في مقابل أقساط بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغا من المال عند موت المؤمن على حياته ، أو عند بقاءه حيا بعد مدة معينة ، ومبلغ التأمين إما أن يكون رأس مال يؤدي للدائن دفعة واحدة ، وإما أن يكون إيرادا مرتبا مدى حياة الدائن وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان في وثيقة التأمين (٢).

وعرفه جانب آخر بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه المؤمن في مقابل قسط موحد أو أقساط دورية ، بأن يدفع لطالب التأمين أو لمن يعينه مبلغا من النقود دفعة واحدة أو كإيراد مرتب لمدى الحياة ، إذا تحقق حادث إحتماله يتصل بحياة أو بوفاة المتعاقد شخصا أو شخص آخر محدد في العقد (٣).

ولا يقتصر الخطر المؤمن منه في التأمين على الحياة على الموت أو البقاء حيا فقط ، بل يمتد أيضا ليشمل أي حادث يلحق بحياة الإنسان سواءا كان سعيدا كالزواج والإنجاب مثلا أم غير سعيد كالوفاة والمرض والإصابات (٤) ، ومن ثم كان التعريف الثاني أدق في تعبيره عن ذلك بعبارة " إذا تحقق حادث احتمالي الخ .

(١) د. خميس خضر : المرجع السابق ، فقرة ٣٥٧ ، ص ٥١٠ .

(٢) د. خميس خضر : المرجع السابق فقرة ٣٦ ص ٥١٤ .

(٣) د. السنهوري ص ١٣٨٩ ، د. جلال إبراهيم ص ١١٧ .

(٤) في هذا المعنى : د. حسام لطفي : المرجع السابق ص ٤١ .

صور التأمين على الحياة :

للتأمين على الحياة صورا عديدة ومتنوعة قسمها بعض الشراح إلى صورا عادية وأخرى غير عادية .

١- الصور العادية للتأمين على الحياة :

الصور العادية للتأمين على الحياة هي الصور القديمة أو المألوفة لهذا التأمين وتشمل الحالات الآتية :

أ - التأمين لحالة الوفاة .

ب - التأمين لحالة البقاء .

ج - التأمين المختلط (١) .

أ (التأمين لحالة الوفاة) (التأمين من الوفاة) :

وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن في مقابل ما يحصل عليه من قسط أو أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته (٢) ويندرج تحت هذه الحالة ثلاث صور كما يلي :

الصورة الأولى : التأمين العمري ، أو التأمين مدى الحياة :

وهو التأمين الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد عند وفاة المؤمن على حياته أيا كان وقت الوفاة ، ويكون مبلغ التأمين رأس مال ، أو إيرادا مرتبا مدى الحياة (٣)

(١) د. خميس خضر : المرجع السابق ، ص ٥١٤ .

(٢) د. خميس خضر : المرجع السابق ، فقرة ٣٦٣ ، ص ٥١٤ ، د. جلال محمد إبراهيم ، ص ١١٨ .

(٣) د. خميس خضر : المرجع السابق ، ص ٥١٥ .

وفي هذه الصورة لا يستحق مبلغ التأمين إلا بوفاة المؤمن على حياته مهما طال عمره ، ولذا سمي بالتأمين العمري ، ويمثل هذا التأمين نوعاً من الادخار الإجباري ، ويلجأ إليه رب الأسرة ليكفل لأسرته مبلغاً من المال بعد موته يقيهم شر العوز^(١).

والقسط في التأمين العمري قد يكون قسطاً وحيداً يدفعه المؤمن له مرة واحدة ، أو أقساطاً دورية يدفعها طول حياته ، أو خلال فترة معينة منها كعشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق بين الطرفين ، وفي الغالب يكون المقابل أقساطاً دورية يسهل على المؤمن له اقتطاعها من مرتبه^(٢) . ويغلب أن يكون التأمين العمري على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون على حياتين أو أكثر ، كتأمين الزوجين على حياتهما حيث يلتزمان بدفع الأقساط الدورية ، ومن مات منهما يكون هو المؤمن على حياته ومن بقي يكون هو المستفيد بمبلغ التأمين، ويسمى في هذه الحالة بالتأمين الرقبي أو المتبادل^(٣)

الصورة الثانية : التأمين المؤقت :

وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته خلال فترة زمنية معينة ، وإن لم يمض خلال هذه الفترة برئت ذمة المؤمن من مبلغ التأمين واستحق ما قبضه من أقساط^(٤)

(١) د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١١٨ ، د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩١ .

(٢) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩١ ، د. جلال محمد إبراهيم ، ص ١١٨ .

(٣) د. السنهوري المرجع السابق ، ص ١٣٩٢ ، د. خميس خضر المرجع السابق ، ص ٥١٥

(٤) د. خميس خضر : المرجع السابق ص ٥١٥ .

وهذا التأمين مؤقت ؛ لأنه لا يرتبط بحياة أو عمر المؤمن له ، وإنما يرتبط
بمدة زمنية معينة فقط إذا انقضت قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين ،
ومن ثم لا يلجأ إليها إلا من كان معرضا لأخطار غير عادية خلال الفترة المحددة
، كمن يقوم بمهمة استكشافية ، أو يقوم برحلات بحرية أو جوية ، أو من يعمل
في أماكن مهددة بالانفجار أو محفوفة بالمخاطر ، كالمعامل الذرية ، أو المناجم
أو المحاجر مثلا . ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين أيا كان سبب الوفاة خلال
الفترة المحددة ويستحق ما قبض من أقساط إذا لم تحدث الوفاة خلالها في
مقابل ضمانته لخطر الوفاة خلالها . (١)

الصورة الثالثة : التأمين لحال البقاء :

ويسمى أيضا تأمين بقيا المستفيد ، وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن
بدفع مبلغ التأمين للمستفيد إذا بقى حيا بعد وفاة المؤمن على حياته ، فإذا مات
المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انقضى التأمين وبرئت ذمة المؤمن
واستحق ما قبضه من أقساط في مقابل ضمانته لخطر وفاة المؤمن على حياته
قبل موت المستفيد (٢) .

ومن ثم فشرط استحقاق المستفيد لمبلغ التأمين هو بقاءه حيا بعد موت
المؤمن على حياته ، ولذا يطلق عليه تأمين البقيا ، أو تأمين بقيا المستفيد .

ويستهدف المؤمن له في هذا التأمين كفالة مبلغ مالي للمستفيد بعد موته
يستعين به على شئون الحياة ، ولذا يريد تحقيق مصلحة لهذا الشخص بالذات
دون غيره ، كمن يعول أمه وأباه ، أو زوجته ، أو أحد أبنائه (٣)

(١) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩٣ .

(٢) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩٣ .

(٣) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩٤ .

ب) التأمين لحالة البقاء (التأمين المؤجل أو لحال الحياة) :

وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين في وقت معين (بلوغ المؤمن له سنا معينة ، أو انقضاء فترة زمنية محددة) إذا ظل المؤمن له حيا حتى ذلك الوقت ، فإذا مات قبل ذلك برئت ذمة المؤمن ، واستحق ما قبضه من أقساط في مقابل تحمله لخطر الوفاة في هذا الوقت (١)

ويهدف هذا التأمين إلى تحصن المؤمن له من بعض المخاطر كالمرض ، أو الشيخوخة ، فيتفق مع المؤمن على الحصول منه على مبلغ التأمين بعد فترة معينة إذا ظل حيا بعدها .

ويختلف التأمين لحال الحياة عن التأمين المؤقت في أن حدوث الوفاة (وفاة المؤمن له) خلال الفترة المحددة شرطا ضروريا لاستحقاق مبلغ التأمين فسي التأمين المؤقت ، أما في التأمين لحال الحياة فبقاء المؤمن له حيا خلال الفترة المتفق عليها شرطا ضروريا لحصول المؤمن له على مبلغ التأمين .

ومن ثم في التأمين لحال الحياة لا يهتم المؤمن حياة المؤمن له ، أو بقاءه حيا ؛ لأن مصلحته في وفاته خلال الفترة المحددة لاستحقاق مبلغ التأمين ؛ ولذا لا يخضع المؤمن لهم في هذا النوع من التأمين لأي كشف طبي قبل التعاقد (٢) ويتخذ التأمين لحال الحياة إحدى صورتين :

الصورة الأولى : التأمين برأس مال مرجأ :

وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ محدد مرة واحدة للمؤمن له إذا استمر حيا لحين انقضاء الأجل المتفق عليه في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط دورية خلال هذه الفترة .

(١) في هذا المعنى د. جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، فقرة ٧٢ ، ص ١٢١ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٤٤ .

(٢) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٣٩٦ ، فقرة ٦٨٨ .

وهذا النوع من التأمين قد يكون محله حياتين أو أكثر ، كالتأمين العمري ،
وحيثنذ يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين لمن بقى منهم حيا عند حلول الأجل
المتفق عليه (١)

ومن أمثلة هذا النوع من التأمين : تأمين الأب على حياته لمصلحة أبنائه ،
ليكفل لهم مبلغا ماليا يواجهون به أعباء الحياة عند بلوغهم سنا معينة كسن
الرشد مثلا (٢) . ويعد استمرار حياة المؤمن له حتى بلوغ الوقت المتفق عليه
شرطا واقفا لالتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين (٣)

الصورة الثانية : التأمين بإيراد مرتب :

وهو التأمين الذي يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمؤمن له عند انقضاء فترة
التأمين إيرادا مرتبا يستحق في مواعيد دورية كشهر أو سنة ، أو أكثر أو أقل
من ذلك طول مدة بقاء المؤمن له جيا إذا كان الإيراد المرتب مدى الحياة ، أو
لحين انقضاء المدة المتفق عليها إذا كان الإيراد المرتب لفترة محددة ، إذا ظل
المؤمن له حيا عند استحقاق كل قسط من الأقساط الدورية (٤)

ويلجأ المؤمن له عادة لهذا النوع من التأمين إذا خشى من سوء استثمار
ما حصل عليه من مبالغ متجمدة مرة واحدة ، فيلجأ إلى التأمين بإيراد مرتب
في صورة أقساط دورية يواجه بها أعباء الحياة وتزيد من دخله عند كبر سنه
وضعف قوته .

(١) د. عبد المنعم البدر اوي : المرجع السابق ، فقرة ١٩٤ ، ص ٢٦٩ ، د. حسام لطفي : المرجع
السابق ، ص ٤٤ .

(٢) د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٤٤ .

(٣) د. عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ، ص ٦٢ .

(٤) د. السنهوري : المرجع السابق ، فقرة ٦٨٨ ، ص ١٣٩٧ .

ومن ثم يتناسب هذا النوع من التأمين مع بعض الأشخاص الذين يتضاءل دخلهم كلما تقدم بهم السن ، ممن يزاولون بعض الأعمال الحرة ، أو الموظفين لذا يطلق عليه أحيانا تأمين المعاش .^(١)

وقد يكون هذا التأمين بإيراد فوري ، يدفع فيه المؤمن له للمؤمن مبلغا من المال دفعة واحدة عند إبرام عقد التأمين ويسترده من المؤمن في صورة أقساط دورية شهرية أو ربع سنوية ، أو نصف سنوية ، أو سنوية مثلا ، يستحق بعد الاتفاق المؤمن له القسط الأول منها ، ثم تتوالى الأقساط بعد ذلك مدى حياة المؤمن له ، أو لحين انقضاء الفترة المتفق عليها ، ويغلب أن تكون الأقساط متساوية فيما بينها ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التفاوت بينها بالزيادة أو النقصان^(٢)

وبالرغم من كفالة هذا التأمين حصول المؤمن له على إيراد مرتب لمدى حياته ، أو للفترة المتفق عليها يجعله في مأمن من مفاجآت الحياة ، إلا أنه يعيبه تجرد المؤمن له من ماله دفعة واحدة ، وقد لا يطول به العمر فلا يحصل إلا على مبلغ بسيط لا يتناسب مع المبلغ الذي دفعه مقدما^(٣)

كما قد يكون هذا النوع من التأمين بإيراد مرجأ يدفع فيه المؤمن للمؤمن له (المستفيد) في مقابل قسط واحد أو أقساط دورية إيرادا مرتبا ابتداء من تاريخ معين إذا ظل على قيد الحياة^(٤)

^(١) في هذا المعنى : د. السنهوري : مرجع سابق ، ص ١٣٩٧ ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٢٧ .

^(٢) د. السنهوري مرجع سابق ، ص ١٣٩٧ .

^(٣) د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١٢٣ ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٢٧ .

^(٤) د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

ج (التأمين المختلط :

وهو التأمين الذي يجمع بين صورتين كل من التأمين لحال الوفاة والتأمين لحال البقاء ، حيث يلتزم فيه المؤمن في مقابل ما يحصل عليه من أقساط من المؤمن له فإن يدفع للاخير مبلغ التأمين إذا ظل على قيد الحياة بعد انقضاء الأجل المتفق عليه كعشر سنوات مثلا ، أو أن يدفع هذا المبلغ إلى المستفيد في العقد إذا مات المؤمن له قبل انقضاء هذا الأجل .

ومن ثم يكون هذا النوع من التأمين تأمينا لحال الحياة إذا بقى المؤمن له حيا حتى انقضاء الأجل المتفق عليه، ويكون تأمينا لحال الوفاة إذا مات خلال هذا الأجل .

ولجمع هذا النوع من التأمين لمزايا هاتين الصورتين يعتبر أكثر انتشارا منهما (١).

ثانيا : التأمين من الإصابات :

وهذا هو النوع الثاني من نوعي التأمين على الأشخاص وفيه يلتزم المؤمن في مقابل ما يحصل عليه من أقساط بأن يدفع بصفة أساسية مبلغا معيناً من المال إذا لحقت بالمؤمن له خلال مدة التأمين إصابة بدنية ، أو أن يرد له بصفة ثانوية مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها ، وذلك للمؤمن له أو إلى المستفيد في حالة وفاة المؤمن له (٢)

(١) في هذا المعنى : د. المنهوري : المرجع السابق فقرة ٦٨٩ ، ص ١٣٩٩ ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٢٧ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ص ١٢٤ .
(٢) د. جلال محمد إبراهيم المرجع السابق ص ١٢٤ ، د. عبد الودود يحيى : الموجز في عقد التأمين : مرجع سابق ص ٣٠

ويشتمل التأمين من الإصابات على تأمين من الضرر وتأمين من الشخص في وقت واحد ، ولذا فهو تأمين مركب حيث يعتبر تأمين من الأضرار فيما يتعلق بمصروفات العلاج والأدوية ، وينطبق عليه من هذه الناحية الصفة التعويضية التي يتميز بها التأمين من الأضرار .

ويعتبر تأميناً على الأشخاص فيما يتعلق بالمبلغ المحدد الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له في حالة حدوث إصابة بدنية به ، حيث يصبح هذا المبلغ مستحقاً بمجرد حدوث هذه الإصابة .

ولكن نظراً لاعتبار المبلغ المحدد الذي يجب دفعه في حالة حدوث الإصابة عنصراً أساسياً في هذا النوع من التأمين ، فإنه يعتبر تأميناً على الأشخاص قبل أن يكون تأميناً من الأضرار (١)

٢- الصور الغير عادية للتأمين على الحياة :

إلى جانب الصور العادية السابقة للتأمين على الحياة ، فإن له أيضاً صوراً غير عادية تتمثل في: التأمين الجماعي، والتأمين الشعبي ، والتأمين التكميلي . وتنطبق على هذه الصور معظم أحكام الصور العادية السابقة ، ولذا سنقتصر هنا على بيان المقصود بكل منها فقط .

أ (التأمين الجماعي :

وهو التأمين الذي يبرمه شخص لمصلحة مجموعة من الناس تربطه بهم رابطة عمل ، تجعل له مصلحة في هذا التأمين ، ومن أمثله : تأمين صاحب المصنع على عمال مصنعه ، أو صاحب المحل التجاري على مستخدميهِ وعماله وأصبحت هذه الصورة تدخل في إطار التأمينات الاجتماعية .

(١) راجع في ذلك د. جلال محمد إبراهيم ص ١٢٥ ، د. عبد الودود يحيى : المرجع السابق ص ٣١

ب) التأمين الشعبي :

وهو تأمين على الحياة ويتخذ إحدى صوره السابقة ، فقد يكون تأميناً لحال الوفاة ، أو لحال البقاء ، أو مختلطاً ، ولكنه يبرم بطريقة تتناسب مع الطبقات ذات الموارد المحدودة في المجتمع ، فيتميز بقلّة مبلغ التأمين ، وتجزئة القسط إلى أقساط صغيرة متعددة ، ولذا سمي بالتأمين الشعبي .

ج) التأمين التكميلي :

وهو التأمين الذي يبرمه المؤمن له في تأمين سابق على الحياة مع نفس المؤمن أو مع غيره ، يتعهد فيه المؤمن في مقابل اقساط بأن يقوم بدفع أقساط التأمين على الحياة بدلا من المؤمن له ، في حالة عجز الأخير عن دفعها لحادث أعجزه عن الدفع .

ومن ثم فهو تأمين يبرمه الشخص الذي قام بالتأمين على حياته ، ثم خشي تعرضه لمرض أو إصابة فيعجز عن دفع ما يستحق عليه من أقساط لينقل عبء دفعها مستقبلا في حالة تحقق هذا المرض أو الإصابة إلى المؤمن في مقابل ما يدفعه له من أقساط .

ولذا فهو تأمين يكمل التأمين على الحياة السابق ، ولا يعتبر في الحقيقة تأميناً على الحياة ، بل هو تأمين من المرض أو الإصابة تابع للتأمين على الحياة ومرتبطة به وجوداً وعدماً حتى ولو أبرم مع مؤمن آخر ، ويضمن فيه المؤمن عجز المؤمن له سواء كان دائماً أو مؤقتاً . (١)

(١) انظر في هذه الصور بالتفصيل : د. السنهوري : مرجع سابق ، فقرة ٦٩١ ، ص ١٤٠٣ - ص ١٤١٣ .

المبحث الثالث

الأسس الفنية للتأمين ووظائفه

للتأمين بعض الأسس الفنية التي يقوم عليها ، ووظائف مهمة يقوم على أساسها الأفراد على التعامل به ، كنظام قانوني يسود في المجتمع بأسره ، ونتناول هذه الأسس والوظائف في مطلبين على النحو التالي :

المطلب الأول

الأسس الفنية للتأمين

يقوم التأمين (من الناحية الفنية) على عدة أسس تميزه عن غيره من عقود المقامرة والرهان ، وتتمثل هذه الأسس فيما يلي :

١ - التعاون بين المؤمن لهم .

٢ - المقاصة بين المخاطر .

٣ - الاستعانة بعوامل الإحصاء .

وفيما يلي إطلالة سريعة على كل منها :

أولاً: التعاون بين المؤمن لهم :

يفترض التأمين وجود مجموعة من الأشخاص يتهددهم خطر واحد ، أو مخاطر متشابهة ، وتكون لهم مصلحة في التعاقد والتضامن فيما بينهم ، وذلك بتعويض من يحدق هذا الخطر به ، ومن ثم يشكلون ما يمكن تسميته بجهة الدفاع المشترك ضد الخطر ، ويعتمدون في ذلك على رصيد مشترك ، يساهم فيه كل منهم بنصيب معين ، فإذا وقع الخطر لأي منهم أمكنهم تلافي آثاره السينة من هذا الرصيد ^(١)

^(١) في هذا المعنى : د. محمد علي عرفة : المرجع السابق ، ص ٦٥ ، د. محمد جلال إبراهيم ، المرجع السابق ، فقرة ١٥ ص ٣٧ .

ولذا يجمع المؤمن بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يتعرضون لخطر معين ، ويؤمن عليهم جميعا ضد هذا الخطر بما يحصله منهم من أقساط بقصد توزيع آثار هذا الخطر عليهم جميعا في حالة وقوعه بدلا من تحمله من يتعرض له بمفرده (١)

وبذلك يتحقق التعاون بين المؤمن لهم ، أو كما يقول البعض يتبادلون المساهمة في الخسائر وهو مبدأ أساسي للتأمين ينأى به عن مجرد الصدفة ، أو الخطر ويميزه عن الرهان والمقامرة (٢)

ويتجلى مبدأ التعاون في أبهى صورته في إطار التأمين التعاوني أو التبادلي حيث لا توجد شركة تأمين ، وإنما يعتبر كل فرد فيها مؤمنا ومؤمنا له في ذات الوقت ، وهم في الحقيقة أشخاص يتعرضون لخطر معين يجمعون فيما بينهم اشتراكات لدرء الآثار السيئة التي تحيق بأي منهم نتيجة لوقوع هذا الخطر به ، فإذا زادت هذه الاشتراكات عن التعويضات المطلوبة استرد كل منهم من هذه الزيادة بقدر نصيبه، وإذا نقصت عنها تحمل عبء النقصان بقدر نصيبه أيضا .

ولذا يعتبر التعاون بين المستأمنين ركنا ظاهرا ومعيارا مميزا لهذا النوع من التأمين ولذا يعتبر التعاون بين المستأمنين ركنا ظاهرا ومعيارا مميزا لهذا النوع من التأمين (٣)

كما يتحقق التعاون أيضا بين المؤمن لهم في أنواع التأمين الأخرى كالتأمين بقسط ثابت مثلا ، ولكن لا يتم عن طريق المستأمنين أنفسهم ، ولكن

(١) د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٢) د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٠٩٢ ، د. فتحي عبد الرحيم : مرجع سابق ، ص ٣٥ .

(٣) د. نزيه المهدي : عقد التأمين مع دراسة فقهية تطبيقية للتشريعات المعاصرة في التأمين الإجباري ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٤ ، ص ٤٤ .

عن طريق شركة تأمين التي تقوم بنفسها بتجميع الأشخاص الذين يتهددون من خطر واحد ، أو مخاطر متشابهة ، ثم تبرم مع كل منهم عقد تأمين منفرد وعلى أساس ما يتكون لديها من أعداد تحدد احتمالية وقوع الخطر ، والقسط المطلوب من كل منهم ، فإذا وقع الخطر بواحد من هؤلاء الأشخاص تم تعويضه من مجموع هذه الأشخاص ، فإذا زاد قدر التعويضات المطلوبة عن الأقساط المجموعة تحملته الشركة من رأس مالها في مقابل استئثارها بما يزيد عن هذه التعويضات في حالات الزيادة ، وإذا كانت هذه الشركة تعمل في الغالب على تحقيق ربح من وراء ذلك إلا أنها على الأقل تعمل على ألا تلحقها خسارة (١)

ومن ثم فالتأمين يقوم على التعاون والتبادل بين المؤمن لهم أنفسهم في كافة صوره ، وما دور المؤمن في الغالب إلا تنظيم هذا التعاون ، وتوزيع المخاطر على مجموع المؤمن لهم (٢).

مزايا التعاون :

للتعاون ميزتين هامتين هما :

١- تجزئة المخاطر : يؤدي التعاون إلى تجزئة المخاطر على مجموع المؤمن لهم ، فلا يتحملها شخص بمفرده ، أو مجموعة بعينها ، وإنما يتم توزيع عبئها على مجموع المؤمن لهم ، فيتحمل كل منهم بجزء صغير من حجم الخطر في صورة القسط الذي يدفعه للمؤمن مما يؤدي إلى تلاشي أثر هذا الخطر ويفقد جسامته وتذهب خطورته .

(١) د. نزيه المهدي : المرجع السابق ، ص ٤٤ ، ص ٤٥ .

(٢) في هذا المعنى : د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٣٧ .

وتتحقق هذه التجزئة بوضوح كلما زاد عدد المؤمن لهم ، حيث تكثر الأقساط وتقل قيمة كل منها ويزيد قدر الرصيد المشترك ، فيتم حينئذ توزيع الخطر بصورة كبيرة ، ولا يشعر به أحد ، وهو ما يدل على أهمية زيادة عدد المؤمن لهم بالنسبة للمؤمن وللمؤمن لهم أنفسهم .

٢- تحقيق الأمان : يحقق التعاون الأمان المطلوب لطرفي عقد التأمين ، فبالنسبة للمؤمن : يتحقق له الأمان من خلال ما يحصل عليه من أقساط من المؤمن لهم ، بما يمكنه من تغطية ما يقع من كوارث ، حيث عن طريق قوانين الإحصاء يمكنه دراسة حجم وقدر الخطر المؤمن منه ، وتحديد الأقساط في ضوء ذلك بطريقة أقرب إلى الواقع ، بحيث لا يتحمل شيئا من عبء الخطر حال وقوعه ، كما لا تلحقه أي خسارة بسبب ذلك .

وبالنسبة للمؤمن له : فيتحقق له الأمان عن طريق ثقته في الحصول على التعويض الكافي في حالة نزول الخطر به ، ويكون في مأمن من آثار المؤمن ؛ لأنه يعلم أن لديه رصيد كاف لدفع أي تعويضات مما جمعه من أقساط . (١)

ثانيا : المقاصة بين المخاطر :

تنفيذا لمبدأ التعاون بالمفهوم السابق يقوم المؤمن بتجميع أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم ممن يتهددونهم مخاطر متشابهة ؛ ليوزع عبء هذه المخاطر من خلال إجراء مقاصة بين ما تحقق منها وما لم يتحقق ، ومن ثم لا يتحمل في الحقيقة شيئا من عبء هذه المخاطر من رأس ماله ، وإنما من مجموع الأقساط

(١) انظر في هذه المزاي : د. محمد جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٣٩ ، د. نزيه المهدي ، المرجع السابق ، ص ٤٩ .

التي يجمعها من المؤمن لهم ، وبذلك تتوزع النتائج الضارة لهذه المخاطر عليهم جميعا ، ليتحقق التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي لمبدأ القانون .^(١)

وحتى يتيسر للمؤمن إجراء المقاصة وتنفيذ مبدأ التعاون على الوجه الأكمل يجب عليه مراعاة الأمور الآتية في المخاطر التي يقدم على التأمين عليها :

١- أن يقوم بتجميع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة حتى يزداد عنده عدد المؤمن لهم فيقل عبء الخطر على كل منهم وينخفض من ثم مقدار القسط الذي سيتحمله ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتحقق للمؤمن التوازن المطلوب بين ما سيدفعه من تعويضات وما سيجمعه من أقساط وهو ما يتطلب عدم إقدامه على مخاطر عامة يتعرض لها عدد كبير من الناس في وقت واحد لا يمكنه إجراء المقاصة بينها ولا يستطيع تعويضهم عما يلحقهم من خسائر وأضرار .^(٢)

٢- أن يراعي التجانس بين المخاطر المؤمن منها ، أي يوجد بينها تشابه وتقارب في طبيعتها وموضوعها ومدتها وقيمتها :

فمن حيث الطبيعة : فهناك التأمين من المسؤولية، والتأمين من الأضرار ، والتأمين من الحريق ، والتأمين على الحياة الخ ، فيتعين على المؤمن تجميع كل نوع من هذه المخاطر في مجموعة واحدة .

(١) في هذا المعنى : د. توفيق فرج : المرجع السابق ، فقرة ٩٤ ، ص ٢٠٦ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، فقرة ٢٥ ، ص ٤٩ ، د. خميس خضر : العقود المدنية الكبيرة ، دار النهضة العربية ١٩٨٤ ، عقد التأمين الجزء الثاني فقرة ٣٣٨ ، ص ٣٦٥ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٨ .

(٢) د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٥٠ ، د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٢٠٦ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٨ ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٤٢ فقرة ٣٦ .

ومن ناحية الموضوع : هناك مخاطر متجانسة في طبيعتها ، ولكنها متفاوتة في موضوعها ، فالتأمين من الحريق يختلف من حيث موضوعه حيث يوجد الحرائق العادية والصناعية ، ويختلف كذلك حسب الشيء المؤمن عليه ، وما إذا كان من الخشب أم من الطوب، وما إذا كان منزلا أم مصنعا ، منقولا أم عقارا الخ ، فهذه مخاطر تختلف في موضوعها مما يستوجب مراعاة ذلك في المخاطر التي يقوم بتجميعها .

ومن حيث المدة : يجب على المؤمن مراعاة التجانس في مدة المخاطر التي يقوم بالتأمين عليها ، وخاصة في التأمين على الحياة مثلا ، حيث يوجد التأمين لمدى الحياة ، والتأمين المؤقت الذي يعقد لفترات مختلفة كعشر سنين أو عشرين سنة .

ومن حيث القيمة : هناك مخاطر يقوم المؤمن لهم على التأمين عليها بقيم متفاوتة مما يستوجب مراعاته عند التجميع وإجراء المقاصة ، ففي التأمين من الحريق مثلا هناك مخاطر يقل عن خمسة آلاف جنيه مثلا ، وأخرى تصل إلى عشرة آلاف جنيه ، وثالثة إلى عشرين ألف جنيه وهكذا مما يتعين على المؤمن تجميع كل منها في مجموعة واحدة لتقدير القسط المناسب على المؤمن له ، ولتحقق له التوازن المطلوب بين حقوقه والتزاماته . (١)

(١) أنظر في ذلك على سبيل المثال : د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٢٠٧ ، د. فتحي عبد الرحيم عبد الله : المرجع السابق ، ص ٤٠ وما بعدها ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٥١ ، د. أحمد السعيد شرف الدين : أحكام التأمين : مرجع سابق رقم ٤٨ ص ٧١ ، د. عبد المنعم البدر اوي : التأمين ١٩٦٣ فقرة ٥٠ ص ٧٦ .

ثالثا : الاستعانة بمبادئ الإحصاء :

تتمثل عوامل أو قوانين الإحصاء في العمليات الحسابية التي تمكن المؤمن من معرفة عدد الحوادث المحتملة الوقوع في فترة زمنية معينة (١) ، وخاصة بالنسبة للأخطار التي أمن منها .

ويتعين على المؤمن الاستعانة بهذه العوامل ليتسنى له تقدير حساب احتمالات وقوع الكوارث التي يلتزم بتغطيتها ويحدد بناء عليها مقدار الأقساط التي سيلتزم بها كل مؤمن له ، ومن ثم يمكنه الوفاء يطلب من تعويضات في حالة وقوع هذه الكوارث ولا يتعرض لخسارات فادحة قد تهدد استمرار نشاطه التأميني (٢) .

وحتى تكون عوامل الإحصاء أكثر دقة بالنسبة للمؤمن ، فعليه أن يستعين بقانون الأعداد الكثيرة أو قانون الكثرة *La loi des grands nombres* والذي يتمثل في ضرورة إجراء البحث أو الإحصائيات على أكبر عدد ممكن من الحالات ، إذ كلما زاد عدد الحالات التي يتم إحصاؤها كلما كانت نتيجة احتمالات وقوعها أقرب إلى الواقع ومن ثم لا يعتمد المؤمن على مجرد الصدفة البحتة في حساباته وينأى عن المقامرة والرهان ، فليس من المتيسر معرفة

(١) Lambert, Y. op. cit. no. ١٣ p. ١٧ .

د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٩ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق : فقرة ١٩ ، ص ٤١ ، د. فتحي عبد الرحيم عبد الله : المرجع السابق ، فقرة ٣٣ ص ٣٧ ، د. توفيق فرج : المرجع السابق فقرة ٩٥ ، ص ٢٠٩ .

(٢) في هذا المعنى : د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٢١٠ ، د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٤٢ وما بعدها ، د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص ٣٨ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٩ .

وقت وفاة شخص معين ، ولكن من الممكن معرفة عدد من يبقى من الأشخاص على قيد الحياة بعد فترة معينة عن طريق قوانين الإحصاء .

وحتى يكون خطر ما قبل التأمين من هذه الناحية يلزم أن يكون منتشرا ومتوزعا ومتواترا :

يجب أن يكون الخطر منتشرا :

نظرا لما يعتمد على المؤمن من عمليات حسابية تتمثل في حساب احتمالات وقوع المخاطر المؤمن منها ، وإجراء المقاصة فيما بينها ، فإنه يجب حتى يكون حساب هذه الاحتمالات أكثر دقة - أن يكون الخطر المؤمن منه منتشرا ، من حيث الزمان والمكان والأشخاص ، أي يتكرر وقوعه من وقت لآخر وفي أماكن كثيرة لا ينصب على أماكن بعينها ، ويهدد الكثير من الأشخاص ، فتتسع من ثم دائرة إمكان تحققه ، مما يساعد على ضبط احتمال وقوعه ، وإمكان تطبيق الأعداد الكثيرة عليه (١) ، كالتلوث ، ومخاطر الأعمال النووية - وبمقتضى هذا الشرط فإن المخاطر غير المنتشرة لا تصلح للتأمين عليها من الناحية الفنية ؛ لأنها لا تسمح بانطباق قانون الأعداد الكثيرة عليها الذي يعتمد على وجود عدد كبير من الحالات يمكن إجراء المقاصة فيما بينها ، ويعتبر من المخاطر غير المنتشرة (المخاطر الحديثة في السوق)

يجب أن يكون الخطر متفرقا :

يشترط كذلك في الخطر المؤمن منه أن يكون متفرقا أو موزعا أي يلحق بفرض أو عدد قليل من المؤمن لهم .

فإذا كان يجب على المؤمن أن يقبل التأمين على مخاطر عامة أو كثيرة فإنه يجب كذلك أن يكون وقوعها محددا أو خاصا بحيث لا يصيب جميع المؤمن

(١) في هذا المعنى د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، فقرة ٢٢ ، ص ٤٤ .

لهم مرة واحدة ، فلا يمكنه إجراء المقاصة بينها ويستحيل عليه الوفاء بالتزاماته تجاههم ووفقا لهذا الشرط فإن المخاطر العامة أو الكوارث الطبيعية لا تقبل التأمين عليها فنيا ، ومن قبيل هذه المخاطر الزلازل les tremblements de terre والثورات البركانية les reptions volcaniques والحروب les Guerre والثورات الأهلية ، حيث تصيب هذه المخاطر عددا كبيرا من الأشخاص في منطقة واحدة ومن ثم ينجم عنها أضرار كبيرة لا يمكن تغطيتها تأمينيا ، ولذا جرت العادة على استبعادها من التغطية التأمينية في وثائق التأمين في معظم الأحيان.

وهذا ما قرره صراحة المادة ٣٤ من قانون التأمين الفرنسي إذ تنص على أنه : " لا يلتزم المؤمن بتغطية الهلاك والأضرار التي تسببها الحرب الخارجية أو الأهلية ، أو الفتن والحركات الشعبية ما لم يوجد اتفاق على خلافه " .

حيث تصيب هذه المخاطر عددا كبيرا من الأشخاص في منطقة واحدة ومن ثم ينجم عنها أضرار كبيرة لا يمكن تغطيتها تأمينيا ، ولذا جرت العادة على استبعادها من التغطية التأمينية في وثائق التأمين في معظم الأحيان (١) .

يجب أن يكون الخطر متواترا :

تتطلب الناحية الفنية للتأمين كذلك أن يكون الخطر المؤمن منه متواترا ، أو متسق الوقوع بمعنى أن يكون قابلا للتحقق بما يسمح لقوانين الإحصاء بتقدير احتمالات حدوثه (٢) .

(١) في هذا المعنى د. جلال محمد إبراهيم : المرجع السابق ، ص٦٤ ، فقرة ٤٥ ، د. توفيق فرج : المرجع السابق ص٢١٤ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص٢٠ ، د. أحمد السعيد شرف الدين : المرجع السابق ، ص٤٨ . .

(٢) في هذا المعنى : د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص٢١٧ رقم ١٠٠ ، د. أحمد شرف الدين : أحكام التأمين ، المرجع السابق ، ص٤٨ ، د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص٤٧ رقم ٢٤

والتواتر بهذا المعنى يقتضي تكرار وقوع الخطر في زمان ومكان معينين بما يجعل حساب احتمالات هذا النوع أقرب إلى اليقين ، وذلك بالنسبة لمجموع المؤمن لهم وليس لكل مؤمن له على حدة الذي يجب أن يظل وقوع هذا الخطر في نطاق الاحتمالات بالنسبة له (١) .

فحوادث الحياة اليومية تبدو غير منظمة بالنظر إلى شخص معين ، بيد أنها تبدو متواترة بالنظر إلى المجتمع بأسره (٢) .

وتبرز أهمية اشتراط هذا التواتر في تسهيل حساب احتمالات وقوع الخطر من خلال تطبيق قانون الإحصاء عليه من ناحية ، ومساعدة المؤمن في تقدير القسط الذي يقتضيه من المؤمن له من ناحية أخرى (٣) .

وبناء على ذلك فإن الخطر غير المتواتر ، أو النادر الوقوع لا يمكن التأمين عليه من الناحية الفنية ، كالتأمين ضد البراكين ، أو مخاطر الصقيع ، أو نزول الشهب من السماء في مصر مثلاً ، حيث تعتبر هذه المخاطر نادرة الحدوث فيها ، مما لا يسمح بتطبيق قوانين الإحصاء عليها وحساب احتمالات حدوثها .

فمثل هذه المخاطر نادرة الحدوث لا تقبل التأمين من الناحية الفنية إلا في مقابل قسط مرتفع لا تجدي الناحية الاقتصادية معها ، ويفضل لجوء المعرضين لها إلى طرق أخرى لتأمين أنفسهم كالإدخار مثلاً (٤) .

(١) د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٢١٧ ، د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٤٨ .

(٢) د. عبد المنعم البدر اوي : المرجع السابق ، ص ٧٥ رقم ٤٨ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٢١ .

(٣) د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٤٨ ، د. محمود جمال الدين زكي : المرجع السابق ، ص ٥٨ .

(٤) في هذا المعنى : د. توفيق فرج : المرجع السابق ، ص ٢١٨ ، د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٠٩٣ ، د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٤٩ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٢١ .

المطلب الثاني

وظائف التأمين

للتأمين العديد من الوظائف المهمة والمنشودة للفرد والمجتمع أجمالها جانب من الفقه القانوني (١) فيما يلي :

- ١- التأمين عامل من عوامل الطمأنينة والأمان .
- ٢- التأمين عامل من عوامل الوقاية من المخاطر .
- ٣- التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأموال .

أولاً : التأمين عامل من عوامل جلب الطمأنينة والأمان :

التأمين لفظ مشتق من الأمان ، ومن ثم فهو وسيلة لجلب الطمأنينة والأمان إلى نفوس المؤمن لهم مما قد يحقق بهم من بعض المخاطر ، كالسرقة ، والحريق ، والمسئولية ، وغيرها ، كما يجعل المؤمن له مطمئن النفس على مستقبل أي شخص عزيز عليه مما يكفله له من مبلغ مالي يحصل عليه في وقت معين .

وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف التأمين وخاصة في الوقت الراهن الذي تزايدت فيه المخاطر التي قد تحدث بالإنسان من حيث لا يدري بعد التطور الهائل في الآلات والمخترعات وانتشارها بصورة مذهلة مما أصبح معه لا غنى لأي إنسان عنها سواء في منزله ، أم في عمله ، أو حتى في حركته اليومية

(١) أنظر في هذه الوظائف : د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٠٩٤ وما بعدها ، د. عبد الرزاق حسن فرج : عقد التأمين ١٩٩٩ ص ١١ وما بعدها ، د. عبد السميع محمد أبو الخير : الوجيز في شرح أحكام عقد التأمين : مرجع سابق ص ٣٥ وما بعدها ، د. محمود عبد الرحمن : عقد التأمين ، مرجع سابق ص ٨٣ وما بعدها .

من انتقالات برية ، وبحرية ، وجوية ، وانتشار هذه الآلات والأجهزة الحديثة على هذا النحو بالرغم مما تضيفه على حياة الناس من رفاهية إلا أنها في الوقت نفسه بثت في قلوبهم نوعا من القلق والخوف بسبب الأضرار الضخمة التي قد تنتج عنها في أي لحظة لخطأ في استعمالها ، أو لعب في صنعها ، ولذا كما يقول البعض بحق في تلمس الناس في التأمين ملاذا يقيهم شر الأخطار التي يتعرضون لها من جراء ذلك ويبسط عليهم ظلا من الأمان . (١)

ويحقق التأمين الأمان في أنواعه المختلفة ، سواء أكان تأميننا على الأشخاص ، أم تأميننا على الأموال وما يندرج تحتها من أقسام .

وللأمان الذي يحققه التأمين ثمرته الاجتماعية والاقتصادية الكبرى المتمثلة في زيادة الإنتاج إذ أنه بما يبعثه في النفوس من ثقة واطمئنان يجعلهم يقدمون على أعمالهم وأمور حياتهم اليومية بشجاعة وإقدام دون خوف أو تردد مما يؤدي إلى زيادة أنشطتهم ومن ثم ارتفاع انتاجهم ، وازدهار اقتصادهم كما يدفع

(١) د. عبد الرزاق السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٠٩ ، وانظر في هذا المعنى أيضا : د. محمود عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٨٣ ، د. عبد الرزاق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ١١ .

وهذا ما يؤيده الشيخ على الخفيف رحمه الله بقوله : " يعد التأمين وسيلة من وسائل الاحتياط والوقاية ، والاحتياط لحادث مستقبلي قد يجنب الضرر فيخفف التأمين من أثره ، أو يدفعه ، وللوقاية من عوز ينزل فيدفعه للحصول على مبلغ التأمين ، كما تؤدي بعض أنواعه إلى أمن الشخص على من يهتم أمرهم من أهل بيته ، وأقربائه وغيرهم ، مما يرى أن يدفع إليهم مبلغ التأمين الذي يستحق عند حدوث الحادث المؤمن ضده تأمينيا على مستقبلهم كما يبعث التأمين الطمأنينة في النفوس فيطمئن صاحب المال على ماله ، والتاجر على تجارته والصانع على مصنعه انظر بحثه القيم عن التأمين وحكمه على هدى الشريعة وأصولها العامة ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول للاقتصاد الإسلامي ، بمكة المكرمة ، صفر ١٣٩٦ هـ ، فبراير ١٩٧٦ م .

الناس جميعا إلى العمل والكسب دون اللجوء إلى الغير وسؤالهم أعطوهم أم منعوهم ، فلتتحقق لهم من ثم الكفاية الإنتاجية اللازمة لحياتهم المأمولة . (١)

كما يجعل الإنسان في حالة عجزه أو مرضه في مأمن من الاحتياج إلى الغير بما سيحصل عليه من مرتب مدى الحياة يقيه شر سؤال الناس والوقوف على أبوابهم ، حيث يبين بهذا المرتب ، أو يستثمر ما يحصل عليه من مبلغ مالي يحصل عليه دفعة واحدة في مشروع يناسبه يعيش منه أيضا .

وفي حالة هلاك أحد أشيائه (جهاز ، أو مصنع ، أو غيرها) فإن التأمين يكفل الحصول على شيء آخر ربما أحدث منه وأفضل في قوته الإنتاجية فيكون المؤمن له في مأمن من أي هلاك أو تلف يطرأ على أحد أمواله . (٢)

ثانيا : التأمين عامل من عوامل الوقاية من المخاطر :

يؤدي التأمين أيضا إلى الوقاية من المخاطر والتقليل من الحوادث المؤمن منها بالعمل على تلافي أسبابها

ويتحقق ذلك بما يلي :

١ - اتخاذ شركات التأمين سبل الحيلة اللازمة للوقاية من الحوادث لتقليل ما تدفعه من تعويضات حيث تنشئ جمعيات فيما بينها لتفادي وقوع بعض الحوادث المنتشرة ، كالحرائق ، وحوادث السيارات ، وتستعين بالمختصين في هذه المجالات لبيان كيفية تجنب هذه المخاطر، كما تنشر الوعي اللازم بين المواطنين لحثهم على الوقاية منها عن طريق

(١) في هذا المعنى : د. عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ، ص ٤٥ ، د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٢٣ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٨٥ ، د. عبد السميع أبو الخير : المرجع السابق ، ص ٣٧ .

(٢) د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ٢٣ ، د. محمود عبد الرحمن ، ص ٨٦ .

النشرات ، والإعلانات ، وإقامة معارض الأمان ، وتنظيم الدورات الإرشادية لتحقيق هذا الغرض .

٢ - تحاول شركات التأمين حث المؤمن لهم على تجنب وقوع هذه المخاطر ، وتشجيعهم على ذلك عن طريق انقاص الأقساط المطلوبة منهم أو اشراكهم في نسبة الأرباح التي تحققها كل عام في حالة انخفاض نسبة المخاطر في هذا العام مثلاً عن نظيره السابق .

٣ - تقوم شركات التأمين بتحذير المؤمن لهم من الإهمال في القيام بأعمالهم أو التسرع في قيادة سياراتهم بما يؤدي إلى وقوع المخاطر المؤمن منها ، وذلك بفرض عقوبات خاصة عليهم في حالة وجود خطأ في جانبهم تسبب في الحادث ، أو إدراك شرطاً في وثيقة التأمين يقضي بتحمل المؤمن لهم جزءاً من الضرر اللاحق بهم عند تحقق الخطر ، ويظل هذا الجزء من الضرر بدون تغطية ، ويعرف هذا بشرط عدم التغطية الإجباري ، بما يجعل من مصلحة المؤمن لهم عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ويقلل من ثم وقوع المخاطر بصفة عامة . (١)

ثالثاً : التأمين عامل من عوامل تنشيط الانتماء :

كما يعتبر التأمين عاملاً من عوامل تنشيط الانتماء ، ودعامة قوية من دعائم الثقة المالية ، سواء على المستوى الفردي (أي المؤمن والمؤمن له) أو على المستوى الاجتماعي (أي بالنسبة للمجتمع بأسره) .

(١) انظر في هذه الوظيفة : د. البدر اوي : المرجع السابق ، ص ٢٣ ، ص ٢٤ ، د. أحمد شرف الدين ، ص ٣٩ ، ص ٤٠ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٨٦ ، د. عبد السمیع أبو الخير : المرجع السابق ، ص ٣٦ .

فعلى المستوى الفردي :

يحقق التأمين للمؤمن له العديد من سبل الانتماء ، حيث يؤدي التأمين إلى تدعيم الضمان الذي يقدمه المؤمن له إلى دائنه ، في حالة حصوله على قرض من أي شخص مثلا ، فيستطيع المؤمن له الاقتراض من أي شخص بضمان رهن أحد أمواله ، والتأمين على هذا المال المرهون لمصلحة الدائن المرتهن مما يزيد من ضمان المؤمن له المالي ، ويقوي انتمائه ، فيستطيع الدائن الحصول على دينه ، إما من المال المرهون نفسه ، أو من التعويض المستحق من شركة التأمين في حالة هلاكه .

حيث يحل هذا التعويض محل المال المرهون في هذه الحالة حلولا عينية ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٧٠ من القانون المدني بقولها :

" إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي ، أو رهن تأميني ، أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين ، كما يستطيع المؤمن له تقديم وثيقة التأمين على حياته مثلا ضمانا للحصول على قرض من الغير لما تحتفظ به هذه الوثيقة من قيمة مالية في ذاتها ، إذا تم دفع ثلاثة أقساط سنوية منها على الأقل ، وتتمثل هذه القيمة في الاحتياطي الذي يتكون من الأقساط المدفوعة ، ويزداد هذا الاحتياطي كلما زاد عدد الأقساط المدفوعة بزيادة أعوام التأمين .

ويستطيع المؤمن له أيضا عن طريق التأمين على حياته الحصول على ما يريد من قرض ويقوم بالتأمين على حياته لمصلحة الدائن بحيث يؤول مبلغ التأمين في حالة عجز المؤمن له عن سداد هذا الدين أو وفاته قبل سداده إلى الدائن .

وعن طريق التأمين من الإعسار أو تأمين الائتمان وهو أحد أنواع التأمين يستطيع الدائن أن يؤمن نفسه من خطر إعسار المدين ، فيكون هذا التأمين وسيلة لاستيفاء الدائن ما يعجز المدين عن الوفاء به ، والأصل أن يقوم الدائن بإبرام هذا العقد من التأمين لتوقي خطر إعسار المدين ، إلا أنه يجوز للمدين نفسه أن يقوم بإبرام تأمين ائتمان لتشجيع الدائن على منحه القرض المطلوب^(١)

وعلى المستوى الاجتماعي :

فإن التأمين يعتبر وسيلة ائتمان للدولة وهيئاتها العامة ، حيث تعتبر رؤس أموال شركات التأمين واحتياجاتها مصدرا معتبرا للاقتراض عن طريق سندات تطرحها في السوق المالية ، وتقوم شركات التأمين بشرائها ، ومن ثم تستطيع شركات التأمين عن طريق أرصدها شراء السندات العامة التي تطرحها الدولة وهيئاتها . بل إن بعض الدول ومنها مصر تقوم بإلزام شركات التأمين بتوظيف نسبة معينة من احتياطاتها لشراء السندات العامة^(٢)

رابعا : التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأموال :

يقوم التأمين بدور فعال في تكوين رؤوس الأموال اللازمة للاقتصاد القومي ، باعتبارها عنصرا من عناصر الإنتاج مما يزيد من قوة هذا الاقتصاد ، وتدعيمه باستمرار .

^(١) انظر في هذا المعنى : د. فتحي عبد الرحيم : المرجع السابق : ص ٤٧ ، د. السنهوري : المرجع السابق ، ص ١٠٩٥ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٩٠، ٩١ ، د. عبد الرزاق حسن فرج : المرجع السابق ، ص ١٢ .

^(٢) في هذا المعنى أيضا : د. البدرابي : المرجع السابق ، ص ٢١ ، د. عبد الرزاق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ١٣ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٩٢ .

حيث يتكون لدى شركات التأمين مبالغ طائلة مما تجمعها من أقساط ، تقوم باستثمارها في مشروعات عديدة تحقق انتعاشا كبيرا للاقتصاد القومي ، كإنشاء المصانع ، وبناء الوحدات السكنية ، وغيرها من المشروعات التي تزيد من مجمل الإنتاج القومي في المجتمع ، وقيام التأمين بتكوين رؤوس الأموال الضخمة على هذا النحو يجعل منه موردا اقتصاديا مهما للدولة ، مما جعل المشرع المصري كغيره في بعض الدول الأخرى يتدخل بسن قوانين خاصة للإشراف أو الرقابة على نشاط شركات التأمين ، ومن بينها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، بما يضمن توجيه هذه الشركات كافة أنشطتها إلى المصلحة العامة .

كما يعتبر التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأموال بالنسبة للأفراد أيضا ، باعتباره وسيلة للإدخار ، ولكنه إدخار إجباري حيث يلتزم المؤمن له بموجبه باقتطاع جزء صغير من دخله وبصفة دورية في صورة أقساط يدفعها للمؤمن الذي يجمعها بدوره ويدفعها له كمبلغ للتأمين عند نهاية المدة المتفق عليها ، أو وقوع الخطر المؤمن منه ، ويعتبر هذا المبلغ في تأمين الأشخاص راس مال يملكه المؤمن له عند استحقاقه ، وما كان ليحصل عليه من غير التأمين ، بل كان سينفق هذه الأقساط كغيرها مما يتوفر لديه من الأموال ، وعن طريق هذا المبلغ الذي سيحصل عليه دفعة واحدة يمكنه القيام بأي مشروع استثماري يناسبه يعود عليه وعلى أسرته بالنفع والخير^(١) .

(١) انظر في هذه الوظيفة للتأمين : د. السنهوري ، ص ١٠٩٥ ، د. فتحي عبد الرحيم ، ص ٤٨ ، د. عبد الرازق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ١٤٤ ، د. محمود عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٨٧ ، ٨٨ .

المبحث الرابع

حكم عقد التأمين في الفقه الإسلامي

عقد التأمين بمفهومه الحالي أحد العقود المستحدثة التي تطلبتها ضرورات الحياة ومستجداتها وزيادة مخاطرها ونكباتها وضخامة ما ينجم عن ذلك من أضرار مادية وجسدية ، لذا لم يتعرض له فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى ولم يتصدوا لبيان حكمه وتقدير مصيره .

بيد أن الإمام ابن عابدين رحمه الله أحد فقهاء المذهب الحنفي تعرض في حاشيته لبيان حكم عقد التأمين البحري أو قريب منه بصدد تحديده لعقد الذمة والاستئمان وما يجوز للأجانب من حقوق وسماء (السوكرة) وهو ما يقابل التأمين على الأموال حيث قال : " إنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده ، يسمى ذلك المال " سوكرة " على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق ، أو غرق ، أو لهب ، أو غيره ، فذلك الرجل ضامناً له ، بمقابل ما يأخذه منهم ، وله وكيل عنه في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان ، يقبض من الرجال مال السوكرة ، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما " فقال ابن عابدين في حكم هذا التعامل : والذي يظهر لي أنه لا يحق للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله ، لأن هذا التزام مالا يلزم " (١) .

(١) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للأمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ - والمعروف بابن عابدين . دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م - ج ٣ ص ٢٤٩ - ٢٥٠

ومن ثم يعتبر ابن عابدين أول فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى تناولا لحكم عقد التأمين وأول من أدلى فيه بدلوه صراحة وقرر عدم جوازه باعتباره التزام ما لا يلزم .

وتبع الإمام ابن عابدين في رأيه السابق بمنع أو عدم جواز عقد التأمين التجاري بصفة عامة جانب من فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين ^(١) واستندوا في ذلك لما يلي :

١ - عقد التأمين ينطوي على أمور محرمة شرعاً كالغرر والمقامرة والرهان

فمن ناحية الغرر : لا يعرف المؤمن ما سيحصل عليه من أقساط قبل تحقق الضرر أو الخطر المؤمن منه ، كما أنه لا يعرف مبلغ التأمين الذي سيتحمله عند تحقيق هذا الخطر لأن هذا المبلغ لا يتحدد في الغالب إلا عند تحقيق الخطر لمعرفة قدر الضرر المطلوب التعويض عنه . وهو ما لا يتم إلا في ذلك الوقت لتعذر تحقيقه عند التعاقد ^(٢)

كما أن المؤمن له لا يعلم مسبقاً كم سيدفع من الأقساط فربما يدفع كل الأقساط ولا يتحقق الخطر ولا يحصل على أي مبالغ من المؤمن ، وربما دفع قسطاً أو قسطين ويحصل على كل المبالغ كما أن الغرر في عقد التأمين غرر

(١) من هؤلاء الفقهاء : د / الشيخ محمد أبو زهرة — بحث في التطبيق الفقهي لأحكام مذهب أبي حنيفة على عقد التأمين ونظامه، لجنة البحوث الفقهية مجمع البحوث الفقهية بالأزهر ، ص : ٢ وما بعدها ، الشيخ أحمد إبراهيم : مجلة الشبان المسلمين ، السنة ١٢ ، العدد الثاني ٧ نوفمبر سنة ١٩٤١ ، الشيخ عبد الرحمن قراعة، مجلة المحاماة ، السنة الخامسة رقم ٣٩٤ ، ص ٤٦٦ .

(٢) في هذا المعنى : د. عبد الناصر العطار : حكم التأمين في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، مطبعة السعادة ، ص ٢٢٦ .

مقصود ؛ لأنه يتعلق بأصل العوض المطلوب من حيث مقداره ، وأجله ووجوده وهي أمور تقصدها إرادة الطرفين ، وهذا الغرر ليس مما تدعو إليه الضرورة لأننا لسنا بصدد معاوضة جائزة شرعا ويقع الناس في حرج ومشقة إن لم يقدموا عليها (١) .

وناقش المجيزون للتأمين الدليل السابق بما يلي :

أ- ان الغرر الموجود في التأمين ليس من قبيل الغرر الفاحش المفضي إلى النزاع لأن شركة التأمين تعمل في ظل قوانين الإحصاء التي تمكنها من حساب احتمالات نسبة تحقيق الخطر مما يؤدي إلى انتفاء الجهالة في محل العقد (٢) ويؤكد ذلك شيوع التعامل بهذا العقد بين الناس إذ لو كان فيه غرر يفضي إلى النزاع لأحجموا عنه (٣) .

ب- أن عقد التأمين يحقق الأمان للمؤمن له بمجرد العقد سواء وقع الخطر المؤمن منه أم لا ، إذ في حالة تحقيق الخطر سيلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، وفي حالة عدم تحقيقه سيحتفظ بأمواله سليمة وهي الغاية المرجوة من وراء التأمين (٤) .

(١) د / حسين حامد - حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، دار الاعتصام ١٩٧١ ، ص ٨١ ، ٨٢ ، وانظر د/ أشرف جابر سيد ، التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء - دار النهضة العربية ١٩٩٩ ، ص ٣٠ .

(٢) د / محمد إبراهيم الدسوقي - التأمين من المسؤولية - دار النهضة العربية ١٩٩٥ ص ٥٦ .
(٣) فضيلة الشيخ علي الخفيف - بحث في التأمين - مجلة الأزهر - عدد مايو / يونية سنة ١٩٦٦ ، ص : ٤٩ .

(٤) د / مصطفى أحمد الزقا - نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٩٨٢ ، ص ٥٠ .

ورد بعض أنصار المانعين للتأمين ذلك بأن :

العلة في تحريم الغرر ليست كونه مفضيا إلى النزاع من عدمه ، وإنما العلة هي منع أكل أموال الناس بالباطل ، ولذا فوقوع النزاع بشأن بيوع الغرر جزء علة وليس علة كاملة والحكم يدور مع العلة الكاملة لا مع جزئها وجودا وعدما ومن ثم لا يرتفع المنع بارتفاع النزاع لبقاء ضياع الأموال بسببه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، أن التزام شركة التأمين ليس بتحقيق الأمان وإنما دفع مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن منه ولذا فهي لا تعطي الأمان وإنما تواجه الخطر بعد وقوعه وتصلح ما نجم عنه من آثار ضارة (١) .

ومن ناحية المقامرة والرهان :

فإن عقد التأمين يتحقق فيه المقامرة والرهان حيث أن المؤمن له قد يحصل على مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد من الأقساط في حالة تحقق الخطر المؤمن منه في هذا الوقت ، وقد لا يحصل على هذا المبلغ إلا بعد دفع الأقساط كاملة ، وقد لا يحصل عليه أصلا إذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه أو لم يصبه ضرر من جراء ذلك .

كما أن مبلغ التأمين معلق على خطر محتمل قد يقع وقد لا يقع (٢) .

(١) د / عبد الله مبروك النجار — عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة — دار النهضة العربية ١٩٩٤ ص : ١٧٥ ، ١٨٦ .

(٢) في هذا المعنى : الشيخ عبد الرحمن قراعة ، فتاواه السابقة بمجلة المحاماة السنة الخامسة رقم ٣١٤ ص : ٤٦٦ ، د / يوسف محمد قاسم ، التعامل التجاري في ميزان الشريعة، دار النهضة العربية ١٩٨٠ ، ص ٢٦٢ ، الشيخ أحمد إبراهيم ، مجلة الثبان المسلمين السنة ١٢ ، العدد الثاني ٧ نوفمبر سنة ١٩٤١ .

ورد المبيحون للتأمين على ذلك بما يلي :

أ- اختلاف التأمين عن المقامرة والرهان ويتأكد ذلك بالنظر إلى علاقة المؤمن بمجموع المؤمن لهم كعلاقة جماعية وليست فردية مع كل مؤمن له على حده .

ب- أن التأمين يقوم على أسس فنية وقواعد إحصائية واحتياطات للمستقبل بالنسبة للمؤمن له ، ويكفل للمؤمن قدراً من الربح ، أما المقامرة والرهان فتعتمد على الحظ والمصادفة ولذا فهي لعب وليست علاقة محدده بين طرفين^(١)

ج- يمكن تحرز شركة التأمين من تخوف دفع مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد أو قسطين باشتراطها عدم دفع مبلغ التأمين كاملاً إلا بعد مرور فترة زمنية محدده تضمن خلالها الحصول على أكبر قدر من الأقساط فقط بعد خصم المصاريف ، وفي مقابل ذلك يحتاط المؤمن له من تخوف عدم حصوله على مبلغ التأمين لوفاته قبل الفترة المحدودة ، أو لعدم تحقيق الخطر المؤمن منه عن طريق التأمين المضاد الذي بموجبه يحصل الورثة على جزء من مبلغ التأمين إذا توفي المؤمن له ولم يستفد من التأمين أو يحصل المؤمن له على جزء من الأقساط التي دفعها إذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه^(٢) .

٢- واستدل المانعون لعقد التأمين لرأيهم كذلك بأن هذا العقد لا يندرج ضمن العقود المعروفة في الشريعة الإسلامية فهو ليس " وديعة بأجر " وليس عقد " ضمان خطر الحريق " وإنما هو من العقود الوافدة إلينا من الغرب الذي

(١) الشيخ / علي الخفيف : في التأمين - المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ص ١٧ ، وما بعدها ، د / السنهوري ص : ١٢٨٢ هامش ، د / أحمد شرف الدين: عقود التأمين وعقود الاستثمار واقعها الحالي وكلمها الشرعي ١٩٨٦ ، ص : ١٩ .
(٢) د / محمد عبد الظاهر حسين : المرجع السابق ، ص : ١٦ ، ١٧ .

يختلف فى عاداته وتقاليده وقيمة وثقافته عن المجتمع الإسلامى ولذا لا يتعين علينا الأخذ به والحكم بمشروعيته (١)

ورد المبيحون للتأمين على ذلك :

بأن الأصل فى العقود كما هو فى الأشياء الإباحة وليس الحظر حيث أن العقود لم ترد فى الشريعة الإسلامية على سبيل الحصر، وإنما وردت على سبيل المثال منها ما عرفة الناس كالبيع والإجارة والهبة والرهن، ومنها ما ترك لهم حرية ابتكاره وإبداعه وفق احتياجاتهم الزمنية ما دامت مستوفية شرائطها الشرعية العامة . فللناس حرية التعاقد على ما يتفق مع حاجاتهم ومصالحهم ما لم يخالف ذلك الأصول العامة والقواعد الكلية فى الشريعة الإسلامية (٢) .

والقول بأن العقود فى الشريعة الإسلامية على سبيل الحصر غير صحيح ويعتبر من قبيل النظرة السطحية لآراء فقهاء الأجلاء الذين يستفاد من أقوالهم جواز امتزاج عقدين فى عقد واحد يجمع خصائص كل منهما ، كما أن هناك قاعدة فقهية تقضى بأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (٣)، ومن ثم فإن كل اتفاق تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعاً يعبر عقداً مشروعاً .

(١) الشيخ عبد الرحمن قراعة : فتاواه السابقة بمجلة المحاماة ، ص : ٤٦٦ .

(٢) الأستاذ / مصطفى الزرقا : عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، مجلة حضارة الإسلام بدمشق ١٩٦١ ، الشيخ / علي الخفيف : المقال السابق ، ص : ٢٢ .

(٣) وهى القاعدة المأخوذة من الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً * انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤ / ٥١ .

وبناء على ذلك لا يصح القول بعدم مشروعية التأمين باعتباره عقداً جديداً لم يكن معروفاً لدى الفقهاء القدامى (١) .

٣- واستدل المانعون للتأمين كذلك : بأن التأمين من المسؤولية يميز في الإنسان روح الانضباط والتحرز ، وبورثة اللامبالاة إذ ما عليه سوى أن يخطئ ويصيب الآخرين اعتماداً على أن المؤمن سيقوم بتعويض المضرورين ، وسيشجع كل مضرور على رفع دعوى المسؤولية لتأكده من الحصول على التعويض من المؤمن دون الخوف من إفسار المخطئ (٢) .

بيد أن المجيزون للتأمين يردون على ذلك بما يلي:

أ- أن التزام المؤمن بدفع التعويض مقيد بعدم وجود تقصير أو إهمال أو تهور في جانب المؤمن له . وأن المؤمن يمكنه رفع قيمة ما يدفعه المؤمن له من أقساط إذا عرف عنه هذا التهور أو الإهمال (٣) .

بعد عرض استدلالات المانعين للتأمين التجاري على النحو السابق والرد عليها فإن الرأي الغالب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين يتجه نحو إباحة هذا النوع من التأمين (٤) ، لإمكان الرد على أدلة المانعين له كما سبق ذكره،

(١) راجع في ذلك د. السنهوري : المرجع السابق ص : ١٠٩٠ ، في الهامش .

(٢) د . جلال إبراهيم، دروس في عقد التأمين ، ص : ٤٢ .

(٣) د / محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق ، ص : ٢٢ .

(٤) انظر في القائلين بجواز التأمين التجاري على سبيل المثال : الشيخ / علي الخفيف : بحث في التأمين، مجلة الأثر ، عدد مايو / يونيو ١٩٦٦ م ، ص : ٤٩ ، الشيخ / محمد عبده: مجلة المحاماة ، السنة ٥ ، العدد ٤٦٠ ، ص : ٥٦٢ ، الشيخ / مصطفى الزرقا : عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه، مجلة حضارة الإسلام بدمشق ١٣٨٦ - ١٩٦١ م ، ص : ٣٣ ، د / برهام محمد عطا الله: التأمين وشريعة الإسلام ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة السادسة، ١٩٦٢ م ،

ولأن الأصل في العقود في الفقه الإسلامي هو الإباحة وليس الحظر وإلا توقفت الحياة عند عدد بسيط من العقود التي تناولها الفقهاء القدامى وأوضحوا حكمها وحينئذ لا نعيب على غيرنا إذا وصفنا بالجمود أو التشدد .

وإنما علينا أن نعمل القواعد العامة لشريعتنا الغراء وأحكامها السمحة فيما يستجد من أمور تتطلب بيان حكمها الشرعي .

وإذا كان يعترى التأمين التجاري بعض المثالب كالغرر أو المقامرة أو يشوب أنشطة شركات التأمين بعض العيوب كالربا فعلى العمل على إزالة هذه المثالب وإصلاح تلك العيوب من خلال التوسع في التأمين التعاوني أو التبادلي الذي يكاد يجمع الفقهاء المحدثون على إباحته لاختلافه في مفهومه وأساسه عن التأمين التجاري كما سيتضح فيما يلي :

ماهية التأمين التعاوني :

يقصد بالتأمين التعاوني قيام مجموعة من الأشخاص بالعمل على تغطية ما يتعرض له أحدهم من خسائر وأضرار في حالات معينة محتمل حدوثها في المستقبل من خلال تعاون منظم وعن طريق اشتراكات دوريه غير ثابتة يدفعها كل منهم (١).

العدد الثالث ، ص : ٧٨ ، د / أحمد طه السنوسي ، عقد التأمين في التشريع الإسلامي ، مجلة الأزهر ، المجلد ٢٥ ، ١٩٥٣ م ، ص : ٣٠٣ ، د / عيسوي أحمد عيسوي ، عقد التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، عدد يوليو ١٩٦٣ م ، ص : ١٦٧ ، د / عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، المرجع السابق ص ١٠٩٠ .

(١) في هذا المعنى : د / محمد بلتاجي : عقود التأمين ، مرجع سابق ، ص : ٢٠٣ ، د / فتحي السيد لاشين : عقد التأمين في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لنظمه وأحكامه وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ١٩٨٦ م ، د / عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق ، مطبعة الدعوة الإسلامية ، ط ١ ، ١٩٨٠ م ، ص :

ومن ثم فإن هذا النوع من التأمين يقوم به المؤمن لهم أنفسهم ويهدف إلى درء أو تخفيف آثار الأضرار التي يمكن أن تلحق بأحدهم دون النظر إلى تحقيق ربح من الأقساط التي يدفعونها .

لذا فإنه يتميز عن التأمين التجاري بالخصائص الآتية .

(١) من حيث الأساس الذي يقوم عليه : يقوم التأمين التعاوني على أساس التضامن بين المؤمن لهم حيث يتحمل المؤسر منهم نصيب المعسر وهو أمر مفتقد في التأمين التجاري الذي يتحمل فيه المؤمن وحده مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه ولا توجد ثمة علاقة بينه وبين المؤمن لهم (١).

من حيث الهدف : يهدف هذا النوع من التأمين إلى درء أو تخفيف الخسائر والأضرار التي يتعرض لها أحد أعضائه عن طريق التعاون فيما بينهم ومن ثم لا يدخل ضمن أهدافه تحقيق الربح منها فإن ذلك لا يمثل الهدف الأساسي للتأمين التعاوني فضلا عن أن هذا الربح يعود على جميع الأعضاء وليس على المؤمن فقط كما في التأمين التجاري (٢) .

٧٠ د / أشرف جابر، التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، دار النهضة العربية ، سنة ١٩٩٩م ،
فقرة ٤، ص : ٤٦ ، د / محمد بن يحيى بن حسن النجيمي : نظرات في حكم التأمين في الفقه
الإسلامي، بحث منشور بالمؤتمر الدولي حول الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها
ومستقبلها ٢٠٠١م ، ص : ٢٨ .

(١) د / عبد الله مبروك النجار : عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ،
دار النهضة العربية سنة ١٩٩٤م ، ص : ٧٣ ، د / أشرف جابر ، المرجع السابق ، ص : ٤٦ .
(٢) د / أحمد شرف الدين : مرجع سابق، فقرة : ١٩٨ ، ص : ٢٤٤ ، د / أشرف جابر، المرجع
السابق، ص : ٤٧ .

من حيث الشكل :

يأخذ التأمين التعاوني شكلاً مختلفاً عن التأمين التجاري حيث تجتمع في أعضائه صفتا المؤمن والمؤمن لهم في ذات الوقت فيتحملون جميعاً تبعه الخطر المؤمن منه ويدفعون أيضاً الأقساط على سبيل التبرع ليكون رصيذا لهم يدفع منه التعويض لمن أُلِم بالخطر، وتقوم بإدارة ذلك هيئة مستقلة تمثلهم وتتعاقد مع من يرغب في الانضمام إليهم بذات الشروط ونفس الباعث وهو التعاون فيما بينهم والتضامن في توزيع عبئ الخطر الذي يهددهم ، كما تقوم هذه الهيئة باستثمار أموال المشتركين لحسابهم . أما في التأمين التجاري فتقوم شركات التأمين بدور الوسيط بين المؤمن لهم وتستغل أموالهم لحسابها الخاص (١) .

من حيث نظام الأقساط :

يتميز نظام الأقساط في التأمين التعاوني بعدم الثبات حيث يتوقف ما يلتزم به الأعضاء على عدد الحوادث التي تقع خلال العام ، أو الأضرار التي يتعرض لها أي منهم فتزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وهو أمر مفتقر كذلك في التأمين التجاري حيث يلتزم المؤمن له بقسط ثابت في كل الأحوال.

وللحد من تعرض الأعضاء في التأمين التعاوني للمطالبة بأقساط مرتفعة أو مبالغ إضافية تلجأ الهيئات القائمة عليه إلى وضع حد أقصى للشركات التي يلتزم بها العضو كما تقوم باستثمار ما يفيض لديها من رؤوس الأموال للاحتفاظ بمبالغ إضافية بدلا من مطالبة الأعضاء بها ، ومن ثم تَستَمكن من تكوين احتياطي يمكنها من سداد مصروفاتها الإدارية والتعويضات المطلوبة دون المساس برأس المال الأصلي ، ولا يؤدي ذلك إلى الخروج من العملية

(١) د / أحمد شرف الدين : المرجع السابق، المرجع السابق ، د / أشرف جابر، المرجع السابق،

التأمينية أو التحويل من التبرع إلى المعاوضة ، لأنه يتم لصالح المؤمن لهم أنفسهم مما ينفي شبهة استغلال حاجة المؤمن له إلى التأمين (١) .

موقف الفقه الإسلامي من التأمين التعاوني .

يكاد ينعقد اجتماع فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين (٢) على جواز التأمين التعاوني لقيامه على التعاون الذي تحض عليه هذه الشريعة وخلوه من المحظورات الشرعية التي تشوب التأمين التجاري كالربا والغرر، والمقامرة ، والرهان ويستند الفقهاء في ذلك إلى أدلة من المنقول والمعقول :

(١) في هذا المعنى : د / عبد الله النجار ، المرجع السابق، ص : ٧٢ ، د : غريب الجمال ، التأمين التجارية والبديل الإسلامي، دار الاعتصام ، ص : ٢٥٥ ، د / أحمد شرف الدين ، المرجع السابق، ص : ٢٤٥ ، د / أشرف جابر، المرجع السابق ، ص : ٤٨ .

(٢) انظر على سبيل المثال : الشيخ محمود أبو زهري : في بحثه المنشور بمجلة حضارة الإسلام بدمشق، العدد الخامس : السنة الثانية ، د / أحمد السعيد شرف الدين، المرجع السابق، فقرة ١٩٦ ، ص : ٢٤٢ ، د / عبد الناصر العطار ، المرجع السابق ، ص : ٢٥٠ ، فقرة ١٧٣ ، د / محمد بلتاجي ، المرجع السابق، ص : ٢٠٠ ، د / عبد الله النجار، المرجع السابق، ص : ٧٠ وما بعدها ، د / فتحي السيد لاشين : المرجع السابق، ص : ٩ ، د / عبد السميع المصري، المرجع السابق، ص : ٧٠ ، د / محمد بن يحيى حسن النجيمي ، البحث السابق، ص : ٢٨ .

ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الأستاذ الدكتور / عيسى عيده في بحثه المقدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض سنة ١٣٩٦ هـ ، حيث يرى أن الشريعة الإسلامية بما تتضمنه من نظام الزكاة والتكافل الاجتماعي في غنى عن التأمين بأكمله لاحتوائه على أمور منهي عنها كالغرر والربا وأن القائلين بأن التأمين التعاوني يقوم على التعاون المأمور به في قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى) ينظرون إلى الآية نظرة سطحية ويستندون إليها للترويج لهذا النوع من التأمين

أما المنقول : فمن الكتاب والسنة :

أولا : من الكتاب :

قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (١) .

ووجه الدلالة من هذه الآية :

أنها تأمر بالتعاون على كل ما فيه بر وتقوى ، وأن التآمين التعاوني فيه تعاون بين المؤمن لهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الخطر المؤمن منه مع تجنب المحظورات الشرعية بما يجعله يدخل في عموم الآية حيث يدخل في مفهوم البر تعاون الناس في دفع المخاطر التي تتهددهم أو تجزئة الأضرار التي تحيق بأحدهم (٢)

ويقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أنها أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليساند بعضهم بعضا وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به (٣) .

ثانيا - من السنة :

ما روى البخاري (٤) ومسلم (٥) عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الأشعريين إذا أرملوا في

(١) من الآية رقم ٢ من سورة المائدة .

(٢) في هذا المعنى د / عبد الله النجار ، المرجع السابق ، ص : ٩٦ ، د / محمد بلتاجي ، المرجع السابق ، ص : ٢٠٢ .

(٣) تفسير القرطبي ٦ / ٤٦ .

(٤) صحيح البخاري ج ٣ ، كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام ، والعروض ، حيث رقم ٢٤٨١ ، ص : ٣٢٥ ، دار الصفوة ، فتح الباري ٦ / ٥٥ ، وفي معنى هذا الحديث كذلك الحديث رقم (٢٤٧٦) ص : ٣٢٤ .

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٣٧٠ .

الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم " .

ووجه الدلالة من الحديث :

أن ما قام به الأشعريون عبارة عن تعاون جماعي بينهم لدفع حاجة أفرادهم ودليل على مشروعية التعاون التكافلي بين المسلمين ، وعلى تنظيم هذا التعاون وعدم خضوعه لشروط المعارضات، حيث يقدم المسلم ما عنده ولا يدري ماذا سيأخذ هل أكثر أم أقل ومن ثم تنتفي شبهة الغرر أو الربا أو القمار ، ولذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه بقوله : فهم مني وأنا منهم ^(١) .

ما روى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ^(٢) .

فهذا الحديث يصور جماعة المسلمين بالجسد الواحد الذي يتألم بتألم أي عضو من أعضائه ، ومن ثم فهو من قبيل التعاون الذي يهدف إليه التأمين التعاوني حيث يتحمل كل عضو من أعضائه بنصيب من آثار الضرر الذي وقع على عضو آخر ^(٣) .

(١) في هذا المعنى د / محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، البحث السابق، ص : ٣٠ ، د / محمد بلتاجي ، ص : ٢٠٤ .

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب جـ ٥ ، باب رحمة الناس والبهائم ، حديث رقم ٥٦٦٥ ، ص : ٢٢٣٨ ، ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ٤ / ١٩٩٩ ، حديث رقم ٢٥٨٦ .

(٣) د / عبد الله النجار ، المرجع السابق ، ص : ٩٧ .

ما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" (١) .

وهذا الحديث يبين كذلك أهمية وقوف المسلم بجوار أخيه وأن ذلك سوف يقابله الجزاء العظيم بأن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما يدل كذلك على أن الله يكون في عون العبد إذا كان العبد في عون أخيه وهو فضل كبير وحث على التعاون بين المسلمين جميعا وهو المعنى الذي يتضمنه التأمين التعاوني حيث يساهم المؤمن لهم في رفع الحرج والمشقة والضرر الذي يلحق بأحدهم (٢) .

وأما المعقول :

فيمثل في أن التأمين التعاوني من التعاون على البر والتقوى الذي تحث عليه الشريعة الإسلامية ويخلو من المحظورات الشرعية كالربا ، والقمار ، والغرر ، إذ أن ما يدفعه المشترك أو ما يحصل عليه يكون يقصد التبرع لا بقصد المعاوضة أو الربح فيكون مباحا ، ومطلوبا نظرا لما يعاني منه الناس من أزمات اقتصادية واجتماعية تقطعت معها الأرحام وقلت المودة بين الناس - إلا من رحم ربي - كما لم تعد الدولة تحصل الزكاة من القادرين عليها لتردها على محتاجيها ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة لوجود نظام يلتزم فيها الأشخاص

(١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ٤ / ٢٠٧٤ ، حديث رقم ٢٦٩٩ .
(٢) في هذا المعنى د / عبد الله النجار ، ص : ٩٧ ، د / أشرف جابر : المرجع السابق، ص : ٥٠ .

بمد يد العون من بعضهم لبعض ووقوف غنيهم بجوار فقيرهم وتعود به المودة والألفة بينهم . وشريعتنا الغراء تحث على ذلك ولا تمنعه (١).

وإضافة لما سبق فإن التأمين التعاوني من الأمور التي أجازها قرارات المؤتمرات والمجامع الإسلامية التي عقدت في هذا الصدد ورأت فيه التعاون الذي أمرت به الشريعة الإسلامية وقيامه على مبادئها وأسسها (٢) .

عقد التأمين في ظل مشروع تقنين أحكام لشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية (٣).

إعمالاً لما سبق أن ذكرناه من وجوب تفادي مثالب التأمين التجاري وتنشيط أحكام التأمين التعاوني تضمن مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في

(١) انظر في هذا المعنى : د / مصطفى الزرقا ، نظام التأمين ، ص : ٢٥٥ ، د / الشتيان : التأمين وأحكامه، ص : ٢٨١ ، د / محمد بن يحيى بن حسن النجيمي ، البحث السابق ، ص : ٢٩ .

(٢) انظر في ذلك على سبيل المثال : مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الذي أجاز التأمين التعاوني في مؤتمره الثاني عام ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥ م، الثالث عام ١٣٨٦ / ١٩٦٦ م ، مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الذي أجاز في قراره رقم ٥٥ بتاريخ ٤ من ربيع ثان ١٣٩٧هـ أنه بعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جوازه، أي التأمين التعاوني، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الدورة الأولى شعبان ١٣٩٨هـ والذي انعقد بمكة المكرمة، حيث وافق على قرار مجلس هيئة كبار العلماء السابق، مجمع الفقه الإسلامي ١ بجدة ، في دورته الثمانية في الفترة من ١٠ - ١٦ ربيع ثان ١٤٩٦ هـ / ٢٨ ديسمبر ١٩٨٦ م ، والذي قرر جواز التأمين التعاوني شرعاً واتفاقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية . ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر : د / الصديق محمد الأمين الضرير، موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من التأمين، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي ، ص : ١٢ وما بعدها .

(٣) انظر في هذا المعنى د / محمود عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص : ١٠٦ .

المعاملات المدنية نصوصاً مهمة لعلاج هذه المثالب وإظهار دور التأمين التعاوني في هذا المجال حيث تضمن هذا المشروع أحكاماً جديدة عن المعمول بها في القانون المدني الحالي وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبنى هذا المشروع مبادئ أساسيين في هذا النطاق :

الأول: أن التأمين ما هو إلا تعاون بين المؤمن لهم وأن شركة التأمين ما هي إلا وسيط ينظم هذا التعاون على أسس فنية صحيحة .

والثاني : وجوب قيام شركة مضاربة لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومجموع المؤمن لهم في أمور مباحة شرعاً وبعيدة عن أوجه الشك والريب^(١).

وإعمالاً لهذه المبادئ جاءت المواد (٧٤٧) و ٧٥٧ إلى ٧٦٤ و ٧٧١ على النحو التالي:

(١) عقد التأمين هو عقد تعاون بين المؤمن لهم في مواجهة الخطر :

أكد مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للمعاملات المدنية على أن عقد التأمين هو في حقيقته عقد تعاون بين المؤمن لهم لتعويض ما يلحق بأحدهم من ضرر من جراء وقوع الخطر المحقق بكل منهم وهذا ما يلحق بأحدهم من ضرر من جراء وقوع الخطر المحقق بكل منهم وهذا ما أكدته المادة ٧٤٧ من هذا المشروع بقولها : " التأمين عقد تعاون يقدم المؤمن له بمقتضاه أقساطاً أو أي دفعة مالية أخرى لمواجهة حادث أو خطر معين ينزل بأي من المؤمن لهم ، فيكون على المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو

(١) بالرغم من أهمية هذا المشروع وتضمنه لأحكام القانون المدني وفقاً لأحكام شريعتنا الإسلامية الغراء، وبالرغم من صدوره في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، إلا أنه مازال حبيس الأدراج ولم يحظ حتى الآن باهتمام مجلس الشعب، ومناقشته لإقراره أو رفضه أو تعديله ، وعسى أن يكون ذلك قريباً .

إيراداً مرتباً أو أي أداء مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد .

(٢) يتحقق التعاون بين المؤمن لهم عن طريق جمعيات التأمين التبادلية :

يتم التأمين التعاوني عن طريق اشتراك جماعة يتهددهم خطر معين لدرئه فيما بينهم فيدفع كل منهم قسطاً دورياً يتم من مجموع أقساط تعويض ما يلحق بأحدهم من ضرر، ولتنظيم أكثر دقة في هذا الموضوع ينشئون جمعية تتولى جمع الأقساط ودفع التعويضات ومواجهة الخطر المؤمن منه ، ويمكن أن تتعدد الجمعيات حسب طبيعة كل جماعة ، وتتبادل هذه الجمعيات التعاون فيما بينها أيضاً لتتسع دائرة التعاون بين الأفراد كذلك وننشر من ثم التأمين التعاوني .

وهذا ما أقرته المادة ٧٥٧ من المشروع سابق الذكر والتي تنص على أنه " يجوز لأي جماعة تتعرض لأي أخطار معينة أن تنشئ جمعية تأمين تبادلية يتعاون أعضاؤها في تعويض ما ينزل له الخطر منهم من الاشتراك الذي يؤديه كل عضو، ويحدد القانون الشروط والأوضاع التي يجب أن تتوافر في هذه الجمعية لضمان تحقيق أغراضها.

(٣) تنظيم العلاقة فيما بين المؤمن لهم والمؤمن عن طريق شركة مضاربة :

لكي يكون التأمين تعاونياً وتكون علاقة المؤمن لهم بالمؤمن عقد تعاون وليس عقد معاوضة، ولتفادي استثمار أموال المؤمن لهم في أمور محظورة شرعاً يتم إنشاء شركة مضاربة لتنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن تتولى بنفسها استثمار هذه الأموال ، فيكون المؤمن لهم شركاء بأقساطهم ويكون المؤمن شريكاً بالعمل ، أي استثمار الأموال ويقتسمون الربح فيما بينهم بالنسبة التي يتفقون عليها ، وهذا ما نصت عليه كذلك المادة ٧٥٨ من مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للمعاملات المدنية بقولها : " تقوم شركة مضاربة بين

مجموع المؤمن لهم والمؤمن الذي يتولى إدارة واستثمار أموال التأمين، ويقسم الربح بين الطرفين بنسبة يتفق عليها " .

(٤) تكوين مجلس إدارة شركة المضاربة ويمثل فيه المؤمن والمؤمن لهم بالتساوي:

لضمان تحقيق مصلحة طرفي شركة المضاربة، وهما المؤمن والمؤمن لهم يتم تكوين مجلس لإدارة هذه الشركة، ويكون لكل من الطرفين عدد مساو للآخر ويدافع عن مصالحه.

وعلى هذا تنص المادة ٧٥٩ من المشروع سالف الذكر بقولها :

" ١ - يتولى إدارة شركة المضاربة مجلس يمثل فيه المؤمن والمؤمن لهم بحيث يكون لكل طرف عدد من الممثلين مساو للعدد الذي يمثل الآخر .

٢ - ويندب المجلس من بين أعضائه عضواً أو آخر للقيام لما لم ينظر فيه من أعمال الإدارة ، على أن يقدم العضو المنتدب تقريراً سنوياً إلى المجلس عن كل ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال التأمين.

٣ - وإذا أساء العضو المنتدب للإدارة التصرف أو صدر منه غش ، فيجوز للمجلس أن يعزله ويعين بدلاً منه عضواً آخر ، وفي هذه الحالة يتعين أن يخرج العضو المعزول من المجلس ويحل محله ممثل آخر .

(٥) يجوز للمؤمن أن يخلط أمواله بأموال التأمين التي يستثمرها ويوزع الربح بنسبة رأس المال :

تحقيقاً للمصلحة العامة التي قد تتطلب تمكين شركة التأمين من إدارة أموال التأمين واستثمارها بدون الرجوع للمؤمن لهم بين حين وآخر، وخروجاً على ما هو مقرر في شركة المضاربة من عدم جواز خلط أموال المضارب بأموال المضاربة أجازت المادة ٧٦٠ لشركة التأمين أن تخلط أموالها بأموال التأمين ، ويكون ربح أموالها خاصاً بها، وتقسم ربح مال التأمين مع المؤمن لهم حسب

النسبة المتفق عليها ، ولذا تنص هذه المادة على أنه : " يجوز للمؤمن الذي يتولى إدارة واستثمار أموال التأمين أن يخلط هذه الأموال بماله " ، وفي هذه الحالة يقيم الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المؤمن ربح ماله، ويوزع ربح أموال التأمين على الوجه المتفق عليه.

(٦) اعتبار أموال التأمين حقاً للمؤمن لهم إلى جانب نصيبهم في الربح :

تفعيلاً للتعاون فيما بين المؤمن لهم وعلى خلاف الحال في التأمين التجاري تظل أموال التأمين حقاً للمؤمن لهم ولا تنتقل إلى ذمة المؤمن ، وإنما يتم تعويض المؤمن له الذي يتعرض للخطر المؤمن منه من مجموع هذه الأموال وهو ما يبرز روح التعاون بين المؤمن لهم جميعاً وتضامنهم في مواجهة الخطر المؤمن منه، وهذا هو جوهر شركة المضاربة .

وعلى هذا تنص المادة ٧٦١ بقولها : " تكون أموال التأمين من حق المؤمن لهم، ويضاف إليها نصيبهم في الربح، ويؤخذ منها ما يجب على المؤمن أن يؤديه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه " .

(٧) استفادة المؤمن لهم من أرباح أموال التأمين أو تخفيض قيمة قسط التأمين :

تطبيقاً لأحكام المضاربة يؤدي تضخم أموال التأمين بسبب زيادة عدد المؤمن لهم إلى تخفيض قيمة القسط الذي يدفعه كل منهم، كما يجوز للمؤمن أن يوزع ما يحصل عليه من أرباح على المؤمن لهم جميعاً كل حسب القسط الذي يدفعه، وهذا ما نصت عليه المادة ٧٦٢ بقولها : " إذا زادت أموال التأمين زيادة كبيرة ، فإنه يجوز للمؤمن أن يعيد النظر في مقدار قسط التأمين، فيخفضه في ضوء هذه الزيادة ، كما يجوز له أن يوزع على المؤمن لهم حصة من الربح بنسبة ما قدمه كل منهم من مال .

(٨) التزام المؤمن بالاحتفاظ بالمخصصات المالية اللازمة لمراجعة التزاماته بالإضافة إلى احتفاظه باحتياطي من قيمة الربح :

نظراً لأن التزام المؤمن الرئيسي يتمثل في وفائه بما يطلب منه من تعويضات للمؤمن لهم ممن يلحقهم ضرر من الخطر المؤمن منه، فإنه يجب عليه الاحتفاظ بالمخصصات المالية اللازمة للوفاء بهذا الالتزام ، كما يجب عليه كذلك الاحتفاظ بقدر احتياطي من قيمة الربح لهذا الغرض أيضاً ، وفي سبيل الرقابة على المؤمن في احتفاظه بهذا القدر الاحتياطي فإن القانون يحدد أنواع الاحتياطيات التي يمكن للمؤمن الاحتفاظ بها ومقدار كل منه، ويضاف إليها من أرباح ناتجة عن استثمار المخصصات المالية والاحتياطيات معاً ، وقيام المؤمن بذلك يعتبر من قبيل المحافظة على حقوق الغير وضمان وصولها لمستحقيها^(١)

وهذا ما قرره المادة ٧٦٣ من مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للمعاملات المدنية بقولها : " يجب على المؤمن أن يحتفظ بالمخصصات اللازمة لمواجهة التزاماته، كما يجب عليه أن يحتفظ باحتياطي من قيمة الربح، ويحدد القانون أنواع الاحتياطيات التي يحتفظ بها المؤمن ومقدار كل منها ، وتضاف أرباح استثمار أموال هذه المخصصات والاحتياطيات إليها، ما لم يقرر مجلس الإدارة توزيع حصة منها على المؤمن لهم .

(٩) وجوب استثمار أموال التأمين في الوجوه الجائزة شرعاً :

عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية وتلافياً لمطالب التأمين التجاري أوجبت المادة ٧٦٤ على الهيئات التي تتولى إدارة أموال التأمين استثمار هذه الأموال في الوجوه الجائزة شرعاً، حيث تنص هذه المادة على أنه : " يجب على

(١) المذكرة الإيضاحية للمشروع، ص : ٣٠١ ، وانظر أيضاً : د/ محمود عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص : ١١١ .

الهيئات التي تتولى إدارة واستثمار أموال التأمين أن تمارس نشاطها في الوجوه الجائزة شرعاً " .

١٠- كيفية انتهاء شركة المضاربة وآثار ذلك :

تكفلت المادة ٧٧١ من مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للمعاملات المدنية ببيان كيفية انتهاء شركة المضاربة وآثار هذا الانتهاء، فبينت أن هذه الشركة تنتهي بتقديم الطلب إلى مصلحة التأمين لتحويل وثائق مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى هيئة أخرى يحددها مجلس الإدارة، ومن ثم فنظراً لقيام هذه الشركة من المؤمن والمؤمن لهم وجب على المؤمن في حالة رغبته في إنهاؤها التقدم بهذا الطلب لتحويل وثائقه إلى هيئة أخرى تتولى إدارة أموال المؤمن لهم واستثمارها للحفاظ عليها، وتنشأ بذلك شركة مضاربة جديدة بين المؤمن لهم وهذه الهيئة .

وتنص هذه المادة على أنه : " إذا أراد المؤمن إنهاء شركة المضاربة، أو انتهت الشركة لسبب آخر، وجب على المؤمن أن يتقدم بطلب إلى مصلحة التأمين لتحويل وثائق مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى هيئة أخرى يعينها مجلس الإدارة، وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بالموافقة على التحويل مراعيًا في ذلك جميع الظروف، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمها المؤمن، وفي هذه الحالة تنتقل أموال التأمين إلى الهيئة التي حولت إليها الوثائق ، وتقوم شركة مضاربة جديدة بين المؤمن لهم وهذه الهيئة .

الفصل الثاني

أركان التأمين

تقسيم:

من التعريف السابق للتأمين بأنه: "عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المستأمن، نظير دفع مبلغ مالي معين وهو القسط على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق معين من الطرف الآخر وهو المؤمن الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجرى المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء .

يتضح أن للتأمين أركاناً ثلاثة اتفق عليها شراح القانون المدني وهي :
الخطر والقسط ، ومبلغ التأمين ، ويضاف إليها ركناً رابعاً محل خلاف بينهم وهو المصلحة، وسنتناول هذه الأركان بشيء من التفصيل كل في مبحث مستقل وسنرجئ الكلام عن مبلغ التأمين للحديث عنه كالتزام رئيسي للمؤمن في الفصل الثاني من الباب الثاني بمشيئة الله تعالى ، ومن ثم نقتصر هنا على تناول الخطر والقسط والمصلحة كأركان للتأمين على النحو التالي:

١ - الخطر

٢ - القسط

٣ - المصلحة

المبحث الأول

الخطر

مفهوم الخطر:

يعتبر الخطر أهم أركان عقد التأمين على الإطلاق ، إذ أنه كما يقول البعض - بحق - محل عقد التأمين ذاته والذي تتولد عنه بقية الالتزامات الناشئة عنه ومن ثم فإن الخطر هو محل عقد التأمين والذي يحدد نطاق الالتزامات المتولدة عنه (١).

وللخطر في نطاق التأمين مدلوله المألوف ، إذ قد يراد به الحادثة أو الكارثة التي تهدد شخصا ما كالسرقة والحريق أو الخ .

كما قد يراد به درجة احتمال وقوع الحادثة المؤمن منها ويقصد به حينئذ قيمة الخطر فيقال عنه خطر ثابت ، أو خطر متغير حسب درجة احتمال وقوع الخطر والضرر الذي يمكن أن ينجم عنه.

كما لا يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث السيئ أو الكارثة السينة فقط بل قد يراد به أيضا الحادث السعيد كالتأمين من الإيجاب حيث يستحق المؤمن له مبلغا من المال كلما رزق بمولود ، أو التأمين من الزواج والذي يستحق فيه المؤمن له مبلغ التأمين عند زواجه ، أو تأمين المهر الذي يستحق فيه المؤمن له التأمين عند إقدامه على الزواج ، أو التأمين لحال البقاء والذي يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش لفترة معينة (٢) .

(١) د / جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص : ١٢٩ .

(٢) في هذا المعنى : د / خميس خضر: العقود المدنية، المرجع السابق، ص : ٤١٣ .

ومن ثم فللخطر في إطار التأمين مفهومه الخاص به الذي يختلف عن معناه الدارج أو العادي المستعمل في أمور قانونية أخرى أو في نطاق اللغة العادية .

وهذا ما جعل الفقه القانوني يكاد يجمع على تعريفه بأنه :

" حادثه محتملة لا يتوقف على إرادة أحد الطرفين وخصوصا إرادة المؤمن

له " (١) .

بينما يرى البعض أن هذا التعريف يتضمن تكرارا وتجاوزا ، فإما التكرار فيتمثل في ذكر أن الحادث غير محقق الوقوع (احتمالي) ولا التكرار يتوقف تحققه على محض إرادة أحد الطرفين وخاصة المؤمن له ، حيث إن الحادث الاحتمالي لا يمكن أن يتوقف على إرادة أحد وإلا أصبح مؤكدا ، ومن الأفضل الاكتفاء بكونه حادثا احتماليا ، وأما التجاوز فيتمثل في أنه - كما يفهم من هذا التعريف - أن الحوادث التي تنتفي عنها صفة الاحتمالية لا تصلح خطرا يجوز التأمين منه كالوفاة مثلا . وهو ما لم يقل به أحد من أصحاب هذا التعريف أنفسهم الذين تداركوا ذلك بالإشارة إلى أن المقصود بكون الحادثة محتملة الوقوع أي من حيث مبدأ وقوعها وتاريخ وقوعها أيضا كالوفاة .

وإزاء ذلك يرى هذا الجانب أنه يجب تفادي هذا التكرار والتجاوز ويعرف

الخطر بأنه "حادثة احتمالية على الأقل من حيث مبدأ وقوعها" (٢) .

(١) انظر على سبيل المثال : د / السنهوري ، المرجع السابق، ص : ١٣١٨ ، د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٦٠ ، د / خميس خضر : المرجع السابق، ص : ٤١٤ ، د / نزيه المهدي ، عقد التأمين ١٩٩٢ ، دار النهضة العربية ، ص : ٢٧ ، د / توفيق فرج ، ص : ٥٦ ، د / عبد الودود يحي : ص : ٣١ .

(٢) د / جلال محمد إبراهيم - التأمين : المرجع السابق، فقرة ٨١ ، ص : ١٣٣ .

إلا أننا نرى أن هذا التعريف يقتصر على أحد أوصاف الخطر فقط وهو الاحتمال ولا يبرز تعلق هذه الحادثة بالتأمين ومن ثم يمكننا تعريف الخطر في مجال التأمين بأنه :

" حادثة مشروعة محتملة الوقوع من حيث المبدأ على الأقل يريد المؤمن توقي آثارها المستقبلية "

وفي ضوء هذا المفهوم فإننا نتناول شروط الخطر وأنواعه كل في مطلب مستقل على النحو التالي

- المطلب الأول : شروط الخطر .
- المطلب الثاني : أنواع الخطر .

المطلب الأول شروط الخطر

من المفهوم السابق للخطر يتضح أن الحادثة المراد التأمين عليها لكي تعتبر خطرا يجب أن يتوافر فيها الشروط الآتية :

- ١- أن تكون حادثة احتمالية
 - ٢- ألا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد المتعاقدين وخاصة المؤمن له
 - ٣- أن تكون حادثا مشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب .
- أولا- يجب أن يكون الخطر حادثا احتماليا :**

يجب أن يكون الخطر كونه محقق الوقوع غير مؤكد الوقوع من حيث إمكانه وقوعه ، أو وقت هذا الوقوع حيث لا ينال من احتمالية الخطر كونه محقق الوقوع كالوفاة لأنها بالرغم من تحقق وقوعها إلا أن تاريخ هذا الوقوع غير مؤكد والعبرة في هذه الحالة بوقت الوقوع وليس بتحقق الوقوع ذاته^(١) .

(١) في هذا المعنى : د / حسام لطفي ، المرجع السابق، ص : ١٣٤ .

واحتمالية الخطر على هذا النحو تتطلب أن يكون هذا الخطر :

١- غير محقق الوقوع .

٢- أمرا مستقبلا .

٣- أمرا ممكنا

١- الخطر أمر غير محقق الوقوع :

يجب أن يكون الخطر المراد التأمين منه غير محقق الوقوع أي من المحتمل أن يقع أو لا يقع فإذا كان مؤكد الوقوع لا يصح أن يكون محلا للتأمين لأن التأكيد يتنافى مع الاحتمال ، واحتمال وقوع الخطر قد ينصب - كما سلفت الإشارة - على مبدأ الوقوع ذاته أي قد يقع أو لا يقع كالسرقة والحريق ، والمسؤولية ، أو ينصب على وقت الوقوع كالوفاة لأنها وإن كانت مؤكدة الوقوع إلا أن وقت الوقوع غير مؤكد مما يضيف عليها درجة الاحتمالية المطلوبة^(١).

وبذلك يتسع مفهوم الخطر في التأمين عن الشرط كأحد أوصاف الالتزام والذي يقتصر على كونه أمرا مستقبلا غير محقق الوقوع فقط أي ينصب على ذات الواقعة ومدى كونها ستقع أم لا ، فإذا كانت محققة الوقوع بيد أن وقت وقوعها غير معلوم كالوفاة فإنها تخرج من نطاق الشرط وتلحق بالأجل ، مما يجعل الخطر في التأمين يشمل دائرتي الشرط والأجل كوصفين للالتزام في القانون المدني^(٢) .

(١) في هذا المعنى : د/ نزيه المهدي ، المرجع السابق، ص : ٣٨ ، د / السنهوري ص : ١٢١٩ .

(٢) في هذا المعنى د / جلال إبراهيم، المرجع السابق، ص : ١٣٦ ، د / نزيه المهدي ، المرجع

السابق ، ص : ٣٩ ، د / السنهوري ص : ١٢١٩ .

٢- الخطر أمر مستقبلي :

ويقتضي الاحتمال كذلك أن يكون الخطر المؤمن منه أمراً مستقبلياً لأن الأمر المستقبلي هو الذي يحتمل فيه الوقوع وعدمه ، أما الأمر الماضي فقد وقع فعلاً فصار مؤكداً. ولكن هل يجب فعلاً أن يكون الأمر مستقبلياً من الناحية الواقعية ، أم يكفي ألا يعلم به الطرفان وقت التعاقد ، بمعنى إذا كان هناك خطر وقع فعلاً بيد أن الطرفين (المؤمن والمؤمن له) ، لا يعلمان بهذا الوقوع فهل يجوز إبرام التأمين بشأنه أم لا ؟

يسمى هذا الخطر بالخطر الظني ، والرأي مستقر على عدم جواز التأمين بشأنه بالنسبة للمخاطر البرية ، أما المخاطر البحرية فالرأي الغالب مستقر على جواز التأمين منها^(١).

٣- الخطر أمر ممكن :

ويقتضي الاحتمال أن يكون الحادث المؤمن منه ممكناً أي غير مستحيل لأن من شأن الاستحالة تأكيد عدم الوقوع وهو ما يتنافى مع الاحتمال كذلك^(٢) .

(١) انظر في ذلك : د / توفيق فرج : المرجع السابق ، فقرة : ٢٢ ، ص : ٥٧ ، وما بعدها ، د / فتحي سيد عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص : ١١١ ، فقرة : ٨١ ، د / عبد الودود يحيى ، المرجع السابق ، ص : ٣٤ .

وانظر في التأمين من الخطر الظني بصفة خاصة د / محمود سمير الشرقاوي ، الخطر في التأمين البحري رسالة دكتوراه ١٩٦٦ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ص : ٧٣ وما بعدها ، د / رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مدى جواز التأمين من الخطر الظني ، الطبعة الأولى ٢٠٠٢ م ، دار النهضة العربية ، ص : ١٩ وما بعدها .

(٢) في هذا المعنى د / جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق فقرة ٨٥ ص : ١٣٧ وما بعدها د / حسام لطفي ، المرجع السابق ص : ١٣٤ د / نزيه المهدي ، المرجع السابق ص : ١١٥ ، د / أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، ص ١١٦ د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٢٠٣ .

والاستحالة نوعان : مطلقة : وهي التي ترجع إلى طبيعة الأشياء ذاتها والتي تدل على عدم إمكان تحقق هذا الخطر بالنسبة لجميع المؤمن لهم وفي كل الظروف والأحوال ويمثل الفقه لها بالتأمين من سقوط كوكب ، أو تجمد مياه النيل صيفا ، أو ضد الطوفان وثوران البراكين في القاهرة . ويؤدي هذا النوع من الاستحالة إلى بطلان عقد التأمين بطلانا مطلقا لانعدام محله .

واستحالة نسبية وهي التي يكون الخطر فيها ممكن الوقوع بيد أنه في ظروف معينة ولأشخاص محددين يستحيل وقوعه ومن ثم فهو لا يرتبط بقوانين الطبيعة ، وتتمثل هذه الاستحالة في صورتين :

الأولى : انعدام الخطر عند إبرام عقد التأمين ، إما لزواله في هذا الوقت كتأمين شخص على وصول بضاعة قادمة برا ويتضح أن البضاعة وصلت فعلا، أو لسبق تحققه فعلا ، كتأمين شخص على منزل ضد الحريق ويتضح أنه احترق فعلا ، وفي هذه الحالة يبطل التأمين بطلانا مطلقا لانعدام محله كذلك .

والثانية : زوال الخطر أثناء تنفيذ عقد التأمين لهلاك الشئ المؤمن عليه بخطر غير الخطر المؤمن منه كتأمين شخص على سيارة ضد السرقة فيتضح أنها احترقت ، فهنا يستحيل تحقق السرقة لهلاك السيارة بالحريق . وهذه الاستحالة تؤدي إلى انفساخ عقد التأمين فتبرأ ذمة المؤمن له من باقي الأقساط بسبب هلاك الشئ المؤمن عليه^(١).

ثانيا. يجب ألا يتوقف الخطر على محض إرادة أحد الطرفين :

يشترط في الخطر المؤمن منه كذلك ألا يتوقف على أحد المتعاقدين ، فالمؤمن سيجعل تحققه مستحيلا حيث سيعمل جاهدا على عدم وقوع الخطر

(١) د / جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، ص : ١٣٩ .

حتى لا يتحمل بمبلغ التأمين ، وتوقف تحقق الخطر على محض إرادة المؤمن له سيجعل تحققه مؤكدا حيث قد يعتمد وقوعه حتى يحصل على مبلغ التأمين . وكل من الاستحالة والتأمين يتعارضان مع الاحتمال الذي تقوم عليه عملية التأمين . ومن ثم يبطل عقد التأمين بطلانا مطلقا لانعدام محله وهو الخطر . ولذا فإن هذا الشرط - كما يرى البعض بحق - يتفرع عن شرط الاحتمال السابق ويرتبط به^(١)

وبناء على ذلك فلا بد أن يكون تحقق الخطر متوقفا على أمر خارجي عن إرادة أحد العاقدين أو كليهما حتى يصح التأمين عليه ، فيصح التأمين إن توقف تحقق الخطر على فعل الطبيعة كالسيول والفيضانات التي تؤدي إلى إتلاف المزروعات ، أو الأمور القدرية ، كنشوب الحروب أو الثورات الشعبية ، أو إرادة الغير كالسرقة ، أو حتى اشتراك إرادة الغير مع إرادة المؤمن له كاشتراك إرادة الفتاة المطلوبة للزواج مع إرادة طالب الزواج الذي أمن نفسه لصالح الزواج^(٢) .

أما إن توقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين وخاصة المؤمن له فلا يصح التأمين إذ أنه فضلا عن كونه ينافي اعتبارات النظام العام والأخلاق فإنه يستحيل حساب احتمالات وقوعه^(٣) .

(١) د / المنهوري، المرجع السابق ، فقرة ٦ ، ص : ١٢٢٢ ، هامش (١) ، د / جلال إبراهيم : المرجع السابق، فقرة ٩١ ، ص : ١٤٩ ، ١٥٠ ، عبد المودود يحيى ، المرجع السابق، ص : ٣٦ .
(٢) د/ حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص : ١٣٧ ، د / عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص : ٢٤١ .

(٣) في هذا المعنى د / فتحي عبد الرحيم عبد الله ، المرجع السابق، ص : ١١٤ ، د / جلال محمد إبراهيم ، ص : ١٥٨ .

ووفقاً لذلك فإن الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له يؤدي إلى إعفاء المؤمن من مبلغ التأمين الذي التزم به^(١) .

وهذا ما نص عليه صراحة القانون الفرنسي بالنسبة لكل أنواع التأمين حيث تقضي المادة ٢/١٢ من قانون التأمين الفرنسي الصادر في ١١ يوليو سنة ١٩٢٠ بعدم ضمان غش المؤمن له حتى ولو وجد اتفاق على عكس ذلك

وهو ما يتضمنه كذلك القانون المدني المصري في نصوص متفرقة حيث تقضي المادة ٧٥٦ ببراءة ذمة المؤمن من مبلغ التأمين في حال التأمين على الحياة إذا انتحر المؤمن له . وتقضي المادة ٧٦٨ بعدم التزام المؤمن بتعويض الأضرار والخسائر أو غشه ، وتقضي المادة ١/٧٥٧ بعدم التزام المؤمن بمبلغ التأمين في حال التأمين على حياة الغير إذا حدثت الوفاة بتعمد من المؤمن له أو بتحريض منه.

وكذلك لا يجوز التأمين من الخطأ العمدي في إطار التأمين من المسؤولية ، فلا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من المسؤولية عما سيقع منه من حوادث تصيب الغير بضرر ثم يتعمد إلحاق الضرر بالغير والذي سيرجع بدوره على المؤمن للحصول على التعويض عما لحقه من الضرر ، فإذا ثبت للمؤمن تعمد المؤمن له وقوع الضرر فإنه لا يكون مسؤولاً عن هذا الضرر وتبرأ ذمته من تعويضه .

(١) انظر في تفاصيل عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي ومبرراته والاستثناءات الواردة عليه، د / جلال محمد إبراهيم، المرجع السابق ص : ١٥١ ، وما بعدها ، فقرة : ٩٢ وما بعدها .

استثناءات من قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له :

استثنى المشرع المصري من قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي للمؤمن له حالتين هما :

الحالة الأولى : جواز التأمين من الانتحار بشروط معينة :

فبالرغم من أن الفقرة الأولى من المادة ٧٥٦ من القانون المدني تنص صراحة على أنه ، تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته .

إلا أن الفقرة الثانية تنص على أنه :

" إذا كان السبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله .

وهذه الفقرة تدل بوضوح على تحمل المؤمن بمبلغ التأمين في حالة انتحار المؤمن متى كان سبب هذا الانتحار المرض الذي أفقد المنتحر إرادته ولو كان هذا الانتحار عن إدراك واختيار منه .

كما تنص المادة ٧٥٦ في نهايتها أيضاً على أنه " وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من العقد .

وهذه الفقرة واضحة الدلالة أيضاً على أن المؤمن يتحمل بمبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له بعد سنتين من تاريخ العقد متى كان ذلك أحد الشروط المدرجة في وثيقة التأمين .

وهذه الفقرة تمثل بالفعل استثناءً حقيقياً على قاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي ، حيث تسمح للمؤمن له إدراج شرطاً في وثيقة التأمين يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين في حالة انتحار المؤمن له ولو كان هذا الانتحار عن اختيار وإدراك ، إلا أنه قيدت أعمال هذا الاستثناء بقيدتين : يتمثل أولهما في الاتفاق على ذلك بموجب هذا الشرط الذي يغطي الانتحار العمدي ، بينما يتمثل الثاني : في ضرورة وقوع هذا الانتحار بعد سنتين على الأقل من التعاقد .

والحكمة من ذلك كما يرى البعض عدم إقدام الشخص على الانتحار بعد إبرام التأمين مباشرة ليستفيد الورثة من هذا التأمين، حيث يعتبر اشتراط فترة السنتين في هذه الحالة محاولة للقضاء على شبهة المضاربة أو التحايل^(١).

الحالة الثانية : جواز التأمين من الخطأ العمدي إذا صدر هذا الخطأ لمبررات قوية :

وهذه الحالة أوردتها المادة ١٠٧ من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ، حيث كانت تنص على أنه : " لا يكون لزيادة المخاطر أثر في الحالتين الآتيتين :

أ- إذا كانت لحماية مصلحة المؤمن .

ب- إذا فرضها واجب إنساني أو فرضتها المصلحة العامة .

ولكن هذا النص حذف في مجلس الشيوخ لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسمه لتنظيمها بقوانين خاصة^(٢) .

(١) راجع في ذلك د / نزيه المهدي، المرجع السابق، ص : ٥٤ ، د / جلال إبراهيم ، المرجع السابق، ص : ٢١٦ ، ٢١٧ .

(٢) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ٥ / ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، في الهامش .

ووفقاً لهذا النص فإنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي متى صدر هذا الخطأ لمبررات قوية والتي تتمثل كما يرى البعض فيما يلي :

١- مبررات حماية المؤمن نفسه ، أي ارتكاب المؤمن له الخطأ لتلافي آثار أخرى أشد ضرراً من شأنه تكليف المؤمن بمبالغ أكثر من الضرر الناتج عن الخطأ العمدي كإتلاف بعض المنقولات لإتقاذ منازل أو مزروعات من حريق ضخم .

وأخذت بهذا الحكم المادة ٧٦٦ من القانون المدني المصري بقولها " ولا يقتصر التزامه " المؤمن " على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق " .

٢- ارتكاب الخطأ العمدي لتأدية واجب إنساني أو لحماية المصلحة العامة كمن يقدم على إنقاذ غيره من الغرق فيموت، أو يعرض بعض أمواله المؤمن عليها للتلف أو الهلاك من أجل حماية المصلحة العامة أو لحماية جمهور المواطنين .

٣- ارتكاب الخطأ العمدي دفاعاً عن النفس : كمن يؤمن لمصلحته على حياة الغير ويضطر لقتل هذا الغير دفاعاً عن النفس ، فإن ذلك لا يؤثر على هذا التأمين^(١).

جواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير :

إذا كان المؤمن لا يضمن الأضرار الناتجة عن الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له، إلا أنه يضمن الأضرار الناتجة عن خطأ الأشخاص الذين يكون

(١) راجع في ذلك : د / السنهوري، ص : ١٢٢٥ ، د / نزيه المهدي ص : ٥٤ ، ٥٥ .

المؤمن له مسئولاً عنهم ، حيث لا يعتبر هذا الخطأ صادر عن المؤمن له شخصياً، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ٧٦٦ من القانون المدني بقولها : " يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم مهما يكن نوع خطأهم ومداه .

فهذا النص يدل على ضمان المؤمن لجميع الأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم أياً كان خطأهم ، عمدياً كان أم لا ، ويدل على ذلك عبارة : (مهما يكن نوع خطأهم ومداه) ، ولكن من هم الأشخاص الذين يكون المؤمن مسئولاً عنهم ؟

وهل يسري هذا الضمان في كل أنواع التأمين ؟

هذا ما أثاره النص السابق من تساؤلات عن نطاق النص السابق من حيث الأشخاص وأنواع التأمين التي يشملها على النحو التالي :

أولاً : من حيث الأشخاص :

جاءت عبارة النص السابق عامة من حيث الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم بما يفيد جواز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من أي شخص يكون المؤمن له مسئولاً عنه أياً كان مصدر هذه المسؤولية سواء كان القانون أم حكم القضاء أم الاتفاق.

ومن ثم يعتبر من هؤلاء الأشخاص من يكون المؤمن له مسئولاً عنه باعتباره متنوعاً ، كمسؤولية الأب عن أعمال ابنه القاصر ، ومسؤولية صاحب العمل عن أعمال عماله العمدية أثناء تأدية العمل .

وكذلك من يكون المؤمن له مسئولاً عنهم بناءً على حكم قضائي كمسؤولية الوصي أو القيم عنهم تحت وصايته أو المحجور عليهم ، ويعتبر من هؤلاء

الأشخاص أيضاً من يكون المؤمن له مسئولاً عنهم لعلاقة تعاقدية بينهما، كمسئولية الأصيل عن أعمال الوكيل أو النائب فيجوز التأمين عن أخطار أيّاً منهما^(١) .

ولا ينطبق حكم المادة ٧٦٩ السابق على ممثلي الشخص المعنوي لأن الخطأ الصادر منهم لا يعتبر صادراً من الغير، وإنما هو خطأ شخصي فيما يرتكبونه من أعمال عمدية لا يجوز التأمين منها^(٢) .

ثانياً : بالنسبة لأنواع التأمين :

يعتبر التأمين من المسئولية هو المجال الخصب الذي ينطبق عليه حكم المادة ٧٦٩ السابق ، والمتعلق بجواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير ، حيث يجوز للشخص أن يؤمن ضد مسئوليته عن أعمال تابعة العمدية . ويمد الفقه القانوني هذا الحكم إلى سائر أنواع التأمين الأخرى كالتأمين ضد السرقة والحريق باعتبار أن ما يصدر فيها من أخطاء لا تتعلق بإرادة المؤمن له، وإنما ضد هذه الإرادة^(٣) .

ويرى البعض كذلك أن هذا النص يعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأي اتفاق على خلافه يقع باطلاً إلا إذا كان هذا الاتفاق

(١) راجع في ذلك : د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٧٢ ، ٧٣ ، د / نزيه المهدي ، ص : ٥٦ ،

د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٢٨ ، ٢٩ .

(٢) د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٧٣ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٢٨ .

(٣) د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٧٣ ، د / نزيه المهدي ، ص : ٥٧ ، د / عبد الرازق حسن

فرج ، ص : ٢٨ .

لمصلحة المؤمن له أو المستفيد^(١) ، ومن ثم لا يجوز للمؤمن الاتفاق على إعفائه من الضمان في حالة صدور خطأ عمدي ممن يكون المؤمن له مسئولاً عنهم .

وإذا كان من الجائز التأمين من الخطأ العمدي الصادر من الغير فإنه ومن باب أولى يجوز التأمين من الخطأ غير العمدي الذي يصدر منه سواء كان جسيماً أو يسيراً^(٢).

جواز التأمين من خطأ المؤمن له غير العمدي :

تنص الفقرة الأولى من المادة ٧٦٨ من القانون المدني على أنه " يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة".

ومفاد هذا النص أنه يجوز للشخص أن يؤمن نفسه ضد ما يصدر منه من أخطاء غير عمدية كالحريق ، والمسئولية عن الحوادث وغيرها، سواء كانت هذه الأخطاء جسيمة أم يسيرة، حيث إن الإنسان معرض لارتكاب بعض الأخطاء في أي وقت ، ومنهما ما يتم بإهمال وعدم تبصر كحوادث السيارات ، أو الحرائق، وفي منع التأمين من هذه الأعمال أو الأخطاء فضلاً عن تأثيرها على وضع المضرور وتعرضه لعدم الحصول على التعويض من المخطئ لإعساره مثلاً، افتقاد التأمين للعديد من مزاياه^(٣) .

(١) د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٢٩ .

(٢) المرجع السابق نفس الموضع .

(٣) في هذا المعنى د / نزيه المهدي ، ص : ٤٩ .

وإذا كان التأمين من الخطأ اليسير أمر محل اتفاق ، إلا أن التأمين من الخطأ الجسيم ، بل وخطأ المؤمن له بصفة عامة كان محل اعتراض له من جانب بعض الفقه الفرنسي بدعوى أن في التأمين من خطأ المؤمن له يشجعه على الإهمال وزيادة أخطائه لشعوره بعدم تحمل مغبة ذلك^(١) .

إلا أن الرأي السائد لدى الفقه اتجه نحو جواز التأمين من خطأ المؤمن له الجسيم واليسير على حد سواء في كل أنواع التأمين ، سواء كان تأميناً على الأشخاص أم على الأموال ، أم من المسؤولية^(٢) .

ثالثاً : يجب أن يكون الخطر أمراً مشروعاً :

إضافة إلى وجوب كون الخطر حادثاً احتمالياً ، ولا يتوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين وخاصة المؤمن له فإنه يجب أن يكون هذا الخطر أيضاً حادثاً مشروعاً ، أي غير مخالف للنظام والآداب .

ومن ثم لا يجوز إبرام عقد التأمين لدرء المخاطر الناجمة عن الاتجار في المخدرات أو الرقيق أو لممارسة أعمال غير مشروعة كالقمار والدعارة أو لمواجهة مخاطر عمليات التهريب أو التأمين على الحياة إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم الإعدام أو التأمين من المسؤولية الجنائية حتى ولو كانت العقوبة هي الغرامة المالية ، كما لا يجوز كما سلفت الإشارة التأمين من الحوادث التي تقع بغش من المؤمن له^(٣) .

(١) ذكر هذا الرأي د / جلال محمد إبراهيم ، ص : ١٦٦ .

(٢) انظر على سبيل المثال : د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٣١ ، د / أحمد شرف الدين ، ص : ١٩٢ ، د / جلال محمد إبراهيم ، ص : ١٦٦ ، د / حسام الأهواني ، ص : ٤٨ ، د / نزيه المهدي ، ص : ٤٩ .

(٣) انظر في هذا الشرط بالتفصيل : د / السنهوي : المرجع السابق ، فقرة ٦٠١ ، ص : ١٢٢٧ ، وما بعدها ، د / البدر اوي ، المرجع السابق ، فقرة ١٠٢٠ ، ص : ١٤١ ، د / توفيق فرج ، المرجع

إلى غير ذلك من الممارسات أو الأمور التي تخالف فكرة النظام العام والآداب، حيث لا يجوز أن يكون التأمين سنداً للقيام بعمل غير مشروع .

المطلب الثاني

أنواع الخطر

للخطر أنواع عديدة حسب أوصافه المختلفة، فهناك خطر ثابت وخطر متغير وخطر معين وخطر غير معين ، ونعرض لها بإيجاز على النحو التالي :

أولاً : الخطر الثابت والخطر المتغير :

- **الخطر الثابت** : هو الخطر الذي تكون احتمالات تحققه ثابتة طوال مدة التأمين أو خلال فترة زمنية معينة على الأقل تقدر في الغالب بسنة، كخطر الحريق مثلاً ، إذ إنه بالرغم من تزايد نسبتها في الصيف عنه في الشتاء ، إلا أن متوسط نسبة تحققه لا يتغير من سنة إلى أخرى، وكذلك خطر السرقة، والتأمين من الحوادث، ولا يعني الثبات أن يكون الخطر منتظماً ، بل قد تطرأ عليه بعض التغيرات المؤقتة التي لا تؤثر كثيراً على نسبة وقوعه^(١) .

الخطر المتغير : هو الخطر الذي تختلف احتمالات تحققه زيادة ونقصاناً من فترة لأخرى خلال فترات التأمين .

السابق فقرة ٢٠، ص: ٧٨، د/ جلال محمد إبراهيم ، المرجع السابق ، فقرة ١٣٨ وما بعدها، ص : ٢٢٠، د/ حسام لطفي : المرجع السابق ، ١٤٠، د / نزيه المهدي - المرجع السابق ، ص : ١٣١، د / عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص : ٣٨ وما بعدها .
(١) د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٣٢، د / نزيه المهدي ، ص : ٦٣ .

كالتأمين على الحياة لحال الوفاة مثلاً، حيث يزداد احتمالات وقوع الخطر كلما تقدم السن بالمؤمن له، بخلاف التأمين لحال البقاء الذي يتناقص فيه احتمالات وقوع الخطر بزيادة السن واقتراب مدة التأمين من نهايتها .

وتبدو أهمية التفرقة بين هذين النوعين في تحديد قسط التأمين ، حيث يكون القسط ثابتاً إذا كان الخطر ثابتاً ، بينما يكون القسط متغيراً إذا كان الخطر متغيراً، تطبيقاً لمبدأ أساسي في التأمين وهو وجوب تناسب القسط مع الخطر ، بيد أن هذا المبدأ أصبح نظرياً إلى حد ما ، حيث جرت عادة شركات التأمين عملياً على تحديد سعر ثابت للقسط طوال فترة التأمين أياً كان نوع الخطر ثابتاً أو متغيراً ، حتى لا ينفر الناس من التأمين خوفاً من ارتفاع ما يدفعونه من أقساط، ولكن هذه الشركات بالطبع تأخذ في حساباتها عند تحديد هذا القسط مدى تغير درجة احتمال وقوع الخطر، وتحسب متوسط هذا التغير خلال فترة التأمين وتحدد بناءً على ذلك قيمة القسط الذي يتحمله المؤمن له طوال مدة التأمين^(١).

ثانياً : الخطر المعين والخطر غير المعين :

- **الخطر المعين :** هو الخطر الذي يرد على محل معين وقت إبرام التأمين سواء كان هذا المحل شخصاً في التأمين على الحياة أو على الأشخاص، أم كان شيئاً في التأمين على الأشياء .

الخطر غير المعين : فهو الذي يرد على محل غير معين وقت إبرام التأمين ، وإنما يتم تحديد هذا المحل عند تحقيق الخطر، كالتأمين من المسؤولية، حيث لا يمكن تحديد حجم المسؤولية التي سيطالب بها المؤمن له إلا عند تحقق الخطر، وقيام هذه المسؤولية بالفعل، ولأن المؤمن له لا يبرم التأمين ضد حادث معين

(١) في هذا المعنى د / نزيه المهدي ، المرجع السابق، ص : ٦٤ ، د / السنهوري ص : ١٢٣٣ ، د / توفيق فرج ، ص : ٣٢ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٢٥

وإنما يبرم التأمين ضد ما يقام عليه من دعاوى مسئولية في المستقبل، وهو ما لا يتم تعيينه إلا عند تحققه بالفعل .

وتظهر أهمية التفرقة بين هذين النوعين من ناحية إمكان تحديد مبلغ التأمين الذي سيجب على المؤمن دفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر.

فإذا كان الخطر معيناً : فإنه يمكن معرفة مبلغ التأمين الذي سيتحمله المؤمن عند تحقق الخطر، وقد يتم تحديد هذا المبلغ بناءً على قيمة الشيء المؤمن عليه، أو في حدود مبلغ أقل يتفق عليه الطرفان كتعويض للمؤمن عند وقوع الحادث، وفي التأمين على الأشخاص يمكن للطرفين الاتفاق على أي مبلغ يلتزم المؤمن بدفعه بصرف النظر عن قدر الضرر الذي ينجم عن تحقق الخطر المؤمن منه .

وإذا كان الخطر غير معين : فلا يمكن تحديد مبلغ التأمين مقدماً لعدم تعيين المحل أو الشيء الذي يمكن تحديد هذا المبلغ على أساسه .

وقد يتفق الطرفان على تحديد مبلغ كحد أقصى للالتزام المؤمن ، بحيث لا يفاجأ المؤمن بدفع مبلغ أكبر منه ويكون التأمين في هذه الحالة محدداً ، وقد لا يحدد الطرفان هذا المبلغ ولا يتفقان على حد أقصى للالتزام المؤمن فيظل التأمين غير محدد، وقد يحتاط المؤمن لنفسه ويحث المؤمن له على الاحتياط وعدم الإهمال ، فيتفق معه على تحمله (المؤمن له) لجزء من الخسارة كمبلغ معين، أو نسبة معينة من قيمة الضرر ويسمى هذا الاتفاق في هذه الحالة بشرط عدم التغطية الإجباري، أو شرط التحرير من بعض الخسارة^(١) .

(١) انظر في هذين النوعين للخطر وأهمية التفرقة بينهما د / السنهوري، ص : ١٢٣٣ ، ١٢٣٤ ، د / توفيق فرج ، ص : ٣٣ ، د / عبد الرزاق حسن فرج ، ص : ٣٦ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٤٤ .

المبحث الثاني

القسط (مقابل مبلغ التأمين)

مفهوم القسط :

القسط هو الركن الثاني من أركان التأمين وأحد أهم هذه الأركان ، حيث يشكل مع الخطر وجهي عملية التأمين ، ومن ثم فهو عنصر أساسي من عناصر التأمين ولا يقوم إلا به ويقع باطلاً عند فقدانه .

ويمكن تعريف القسط بأنه :

المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه، ولذا يعتبر ثمناً للأمان الذي يحصل عليه المؤمن له ، ثمناً للخطر الذي يتحمله المؤمن^(١) .

كما يعتبر القسط أحد الشروط الفنية الملازمة لقيام عملية التأمين، حيث عن طريقه يمكن للمؤمن تعويض ما يتحقق من أخطار من خلال إجراء المقاصة بينها وتحقيق التعاون والتبادل بين المؤمن لهم جميعاً طبقاً لقوانين الإحصاء ، حيث يجمع المؤمن الأقساط من المؤمن لهم جميعاً ، ويعوض ما يلحق بأحدهم من ضرر من هذه الأقساط وبدونها لا يمكنه القيام بذلك، ولذلك فالقسط كما يرى البعض أحد أركان عقد التأمين من الناحية القانونية وشرط جوهري لإتمام عملية التأمين من الناحية العملية والفنية^(٢) .

(١) في هذا المعنى د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٤٤ .

(٢) د / نزيه المهدي ، ص : ٦٩ .

وتعتبر لفظة القسط هي المعنى الدارج للمبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن، حيث يغلب تسميته بذلك، ويطلق عليه في التأمين التعاوني "اشتراكاً"^(١)

عناصر القسط :

ويتم تحديد القسط عن طريق عنصرين أساسيين يتحكما في هذا التحديد ، هما :

العنصر الأول : القسط الصافي .

العنصر الثاني : علاوات القسط .

ومن مجموعهما يتكون المبلغ الإجمالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه، ونتناول كلاً منهما بشيء من التفصيل على النحو التالي :

العنصر الأول : القسط الصافي

ويقصد به المبلغ الذي يلتزم المؤمن له في مواجهة المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه، ولذا فهو يمثل قيمة الخطر، ويتحدد بناءً على قواعد الإحصاء التي يقوم بها خبراء المؤمن، ليكون مساوياً لقيمة الخطر الذي يتحمله المؤمن، ويتحدد كذلك على أساس مبلغ التأمين ومدته وسعر الفائدة التي يحصل عليها المؤمن من توظيف مجموع ما يحصل عليه من أقساط .

وبناءً على ذلك فإن هذا القسط يتحدد في ضوء الأسس الآتية :

١- درجة احتمال الخطر وجسامته .

٢- مدة التأمين .

(١) د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٤٤ .

٣- سعر الفائدة التي يحصل عليها المؤمن من مجموع الأقساط عند توظيفها .

أولاً : درجة احتمال الخطر ودرجة جسامته :

لدرجة احتمال الخطر ودرجة جسامته دور هام في تحديد قيمة القسط كما سيتضح فيما يلي :

١- درجة احتمال الخطر :

ويقصد بها فرض تحقّقه ، أي تحديد النسبة بين الحالات التي يتحقّق فيها الخطر سنوياً ، وعدد الحالات التي يجري الحساب على أساسها ، وذلك وفقاً لما يقوم به خبراء شركة التأمين من دراسات إحصائية لتحديد نسبة احتمال تحقّق الخطر .

ففي التأمين من حوادث السيارات مثلاً لو فرض أن عدد هذه الحوادث يمثل عشرة حوادث في كل ألف سنوياً فإن نسبة الاحتمال تساوي واحد في المائة ، فلو فرضنا أن كل سيارة مؤمن عليها بألف جنيه مثلاً كانت قيمة القسط على النحو التالي :

١٠ نسبة الاحتمال × مبلغ التأمين = قيمة القسط .

$$١٠ / ١٠٠٠ \times ١٠٠٠ = ١٠ \text{ جنيهات .}$$

ولو كانت نسبة الاحتمال ثمانية في الألف فإن قيمة القسط ستكون ثمانية جنيهات .

$$٨ / ١٠٠٠ \times ١٠٠٠ = ٨ \text{ ثمانية جنيهات .}$$

وبذلك تزداد قيمة القسط بزيادة درجة احتمال وقوع الخطر وتنخفض بانخفاضه.

٢- درجة جسامة الخطر :

وتلعب كذلك درجة جسامة الخطر دوراً كبيراً في تحديد القسط الذي سيدفعه المؤمن له، أي مدى الخسارة التي يسببها هذا الخطر حال وقوعه، وهل يترتب عليه حينئذ هلاكاً كلياً للشيء المؤمن عليه أم جزئياً ؛ لأن المؤمن له سيتحمل بمبلغ التأمين كاملاً في حالة الهلاك الكلي، وسيتحمل بجزء منه في حالة الهلاك الجزئي ، وهو الجزء الذي يتناسب مع الضرر الذي أصاب المؤمن له، فإذا كانت نسبة احتمالات وقوع تشير إلى أن الخطر يؤدي إلى الهلاك الكلي للشيء المؤمن عليه، فإن المؤمن سيحدد القسط بناءً على ذلك، أما إذا دلت هذه النسبة على أن الهلاك الناجم عن الخطر يكون جزئياً فقط فإن المؤمن سيحدد القسط في ضوء ذلك أيضاً ، فتقل قيمة القسط حينئذ ، وهو ما يدل على أن القسط يزداد بزيادة جسامة الخطر وينخفض بانخفاضها (١).

مبدأ تناسب القسط مع الخطر ونتائجه :

الارتباط بين القسط والخطر على النحو السابق لا ينظر إليه وقت إبرام عقد التأمين فقط ، وإنما يظل قائماً خلال مدة التأمين، فيزداد القسط بزيادة احتمالات وقوع الخطر ودرجة جسامته ، وينخفض بانخفاضها وهو ما يترتب عليه النتائج التالية :

سقوط التزام المؤمن له بدفع القسط بانعدام الخطر المؤمن منه، فإذا زال الخطر أو أصبح مستحيلاً سقط القسط، فإذا تم التأمين على سيارة مثلاً ضد السرقة وبعد مضي فترة من التأمين هلكت السيارة بحريق مثلاً ، فهنا انعدام

(١) انظر في تأثير درجة احتمال الخطر ودرجة جسامته على قيمة القسط، د / نزيه المهدي ، ص : ٧١ ، د / السنهوري ، ص : ١١٤٤ ، د / عبد المنعم البدر اوي ، ص : ٨٠ ، د / جلال إبراهيم، ص : ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

الخطر لانعدام محل التأمين، وهو الشيء المؤمن عليه باحتراقه ، وفي هذه الحالة يسقط التزام المؤمن له بدفع القسط.

٢- زيادة القسط بتفاقم الخطر :

فإذا كان الخطر المؤمن منه ثابتاً وتم تحديد القسط بناءً على ذلك ثم طرأت ظروف أثناء تنفيذ العقد أدت إلى زيادة درجة احتمال وقوع الخطر عن تلك التي تم حساب القسط على أساسها ، فإنه يجب حينئذ التدخل لإيجاد التناسب بين الخطر والقسط مرة أخرى ، وزيادة قيمة القسط عن تلك التي تم تحديدها في بادئ الأمر.

٣- إنقاص القسط بتناقص الخطر :

وكذلك يتعين التدخل لإنقاص قيمة القسط الذي تم تحديده في ضوء ظروف معينة اقتضت هذا التحديد ، ثم طرأت ظروف أخرى أدت إلى تناقص درجة الخطر ، وسواء كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد أم لا ، حيث يجوز للمؤمن له طلب تعديل قيمة القسط وتخفيضه في ضوء ما استجد من ظروف.

٤- إذا لم يتمكن المؤمن من أخذ فكرة حقيقية عن الخطر ومقداره وجسامته لسكوت المؤمن له بحسن نية عن الإدلاء ببعض بيانات الخطر، أو لتقديمه بيانات خاطئة عنه بدون قصد، فيجوز للمؤمن حينئذ المطالبة بزيادة القسط بما يتناسب مع جسامه الخطر الذي اتضحت له حقيقته أو إنهاء العقد. هذا إذا تكونت للمؤمن الصورة الحقيقية للخطر قبل وقوعه، أما إذا اتضحت له هذه الصورة بعد وقوعه جاز له تخفيض مبلغ التأمين ، فيتم حساب مبلغ التعويض حينئذ على النحو التالي :

$$\text{مبلغ التعويض} = \text{الضرر} \times \text{معدل القسط المدفوع}$$

معدل القسط الواجب الدفع

وهو ما يعرف بقاعدة تخفيض مبلغ التعويض بالتناسب مع القسط، أو قاعدة التخفيض التناسبي للقسط^(١).

وهذا ما تضمنته المادة ٧٦٤ من القانون المدني المصري في إطار التأمين على الحياة بقولها : " إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط (في سن من عقد التأمين على حياته) أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أدائه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أدائه على أساس السن الحقيقية .

ثانياً : مبلغ التأمين :

يتوقف تحديد القسط الصافي أيضاً على مبلغ التأمين، حيث يتم تحديد القسط في ضوء وحدة نقدية معينة تتخذ أساساً لتحديد القسط، وتحدد شركات التأمين هذه الوحدة بمائة جنيه ، فيقوم المؤمن بإجراء قوانين الإحصاء لتحديد سعر القسط المناسب مع الخطر، على أساس أن مبلغ التأمين هو مائة جنيه، ويتضاعف سعر القسط بتضاعف مبلغ التأمين عن المائة جنيه .

ففي التأمين من حوادث السيارات مثلاً : لو فرضنا أن سعر القسط المناسب مع الخطر هو خمسة جنيهات ، فيدل ذلك على أن المبلغ المؤمن به هو الوحدة الأساسية أي مائة جنيه، فإذا قام المؤمن له بالتأمين على سيارته بمبلغ خمسمائة جنيه ، فإن سعر القسط يتضاعف خمسة أضعاف ليصبح خمسة

(١) انظر في هذا المبدأ ونتائجه : د / البدراوي ، ص : ٨١ وما بعدها ، د / نزيه المهدي، ص : ٧٢ وما بعدها ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٣٩ ، د / جلال محمد إبراهيم ، ص : ٢٧١ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٤٤ .

وعشرين جنيهاً، ومن ثم يكون لمبلغ التأمين أثره على سعر القسط زيادة ونقصاناً فيزداد سعر القسط بزيادته وينقص بنقصانه^(١).

ثالثاً : مدة التأمين :

باعتبار أن عقد التأمين من عقود المدة ، أي التي يلعب الزمن فيها دوراً مهماً فإنه من الطبيعي أن يكون للفترة الزمنية التي يستمر فيها هذا العقد تأثيراً على معظم أحكامه، ومنها سعر القسط، حيث يتم تحديد هذا السعر في ضوء درجة احتمال تحقق الخطر خلال وحدة زمنية معينة، فيزداد القسط وينقص بناءً على هذه الوحدة الزمنية، وتجري عادة شركات التأمين على تقدير هذه الوحدة بسنة باعتبارها فترة كافية لتطبيق العوامل وأسس الإحصاء الفنية، وقوانين الأعداد الكثيرة التي تقتضي فترة كافية لتحقيق نتائج دقيقة ، على أن تتضمن هذه الفترة العديد من الظواهر والمواسم، حيث تتفاوت احتمالات وقوع المخاطر خلال السنة الواحدة ، فحوادث السيارات مثلاً ، تتزايد في مواسم السياحة والأجازات في المدن السياحية، كما تتفاوت احتمالات نشوب الحرائق من فصل لآخر .

وبناءً على ذلك فإن القسط المحدد في جداول أسعار التأمين هو المبلغ المستحق عن الخطر لمدة سنة ، فإذا أراد المؤمن إبرام عقداً يزيد عن سنة وليكن سنتين أو ثلاثة فإن هذا القسط سيتضاعف أيضاً مرتين أو ثلاثة .

وتوجد بعض أنواع التأمين التي لا تخضع لهذه القاعدة ، حيث لا يستمر الخطر فيها لمدة سنة كالتأمين على سلامة نقل البضائع من مدينة لأخرى، وتأمين الأضرار التي تلحق بعض المباني المؤقتة، أو التأمين ضد المطر

(١) في هذا المعنى د / نزيه ، ص : ٧٨ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٥٠ .

بمناسبة إقامة عرض رياضي، فهذه الأحداث تستمر لمدد قصيرة ، قد تكون أياماً أو أسابيع معدودة، ومن ثم لا يجب القسط فيها بناءً على الوحدة الزمنية المعروفة وهي السنة، وإنما يتم حساب القسط الصافي فيها بنسبة احتمال وقوع الخطر خلال المدة التي يستغرقها الحدث المراد تأمينه كالمدة التي تستغرقها نقل البضائع أو مدة نزول المطر أو فترة إقامة العرض الرياضي (١).

رابعاً : سعر الفائدة :

يقوم المؤمن بتحديد سعر القسط في ضوء سعر الفائدة إذ إنه يقوم بجمع الأقساط مقدماً، فيتكون لديه مبالغ طائلة كل عام، وتحتفظ شركات التأمين بمبلغ احتياطي لمواجهة التعويضات التي تلتزم بها في حالة وقوع بعض المخاطر، وقبل استخدام هذه المبالغ في تغطية هذه المخاطر تقوم هذه الشركات بتوظيفها واستثمارها والحصول من ورائها على فائدة تحقق لها إيراداً كبيراً يزيد على أصل المبلغ الاحتياطي المقدر لدرء الخطر المحتمل وقوعه ، مما يتطلب أن تضع هذه الشركات في حساباتها هذا الإيراد عند تقدير سعر القسط المطلوب من المؤمن له ، فينخفض هذا القسط بنسبة زيادة إيرادات سعر الفائدة، فإذا كان المؤمن له لا يحصل على هذه الفائدة بطريق مباشر إلا أنه يعود عليه بطريق غير مباشرة من خلال مراعاة المؤمن لما سيحصل عليه من فوائد عند تحديد القسط الصافي فيخصم منه المتوسط العام لسعر الفائدة (٢).

(١) في هذا المعنى د / فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص : ١٣٩ ، د / نزيه المهدي، ص :

٨٠ .

(٢) د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٥٢ ، د / نزيه المهدي، ص : ٨٢ .

العنصر الثاني : علاوات القسط أو أعباؤه

يضاف إلى القسط الصافي الذي يتم تحديده في ضوء احتمالات تحقق الخطر وجسامته، ومبلغ ومدى التأمين وسعر الفائدة بعض المصاريف الأخرى التي يطلق عليها أيضاً : أعباء أو علاوات القسط لتشكل مع القسط الصافي القسط المثقل Prime charge أو القسط التجاري Prime commercial ، ولا يتحمل المؤمن بطبيعة الحال هذه الأعباء، وإنما يضيفها إلى القسط الصافي ليتمثلها في النهاية المؤمن له .

وتتمثل هذه الأعباء فيما يلي :

١ - نفقات إبرام العقود .

٢ - نفقات تحصيل الأقساط .

٣ - مصاريف الإدارة .

٤ - الضرائب .

٥ - أرباح شركات التأمين .

أولاً : نفقات إبرام العقود : في الغالب لا يذهب الأشخاص إلى شركات التأمين لإبرام عقود التأمين لديها على أنفسهم أو على أموالهم، حيث لا يكثرث معظم الناس بما قد يقع لهم من حوادث مستقبلية لا يدركون عواقبها إلا القليل النادر منهم، ولذا درجت شركات التأمين على إرسال مندوبيها إلى الناس في بيوتهم أو مقار أعمالهم لتبصيرهم بأهمية التأمين وبيان فوائده ومميزاته لهم ، ويحثونهم على إبرام عقودهم ، ويحصل هؤلاء المندوبيين من وسطاء وسماسرة على أجر في مقابل ذلك يتمثل في صورة عمولة عبارة عن نسبة معينة من الأقساط أو من المبالغ المؤمن بها، وتعتبر هذه العمولة بالطبع عبئاً على

القسط؛ لأنها تدفع مقابل الجهود التي بذلت دون جدوى أيضاً^(١) ، ولا يتحملها شركات التأمين، وإنما تضاف إلى القسط الصافي الذي يدفعه المؤمن لهم .

ثانياً : نفقات تحصيل الأقساط : وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني فإن القسط يستحق أدائه في موطن المؤمن له (م ٢٤٧ / ٢ مدني) عدا القسط الأول ، فإن شركات التأمين تحرص على اشتراط الوفاء به في موطن المؤمن .

ومن ثم فإن شركات التأمين تخصص موظفين لتحصيل هذه الأقساط من عملائها المدينين بها في مواطنهم، ويتحمل أجورهم إضافة لمصاريف انتقالهم ، إلى جانب ما يتكبده من نفقات في سبيل ذلك، وهو ما يشكل في النهاية عبئاً على القسط الصافي الذي يدفعه المؤمن لهم ^(٢).

ثالثاً : مصاريف الإدارة : وهي كافة المصاريف التي تتحملها شركات التأمين في سبيل قيامها بأعمالها ، كأجور ومرتببات العاملين بها وأتعاب الخبراء ، ونفقات تسوية المخاطر ، ونفقات الوقاية منها، إلى جانب مصروفات الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها ومصروفات الدعاية والإعلان وإيجار العقارات وغيرها من الأمور اللازمة لمزاولة أنشطة الشركة، فهذه المصروفات يتحمل المؤمن لهم جزءاً منها يضاف إلى القسط الصافي المستحق عليهم^(٣).

(١) د / فتحي عبد الرحيم، ص : ١٤١ ، د / جلال إبراهيم، ص : ٢٨١ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٥٣ .

(٢) د / فتحي عبد الرحيم، ص : ١٤٣ .

(٣) د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٥٤ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٤٣ .

رابعاً : الضرائب : يضاف إلى القسط الصافي الذي يتحمله المؤمن له أيضاً الضرائب التي تفرضها الدولة على شركات التأمين، وما تحققه من أرباح ، وكذلك الضرائب التي تفرضها الدولة على عقود التأمين ذاتها والمستحقة من المؤمن لهم، حيث تحصلها شركات التأمين لحساب الدولة، فهذه الضرائب تضاف إلى القسط الصافي وتشكل عبئاً عليه^(١).

خامساً : أرباح شركات التأمين : تراعي شركات التأمين عند تقديرها للقسط الذي سيتحمله المؤمن له الربح الذي ترغب في تحقيقه ، إذ إنها شركات مساهمة لها مساهميها، وتقوم بتوظيف أموالها في عمليات التأمين ، وتسعى من وراء ذلك إلى تحقيق أرباح تعود عليها بالنفع الوفي، ويتحملها المؤمن لهم لتكون في النهاية أحد أعباء القسط الصافي الذي يتحملونه^(٢).

(١) د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٤٣ ، د / السنهوري ، ص : ١١٤٨ .

(٢) في هذا المعنى د / جلال إبراهيم ، ص : ٢٨١ ، د / السنهوري ، ص : ١١٤٨ .

المبحث الثالث

المصلحة في التأمين

المصلحة كما يعرفها معظم الفقه القانوني : هي فائدة جديّة مشروعة للمؤمن له من عدم تحقق الخطر المراد التأمين منه^(١) .

ولذا لكي يبرم شخص عقد تأمين يلزم أن تكون له مصلحة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه، فمن يؤمن على منزله ضد الحريق مثلاً يجب أن تكون له مصلحة في عدم احتراق هذا المنزل، كأن يكون مالكا له، أو صاحب حق عليه، أما إذا لم يكن للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الحريق فإن التأمين يقع باطلاً لتخلف ركن المصلحة، إذ إن عدم وجود المصلحة قد يدفع المؤمن له إلى إيقاع الخطر المؤمن منه ، أو يهمل في المحافظة على الشيء المؤمن عليه^(٢).

ولذا تطلب تشريعات معظم الدول توافر المصلحة لإبرام عقد التأمين، حيث تنص المادة (ل ١٢١ - ٦) من قانون التأمين الفرنسي على أنه : " كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يجوز له أن يؤمن عليه، وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محلاً للتأمين " .

وهو ما قرره كذلك المشرع المصري ، حيث تنص المادة ٧٤٩ من القانون المدني على أنه " يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين "

(١) د / السنهوري ، ص : ١١٥٣ ، د / عيد الودود يحيى ، ص : ٦٣ ، د / حسام لطفي ، ص :

١٦٦ ، د / أحمد شرف الدين ، ص : ٣٥٣ .

(٢) د / عيد الودود يحيى ، ص : ٦٤ .

وجعل المشرع الكويتي مصير التأمين الذي لم يستند إلى مصلحة مشروعة هو البطلان ، حيث تنص المادة ٧٧٦ من القانون المدني على أنه : " يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة " .

فوفقاً لهذه النصوص وغيرها^(١) يجب أن يستند المؤمن له إلى مصلحة اقتصادية مشروعة يستهدف حمايتها بالتأمين عليها ويخشى وقوع خطر ما يهددها أو لتخفيف ما قد يلحقه من أضرار نتيجة وقوع هذا الخطر .

وبالرغم من النص على ضرورة توافر المصلحة في التأمين على النحو السابق، إلا أنه قد تباينت كلمة الشراح حول ضرورة توافر هذه المصلحة في جميع أنواع التأمين من عدمه، وبمعنى آخر : هل يجب توافرها في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار، أم يجب توافرها في التأمين من الأضرار فقط؟

ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلافهم حول المقصود بكلمة (اقتصادية) المقترنة بالمصلحة في النص التشريعي المصري السابق، حيث يرى البعض المصلحة الاقتصادية لا توجد إلا في التأمين من الأضرار فقط، بينما يرى البعض الآخر أن المصلحة كما تكون اقتصادية قد تكون أدبية أيضاً، ولذا تكون هذه المصلحة في كل من التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص معاً ، ولذا نتناول المصلحة في كل من هذين النوعين على النحو التالي :

(١) انظر المادة ٧١٥ من القانون المدني السوري ، والمادتين ٧٤٩ ، ٧٦٦ من القانون المدني الليبي ، والمادة ٩٦٠ من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وهي نصوص مطابقة تقريباً لمفهوم نص المادة ٧٤٩ من القانون المدني المصري .

أولاً : المصلحة في التأمين من الأضرار :

يجمع الفقه القانوني على ضرورة توافر المصلحة في التأمين من الأضرار وأنها الركن الرابع فيها إلى جانب الخطر والقسط وأداء المؤمن، وتخلفها يؤدي إلى بطلان التأمين بطلاناً مطلقاً^(١) .

والمصلحة في التأمين من الأضرار هي مصلحة اقتصادية تقوم بالنقود، أما المصلحة الأدبية فقد ذهب البعض إلى جواز التأمين فيها^(٢) ، في حين رأى البعض الآخر إلى منع التأمين في غير المصلحة الاقتصادية كالمصلحة الأدبية والاجتماعية والأخلاقية والدينية^(٣) .

ويجب أن تكون المصلحة التي يسعى المؤمن له لتحقيقها أو المحافظة عليها بالتأمين مشروعة ، أي غير مخالفة للنظام العام والآداب، كما هو الشأن بالنسبة للخطر المؤمن منه، وضرورة كونه مشروعاً على النحو السابق ذكره بصدد مشروعية الخطر.

وللمصلحة أهميتها في تحديد التعويض المستحق للمؤمن له أو المستفيد وقت تحقق الخطر المؤمن منه، إذ لا يحصل إلا على التعويض المساوي لمصلحته في عدم تحقق الخطر ، وفي المحافظة على الشيء المؤمن عليه، فإذا أبرم الدائن المرتهن عقد تأمين على عقار مدينه المرهون لمصلحته ، فلا

(١) د : المنهوري ، ص : ١١٥٤ ، د / شرف الدين ، ص : ٢٥٥ ، د / خميس خضر ، ص :

٤٠٧ ، د / جلال إبراهيم، ص : ٤٠٢ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٦٦ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٧١ .

(٢) د / حسام لطفي ، ص : ١٦٧ ، د / شرف الدين ، ص : ٢٥٥ .

(٣) د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٧١ ، د / توفيق فرج ، ص : ٥٤ .

يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المضمون ، وليس له الحق في الحصول على ما يزيد على ذلك ؛ لأن الزيادة تجاوز مصلحته، وكذلك لو أمن المستأجر أو المودع لديه على العين المؤجرة أو المودعة ، فلا يحصل أي منهما إلا على ما يعادل حقه في الإيجار أو الوديعة تجاه المؤجر أو المودع^(١) .

وكما يجب توافر المصلحة وقت إبرام عقد التأمين ويبطل العقد بتخلفها ، فإنه يجب أن تستمر المصلحة ليستمر التأمين، فإن توافرت وقت إبرام العقد ثم زالت بعد ذلك ترتب على ذلك إنهاء العقد ، وسقوط التزام المؤمن له بدفع القسط، وهذا الإنهاء ليس له أثر رجعي، أي لا يؤدي إلى التزام المؤمن برد ما حصل عليه من أقساط؛ لأن هذه الأقساط كانت في مقابل تحمله لتبعة الخطر أثناء مدة سريان العقد صحيحاً بتوافر المصلحة^(٢) .

التأمين من الكسب الفائت أو الربح المنتظر :

الكسب الفائت هو الذي يضيع على المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن منه، ولقد كان التأمين على هذا الكسب أو الربح المنظر محظوراً في الماضي، إلا أن الفقه القانوني يرى جوازه الآن متى توافرت الشروط الآتية:

- ١- اتفاق الطرفين صراحة على التأمين من الكسب الفائت، فإن تخلف اتفاقهما عليه اقتصر التأمين على الضرر الواقع بالفعل.

(١) د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٧٢ ، د / نزيه المهدي، ص : ١١٣ .

(٢) د / نزيه المهدي، ص : ١١٤ ، د / جلال إبراهيم، ص : ٤٠٣ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٧٤ .

٢- أن يكون هذا الكسب محققاً أو نهائياً، كالتأمين على المزروعات من خطر الصقيع ، حيث يرغب المؤمن له تسويقها بعد جنيها ، فإن أتلّفها الصقيع وجب تعويضه عما أصابه من ضرر وما فاتته من كسب .

٣- أن يعين الطرفان عناصر الكسب الفائت بدقة في العقد^(١) .

ومن أمثلة التأمين على الكسب الفائت أيضاً : التأمين على البضائع بقيمتها وقت الوصول، والتأمين على الأرباح الصناعية والتجارية، وتأمين مالك العقار الذي يقوم بتأجيرها من خطر عدم التأجير، فإذا توافرت الشروط السابقة في هذه الأمثلة وما شابهها جاز التأمين عليها^(٢) .

ثانياً : المصلحة في التأمين على الأشخاص :

بالرغم من إجماع الفقه القانوني على اعتبار المصلحة ركناً في التأمين من الأضرار على النحو السابق بيانه، إلا أنهم اختلفوا في مدى اعتبار المصلحة ركناً في التأمين على الأشخاص، حيث اعتبرها البعض كذلك ، بينما منعها البعض الآخر، ويمكن إجمال أقوالهم في اثنين على النحو التالي:

القول الأول : المصلحة ركن في التأمين من الأضرار وليست ركناً في التأمين على الأشياء :

ذهب جانب من الفقه القانوني إلى القول بأن المصلحة ليست ركناً في التأمين على الأشخاص، ويستندون في ذلك لما يلي :

(١) انظر على سبيل المثال ، د / السنهوري ، ص : ١٥٢٧ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١١٨ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٦٧ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٧٣ ، د / البدرابي ، ص : ١٤٦ .
(٢) د / نزيه المهدي ، ص : ١١٩ .

١- أن نص المادة ٧٤٩ مدني والمتضمنة للمصلحة كشرط للتأمين ، وبالرغم من أنها ورد في ضمن الأحكام العامة للتأمين، إلا أنها ليست قاطعة في سريان حكمها على كل أنواع التأمين ، سواء كان تأميناً على الأشخاص أم تأميناً على الأضرار، كما أن هناك بعض النصوص الواردة في الأحكام العامة، ويقتصر تطبيقها على التأمين من الأضرار فقط، دون التأمين على الأشخاص ، كالمادة ٧٥١ والمتضمنة لمبدأ الصفة التعويضية في التأمين، وليس هناك خلاف في اقتصار حكمها على التأمين من الأضرار فقط .

٢- نص المادة ٧٤٩ بالرغم من أنه ورد مطلقاً ، إلا أنه يتناول المصلحة الاقتصادية، ولا يتصور وجود هذه المصلحة إلا في التأمين من الأضرار؛ لأن المصلحة في التأمين على الأشخاص لا تكون إلا معنوية.

وتفيد المصلحة بكونها اقتصادية على هذا النحو كان محل انتقاد من جانب المؤيدين ، لتعميم المصلحة في كل أنواع التأمين أنفسهم، والذين يرون أن المشرع لم يكن موفقاً في هذا التقييد.

٣- اشتراط المصلحة كعنصر في التأمين على الأشخاص لا تبدو أهميتها إلا في حالة التأمين على حياة الغير، حيث يتصور أن انعدام المصلحة في هذا التأمين قد يدفع المؤمن له إلى إيقاع الخطر المؤمن منه ، رغبة في الحصول على مبلغ التأمين، بيد أن المشرع المصري عالج هذه الحالة ووضع حداً لهذه الرغبة بتقريره أن الاعتداء على حياة الغير (الشخص المؤمن عليه) يعتبر سبب في حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين، كما أن المشرع قد تطلب في حالة التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابة قبل إبرام العقد، حتى يكون حريصاً على حياته ولتنبهه إلى ما قد يتعرض له من مخاطر^(١).

(١) انظر في هذه المبررات ، د / السنهوري ، ص : ١١٥٤ ، ١١٥٥ .

القول الثاني : المصلحة ركن في التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار معاً :

يذهب الرأي السائد لدى الفقه المصري^(١) إلى القول باعتبار المصلحة ركناً في التأمين على الأشخاص ، كما هي ركن في التأمين من الأضرار.

حيث يمكن أن تتوافر في التأمين على الأشخاص المصلحة ، سواء كانت أدبية أم مالية أو اقتصادية، فمن أمثلة المصلحة الأدبية : تأمين الأبناء على حياة أبيهم، والآباء على حياة أبنائهم، وكل من الزوجين على حياة الآخر، حيث تسود في هذه الأمثلة عاطفة الحب وروح المودة بما يجعلها تفوق أي مصلحة أخرى بين المؤمن له والمؤمن عليه، وتعتبر صلة القرابة في هذه الأمثلة قرينة على توافر المصلحة الأدبية، ومن أمثلة المصلحة الاقتصادية : تأمين الدائن على حياة مدينه، وتأمين صاحب المصنع على حياة عماله، والنادي الرياضي على أحد لاعبيه^(٢)

ويستند أصحاب هذا الرأي لصحة رأيهم لما يلي :

١- أن اشتراط المصلحة المنصوص عليه في المادة ٧٤٩ مدني، وبالرغم من تغيرها بكونها مصلحة اقتصادية مشروعة، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها على كل من التأمين على الأشخاص، والتأمين من الأضرار على حد سواء

(١) انظر على سبيل المثال : د / عبد الودود يحيى ، ص : ٦٦ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١١٠ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٧١ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٧٠ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ١٠٨ ، د / البدر اوي ، ص : ١٥٠ .
(٢) انظر في هذه الأمثلة : د / البدر اوي ، ص : ١٥٠ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٧١ ، د / عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ، ص : ٩٣ .

لورودها بعد الأحكام العامة في عقد التأمين ، كما أن النص جاء مطلقاً وليس مقيداً بالتأمين من الأضرار فقط.

٢- أن المصلحة الاقتصادية المشروعة يمكن وجودها في التأمين على الأشخاص، كما هي موجودة في التأمين من الأضرار، كمصلحة الزوجة التي تؤمن على زوجها في بقاء الإنفاق عليها، ومصلحة الأبناء في التأمين على حياة أبائهم لاستمرار إنفاقه عليهم أيضاً، وكذلك تأمين الدائن على حياة مدينه لضمان حصوله على الدين، ومصلحة النادي الرياضي في التأمين على حياة أحد لاعبيه لاستمرار عطائه واستفادة النادي من جهوده وإنجازاته، وتأمين صاحب المصنع على عماله المتمتعين بخبرة وكفاءة عالية، وتأمين دار النشر على حياة أحد المؤلفين لحين إنجازهم لموسوعة ثمينة أو مجموعة كتب اتفقت معه عليها، فهذه الأمثلة جميعاً تدل على إمكانية توافر المصلحة الاقتصادية في التأمين على الأشخاص، سواء اقترنت بها مصلحة أدبية لوجود صلة قرابة بين المؤمن له والمؤمن عليه أم لا .

٣- حتى لو لم توجد مصلحة اقتصادية فتكفي المصلحة الأدبية لقيام التأمين على الأشخاص لانعدام الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين^(١).

وبناءً على ما سبق فإن المصلحة تعتبر ركناً من أركان التأمين، سواء كان تأميناً على الأشخاص أم تأميناً من الأضرار، ففي التأمين على الأشخاص إذا انعدمت المصلحة بطل التأمين، فإذا أمنت الزوجة على حياة زوجها ثم انقضت

(١) انظر في هذه الاستدلالات : د / البدر اوي ، ص : ١٥١ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١١٠ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٧٠ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ١٠٨ ، ١٠٩ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٧١ ، د / عبد الودود ، يحيى ، ص : ٦٦ ، د / عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ، ص : ٩٤ .

الزواج بالطلاق مثلاً بطل التأمين أيضاً لانتهاء علاقة الزوجية، ويبطل كذلك عقد التأمين الذي يبرمه الدائن على حياة مدينه ثم ينقضي الدين لأي سبب من الأسباب قبل إبرام هذا العقد^(١).

أما إذا تم سداد الدين أو انقضت العلاقة الزوجية بعد إبرام العقد، أو انقضت المصلحة بعد إبرام التأمين على الحياة وأثناء سريانه فإن بعض الفقه يرى بعدم انتهاء عقد التأمين في هذه الحالة ، وللمؤمن الحق في اقتضاء الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة على زوال المصلحة ، ويسقط التزام المؤمن له بدفع باقي الأقساط ، ويصبح المؤمن على حياته مستفيداً منه ، ويؤول مبلغ التأمين إلى ورثته كأحد عناصر التركة، ما لم يكن قد حدد مستفيداً آخر قبل وفاته، وفي كل الأحوال يجب موافقة المؤمن على حياته كتابة قبل التعاقد وعند تحويل الاستفادة منه للغير منعاً للتحايل على القانون^(٢).

(١) انظر في ذلك د / جلال إبراهيم ، ص : ٤٠٣، د/ حسام لطفي ، ص : ١٧٣ .

(٢) انظر في ذلك أيضاً : د / حسام لطفي ، ص : ١٧٣، د / عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ، ص : ٩٩ ، ١٠٠ .

الباب الثاني

عقد التأمين

تقسيم :

عقد التأمين هو الذي ينظم العلاقة بين كل من المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية لتحديد بعض الأحكام العامة لهذه العلاقة من الوجهة القانونية، وكذلك حقوق والتزامات كل من الطرفين، وكيفية أو سبل إنهائها وانقضائها.

وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا الباب مقسمين إياه إلى ثلاثة فصول على النحو التالي :

الفصل الأول : الأحكام العامة لعقد التأمين.

الفصل الثاني : آثار عقد التأمين.

الفصل الأول

الأحكام العامة لعقد التأمين

تقسيم :

عقد التأمين أحد العقود المسماة التي حظيت بتنظيم القانون المدني المصري لها، حيث وردت أحكامه في الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، وجاءت أحكامه في المواد من ٧٤٧ إلى ٧٧١ ، ويعتبر أحد العقود الشهيرة علماً وعملاً في شتى المجتمعات الحديثة.

ودون الخوض في كثير من الأحكام العامة لهذا العقد، سنقتصر في هذا الفصل على التعرض لخصائصه وأطرافه وكيفية إبرامه في مباحث ثلاثة على النحو التالي:

- المبحث الأول : خصائص عقد التأمين.
- المبحث الثاني : طرفا عقد التأمين.
- المبحث الثالث : إبرام عقد التأمين .

المبحث الأول

خصائص عقد التأمين

يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص العامة التي يشترك فيها مع بعض العقود الأخرى، وخصائص خاصة يتميز بها ، ومن هنا يمكن أن نقسم خصائص عقد التأمين إلى

أولاً: الخصائص العامة .

ثانياً : الخصائص الخاصة .

أولاً : الخصائص العامة لعقد التأمين :

وهي مجموعة من الخصائص تتمثل في أنه :

(١) عقد ملزم للجانبين .

(٢) عقد من عقود المعاوضة.

(٣) عقد رضائي .

(٤) عبد من العقود المستمرة.

(١) عقد ملزم للجانبين :

معنى أن عقد التأمين ملزم للجانبين أن عقد التأمين ينشأ عنه التزامات متبادلة بين كل من المؤمن والمؤمن له، فالمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه، والمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين وتوضيح أوجه الخطر والإبلاغ عن تفاقمه.

وهذه الصفة لعقد التأمين تظهر بوضوح من المادة ٧٤٧ من القانون المدني والتي تقابلها المادة ١١٤٣ من القانون الفرنسي.

ورغم ذلك فقد شكك البعض في صفة الالتزام المتبادل بين المؤمن والمؤمن له، وقالوا إنه يلزم المؤمن له بدفع القسط ، أما بالنسبة للمؤمن له فيعتبر عقداً شرطياً ، فهو لا يلزم المؤمن بدفع التأمين إلا إذا وقع الخطر بالفعل.

ولكن هذا الرأي مردود عليه من عدة نواح : فمن ناحية أولى : هناك نوع من أنواع التأمين وهو التأمين على الحياة، وهو لا يمكن القول بأنه التزام معلق على شرط، وأنه قد لا يدفع مبلغ التأمين في بعض الحالات ، وذلك لأن المؤمن يدفع مبلغ التأمين في جميع الحالات إن عاجلاً أو آجلاً .

ومن ناحية ثانية فإن القول بتعليق التزام المؤمن له هو الآخر على تحقق الخطر، أي أن يكون له الحق في استرداد قيمة ما دفعه من أقساط عند عدم حدوث الخطر ووقوعه، وهذا ما يتعارض مع فكرة التأمين أساساً.

ومن ناحية ثالثة : فإن الشرط هنا هو تحقق الخطر ليس شرطاً لنشأة التزام المؤمن، بل هو شرط لتنفيذ التزامه، أي إن التزام المؤمن ينشأ بمجرد عقد التأمين وهو موجود سواء تحقق الخطر أم لا.

وأخيراً : ليس هناك ما يمنع من أن يعلق تنفيذ التزام المؤمن على شرط، وهو تحقق الخطر ، وذلك لأن التأمين من العقود الاحتمالية، وجميع العقود الاحتمالية تتميز بأن التزام أحد طرفيها أو كليهما يكون معلقاً على أمر غير محقق الوقوع، رغم ذلك فلا تمنع من كون هذا العقد عقداً تبادلياً ملزماً للجانبين^(١) .

(١) د / السنهوري، فقرة ٥٥٩ ، ص : ١١٣٩ ، د / عبد المنعم البدر اوي ، فقرة ١٧٣ ، ص : ٢٤٧ ، د / نزيه المهدي، ص : ٩ .

(٢) عقد من عقود المعاوضة :

ومعنى هذه الصفة أن عقد التأمين من العقود التي تعطي طرفيها حقاً في أن يأخذ عوضاً عما أعطى للطرف الآخر، أي أنه لا توجد ميزة بلا مقابل، أو منفعة مجانية في عقد التأمين، فالمؤمن يأخذ قسط التأمين في مقابل تحمل الخطر المؤمن منه.

وعلى هذا الأساس فإن الأقساط التي يأخذها المؤمن لا تعتبر في مقابل تحمل المؤمن للخطر، سواء تحقق أو لم يتحقق، وفي هذه الحالة الأخيرة لا ينقلب عقد التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود التبرع.

ولا يغير من اعتبار عقد التأمين من عقود المعاوضات أن يكون المستفيد من التأمين شخصاً من الغير ، كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.

ولا يغير كذلك من اعتبار عقد التأمين من عقود المعاوضات إعفاء المؤمن له من دفع أقساط التأمين ، وأنه يلزم على المؤمن في هذه الحالة أن يزيد من مصاريفه العامة ما يوازي قيمة أقساط التأمين، مثل بعض الشركات التي تؤمن على حياة موظفيها على سبيل المكافأة^(١).

(٣) عقد التأمين عقد رضائي :

ومعنى ذلك أنه — أي عقد التأمين — ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول لكل من طرفي العقد، دون اشتراط شكل معين أو إجراء معين .

(١) في هذا المعنى : د / البدر اوي ، ص : ١١١ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٢ ، د / حسام لطفي ، ص : ٨٦ ، د / جلال إبراهيم ، ص : ٤٣٥ .

ولذا يذهب جمهور الفقه المصري إلى أن عقد التأمين عقد رضائي^(١).
ومن ناحية أخرى فقد ذهب بعض الشراح إلى أن عقد التأمين عقد عيني ،
بمعنى أنه لا ينعقد إلا إذا تم دفع القسط الأول منه ، إلا أن الجمهور يذهب إلى
أن عقد التأمين ليس عقداً عينياً ، وذلك لأنه لم يرد في القانون أي نص يستلزم
الوفاء بالقسط الأول كشرط لانعقاد التأمين، وإن كان ذلك لا يمنع من اشتراط
المؤمن على المستأمن ألا يتم عقد التأمين إلا بعد دفع القسط الأول من أقساط
التأمين، وفي هذه الحالة ينقلب العقد إلى عقد من العقود العينية^(٢).

(٤) عقد من العقود المستمرة :

معنى ذلك أن الزمن عنصر جوهري في عقد التأمين، وذلك لأن كل من
المؤمن والمؤمن له يظلان ملتزمين على نحو مستمر طوال مدة التأمين،
فالمؤمن ملتزم بضمان الخطر، والمؤمن له ملتزم بدفع أقساط التأمين سنوياً، بل
إنه يظل مستمراً بالنسبة له، حتى ولو كان التأمين قد تم في مقابل قسط واحد
يدفع مرة واحدة .

ويمكن تجديد عقد التأمين إلى أية مدة أخرى يكون المؤمن قد قبل دفع قسط
تجديد التأمين عنها .

وكذلك يستمر عقد التأمين بين المؤمن وورثة المستأمن بعد وفاته، ويعتبر
قائماً بين المؤمن وورثة المستأمن خلال المدة التي دفعت عنها الأقساط بنفس
الشروط التي تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المستأمن المتوفى، ويترتب
على كون عقد التأمين عقداً مستمراً عدة نتائج مهمة، منها:

(١) انظر على سبيل المثال : د / السنهوري، ص : ١١٧٤، د / البدراوي ، ص : ١٠٩، د / نزيه

المهدي، ص : ١٨، د / حسام لطفي، ص : ٩٤.

(٢) د / نزيه المهدي، ص : ١٩، د / حسام لطفي ، ص : ٩٥ .

أ- إذا تم انفساخ العقد نتيجة لعدم التزام أحد الطرفين بما يجب عليه نحو الطرف الآخر فإنه لا يكون لذلك أثر رجعي على خلاف ما هو مقرر بالنسبة للعقود الفورية، أي أن العقد ينحل بالنسبة للمستقبل ولا يكون لذلك أي أثر رجعي على الفترة الماضية، فلا يكون للمستأمن أي حق في أن يطالب باسترداد ما قام بدفعه من أقساط في المدة السابقة لحدوث الفسخ، وذلك لأن هذه الأقساط كانت حقاً للمؤمن مقابل ما تحمله من عبء الخطر في المدة السابقة على الفسخ.

أما إذا كان العقد قد استوفى مدته، فإنه يعتبر منتهياً، ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعني أنه لا يجوز تجديد العقد ضمناً .

ب - إذا استحال تنفيذ التزام أحد الطرفين بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ كهلاك الشيء المؤمن عليه مثلاً بسبب آخر غير السبب المؤمن عليه، فيترتب على ذلك انتهاء عقد التأمين من تلقاء نفسه بقوة القانون ، وتبرأ ذمة المؤمن من تحمل الخطر مستقبلاً ، كما تبرأ ذمة المستأمن من دفع القسط من نفس التاريخ^(١).

ثانياً : الخصائص الخاصة لعقد التأمين :

بالإضافة للخصائص العامة السابقة لعقد التأمين ، فإنه يتسم أيضاً ببعض الخصائص الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود المشابهة له ، ومن أهم هذه الخصائص:

(١) انظر في هذه الصفة ونتاجها على سبيل المثال : د / البدر اوي ، ص : ١١٣ ، د / السنهوري، ص : ١٤١١ ، د / أحمد شرف الدين، ص : ١١٦ ، د / حسام لطفي ، ص : ٨٩ ، د/ نزيه المهدي، ص : ٩٤ ، ٩٥ .

١- أنه عقد من عقود الإذعان .

٢- أنه عقد من العقود الاحتمالية.

٣- أنه عقد من عقود حسن النية.

(١) عقد التأمين من عقود الإذعان :

نظراً لما تقوم به شركات التأمين من إعداد وثائق التأمين بشكل مطبوع وشروط متدرجة ثم تقدمه لطالب التأمين ليختار ما يناسبه منها دون أي مناقشة أو تعديل لأي بند من البنود ، وليس عليه سوى قبول النموذج الذي يختاره جملة أو يرفضه جملة، فإن عقد التأمين يعتبر من عقود الإذعان ، كما يذهب إلى ذلك الرأي السائد لدى الفقه القانوني المصري (١) .

حيث يعتبر طالب التأمين في هذا العقد طرفاً ضعيفاً أو مدعناً؛ لأنه لا يملك سوى الخضوع والإذعان للشروط التي وضعها مسبقاً المؤمن في وثيقة التأمين، ومن ثم تضمن القانون المدني المصري العديد من النصوص التي تكفل حمايته مما قد يفرض عليه من شروط تعسفية من جانب المؤمن، ويتمثل ذلك فيما يلي:

(١) حماية المؤمن له باعتباره طرفاً مدعناً ضعيفاً في مواجهة المؤمن الذي يتمتع بقوة اقتصادية وفنية كبيرة تجعله يفرض شروطه على المؤمن له، وذلك بمقتضى الحماية المقررة للطرف المدعن في عقود الإذعان بصفة عامة والتي ستمثل أهما فيما يلي :

(١) انظر على سبيل المثال : د/ عبد الرزاق حسن فرج، ص : ١٠٢، د / نزيه المهدي، ص : ٢٢، د / جلال إبراهيم، ص : ٤٣٢، د / فتحي على الرحيم، ص : ١٩٩، د / حسام لطفي، ص : ٩٠، د/ توفيق فرج، ص : ٣٢٣ .

أ - ما تضمنته المادة ١٤٩ من القانون المدني، والتي تنص على أنه : " إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطاً تصفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

فهذه المادة تعطي للقاضي الحق في تعديل الشروط التصفية الواردة في عقد الإذعان، أو إعفاء الطرف المذعن منها كلية، وذلك في إطار قواعد العدالة كما حظرت هذه المادة أيضاً اتفاق الطرفين على سلب القاضي هذه السلطة، وأن أي اتفاق من هذا القبيل يقع باطلاً مما يجعل حكمها من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.

ب - ما نصت عليه المادة ١٥١ / ١ من القانون المدني والتي تنص على أنه " ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

حيث تقتضي هذه المادة بأن يكون تفسير الشك أو العبارات التي يشوبها الغموض لمصلحة الطرف المذعن وهو المؤمن له في عقد التأمين، سواء كان دائناً أو مديناً.

ج- اعتبار النصوص التشريعية المتعلقة بعقد التأمين من النصوص الآمرة بالنسبة للمؤمن، وأجاز النزول عنها لمصلحة المؤمن له، وهو ما جعل الفقه القانوني يرى فيها نصوصاً أمرة في اتجاه واحد، وهو اتجاه المؤمن ، أو نصوص نصف أمرة لأن عنصر الإلزام فيها يقتصر على المؤمن فقط^(١). حيث تنص المادة ٧٥٣ من القانون المدني المصري على ذلك بقولها " يقع باطلاً كل

(١) انظر على سبيل المثال : د / نزيه المهدي، ص : ٢٦ ، د / حسام لطفي ، ص : ٩١ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١٠٢ .

اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

(٢) ما تضمنته المادة ٧٥٠ من القانون المدني المصري من حماية خاصة للمؤمن له تمثلت في تقريرها بطلان بعض الشروط الواردة في وثيقة التأمين ، حيث تنص المادة على ما يلي :

" يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :

١- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

٢- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات ، أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن تأخير كان لعذر مقبول.

٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

٤- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطه العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .

٥- كل شرط تعسفي آخر تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

فهذا النص كما يرى الفقه القانوني أيضاً يتضمن حماية جديدة وفعالة للمؤمن له ؛ لأنه بعد تقريره بطلان بعض الشروط التي تعتبر جائزة على المؤمن له، أورد فقرة عامة تقضي ببطلان كل شرط تعسفي يتبين عدم تأثيره في تحقق الخطر المؤمن منه، فيكون من ثم المؤمن متعسفاً إذا تمسك به^(١).

(١) د / السنهوري، ص : ١١٤٣ ، د / نزيه المهدي، ص : ٢٧ .

٤ - كما يمكن حماية المؤمن له أيضاً باعتباره طرفاً مدعناً في عقد التأمين من خلال فرض الرقابة الدقيقة على شركات التأمين للتثبت من ملاءمتها بدرجة كافية ، والتأكد من عدم تعسفها مع المؤمن لهم، والإشراف على وثائق التأمين ومراجعة بنودها وكيفية تنفيذها ، بحيث تكون هذه الوثائق متوازنة فيما بين طرفيها^(١).

(٢) عقد التأمين من العقود الاحتمالية :

يعتبر عقد التأمين من العقود الاحتمالية التي لا يعرف أي من طرفيها أو أحدهما مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي عند إبرام العقد، لأن مبلغ التأمين الذي يقع على عاتق المؤمن مطلق على تحقق الخطر المؤمن منه، وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

ويعتبر عقد التأمين عقداً احتمالياً بالنظر إلى العقد ذاته، أي من الناحية القانونية، أما الناحية الفنية للتأمين فإنه نسبة الاحتمال تقل بالنسبة للمؤمن الذي يعلم مسبقاً قدر ما يستحمله من تعويضات مستقبلية تقريبية عن طريق قوانين الإحصاء وذلك في ظل الظروف العادية للكوارث المؤمن منها ، أما إذا زادت هذه الكوارث أو كانت عمليات الإحصاء غير دقيقة زادت نسبة الاحتمالات بالنسبة للمؤمن^(٢) .

ويعتبر عقد التأمين من العقود الاحتمالية باعتباره من عقود المعاوضة التي يحصل كل طرف فيها مقابل لما يعطي، ونظراً لعدم تحقق وقوع الخطر المؤمن منه، يصطبغ هذا العقد بالصبغة الاحتمالية أيضاً^(٣).

(١) في هذا المعنى د / نزيه المهدي ، ص : ٢٨ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١٠٢ .

(٢) في هذا المعنى د / البدر اوي ، ص : ١١٥ ، ١١٦ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١٠١ ،

د / حسام لطفي ، ص : ٨٧ ، د / نزيه المهدي، ص : ٢٨ .

(٣) د / حسام لطفي ، ص : ٨٧ .

(٣) عقد التأمين من عقود حسن النية :

إذا كان لمبدأ حسن النية أهميته البالغة في تنفيذ العقود بصفة عامة بمقتضى المادة ١٤٨ / ١ من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". فإن هذه الأهمية تبلغ ذروتها في إطار عقد التأمين الذي يعتمد في إبرامه أو في تنفيذه على مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الطرفين.

فمن ناحية إبرام العقد : يعتمد المؤمن على ما يدلي به الطرف الآخر من بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه، أو بشخصه عند تقديره لاحتمالات وقوع هذا الخطر، وتقديره لمبلغ التأمين والقسط المستحق في هذا المبلغ .

ومن ناحية تنفيذ العقد : فإنه يجب على المؤمن له الإدلاء للمؤمن بكافة البيانات المتعلقة بتفاقم الخطر المؤمن منه وزيادة فرص تحققه، أو بتشديد جسامته، لما لذلك من أهمية بالغة للمؤمن في القيام بعملياته الإحصائية وتحديد التزاماته المستقبلية، ولأهمية هذه البيانات تتضمن وثائق التأمين في الغالب بنداً يقضي ببطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين عند ثبوت سوء نيته في الإدلاء بها .

ويتطلب حسن النية في تنفيذ عقد التأمين أيضاً ألا يأتي المؤمن له عملاً يؤدي إلى تفاقم الخطر المؤمن منه أو يزيد من جسامته^(١).

كل ذلك يدل بوضوح على أن حسن النية سمة مهمة من سمات عقد التأمين.

(١) انظر في هذه الخاصية على سبيل المثال : د / جلال إبراهيم، ص : ٤٣٩ ، د / حسام لطفي ، ص : ٩٣ ، د / نزيه المهدي، ص : ٣٤ ، د / عبد الرزاق حسن فرج، ص : ١٠٤ ، د / البدر اوي، ص : ١٢٠ .

المبحث الثاني

طرفا عقد التأمين

لعقد التأمين كغيره من العقود طرفان هما : المؤمن، والمؤمن له، أو العميل، وقد يتم التعاقد بينهما مباشرة أو عن طريق وسطاء يسعون إلى الراغبين في التأمين لبيان مزاياه لهم، وتحفيزهم على إبرامه والتعاقد عليه، وهو ما يتضح من خلال التعرض لطرفي عقد التأمين على النحو التالي:

أولاً : المؤمن :

المؤمن في عقد التأمين يكون في الغالب شركة مساهمة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة لجمع الأقساط من المؤمن لهم ، لتدفع منها مبالغ التأمين لمن يحيق به الخطر وتحقق جانباً من الربح المقصود من نشاطها هذا في التأمين التجاري ، أما في التأمين التبادلي أو التعاوني ، فإن المؤمن يكون عبارة عن جمعية تعاونية يجمع أعضاؤها بين صفتي المؤمن والمؤمن لهم، حيث لا تستهدف ربحاً من اشتراكات هؤلاء الأعضاء^(١) .

وسطاء المؤمن :

وإذا كان المؤمن شركة مساهمة أو جمعية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة على هذا النحو فإنها تستعين بوسطاء لإبرام عقد التأمين مع الراغبين في ذلك، وهؤلاء الوسطاء يتمتعون ببعض السلطات اللازمة للتعاقد وهم : الوكيل المفوض، والمندوب ذو التوكيل العام، والسمسار ، وتعرض لكل منهم بشيء من التفصيل على النحو التالي:

(١) في هذا المعنى د / حسام لطفي ، ص : ٩٧ .

(١) **الوكيل المفوض** : هو شخص ينوب عن شركة التأمين ويتعاقد باسمها ولحسابها مع العملاء مباشرة، وبمقتضى نيابته عن الشركة يجوز له تعديل العقد أو مد أجله أو الرجوع فيه، أو فسخه متى كان لذلك مبرراته، كما يجوز له قبض الأقساط المستحقة للشركة، وتصرفات الوكيل المفوض ملزمة للمؤمن ولو تجاوز فيها حدود سلطاته حماية للمؤمن لهم متى كانوا حسني النية استناداً لنظرية الوكالة ووفقاً لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع^(١).

(٢) **المندوب ذو التوكيل العام** : أما المندوب ذو التوكيل العام فهو شخص يسمح له المؤمن بإبرام عقد التأمين مع المؤمن له وفق الشروط العامة والمألوفة للتأمين فقط وليس له حق تعديلها ، سواء لصالح المؤمن أو المؤمن له، وتنتهي مهمته بتسليم عقد التأمين للمؤمن له^(٢).

ويسأل المؤمن عن أخطاء المندوب باعتباره رباً للعمل ، أي في حدود العمل المنوط بالمندوب، أما إذا تجاوز المندوب حدود السلطات الممنوحة له فلا تقوم مسئولية المؤمن عن ذلك، بل كما يقرر البعض بحق يجوز للمؤمن الرجوع على المندوب إذا ثبت خطأه وفقاً للقواعد العامة^(٣).

(٣) **السمسار** : السمسار في إطار عقد التأمين مجرد وسيط يقوم بالتقريب بين راغبي إبرام عقد التأمين والمؤمن ، ومن ثم فليس له أي سلطة في إبرام العقد ، ولو كان ذلك وفقاً للشروط العامة والمألوفة للمؤمن والتي يبرم عقودها غالباً في ضوئها .

(١) في هذا المعنى د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٠٥ ، د / حسام لطفي ، ص : ٩٧ .

(٢) د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٠٦ .

(٣) د / حسام لطفي ، ص : ٩٨ .

وتتسع سلطات السمسار وتضييق حسب ما يمنحه له المؤمن من سلطات، حيث قد يعهد إليه المؤمن ببعض الأمور المتعلقة بتنفيذ العقد، كتسليم وثائق التأمين، وعقود الامتداد الصادرة من المؤمن، وقبض الأقساط، وتسليم البيانات التي يجب على المؤمن له الإدلاء بها للمؤمن أثناء قيام العقد.

وقد تقتصر سلطات السمسار على التوسط بين المؤمن والمؤمن لهم فقط، بحيث تنتهي مهمته عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام العقد بينهما، وفي هذه الحالة لا يلتزم المؤمن بأية دعوى قطعها السمسار على نفسه تجاه المؤمن له أو راغب التأمين، سواء تعلقت هذه الدعوى بتعديل بعض البنود الواردة في الوثيقة أم بإضافة بنود أخرى يأمل المؤمن له في إضافتها^(١)، ومن ثم لا تكون تصرفات السمسار ملزمة للمؤمن إلا في بعض الحالات التي يعهد فيها المؤمن إلي ببعض التصرفات، كتسليم مخالصات الأقساط المعهود إليه بقبضها، أو تسليم مذكرة التغطية المؤقتة الموكلة في تسليمها للمؤمن له، أو إذا تبين من ظروف الحال أنه يتعامل كوكيل ظاهر عن المؤمن^(٢).

ثانياً : المؤمن له :

الطرف الثاني في عقد التأمين هو المؤمن له ، كما يطلق عليه جانب من الفقه القانوني^(٣)، أو المستأمن كما يطلق عليه جانب آخر^(٤)

(١) انظر في ذلك على سبيل المثال د/فتحي عبد الرحيم، ص ٢٠٧، د / حسام لطفي، ص : ٩٨

(٢) د / جلال إبراهيم، ص : ٢٠٧، د / حسام لطفي، ص : ٩٨ .

(٣) د / جلال إبراهيم، ص : ٢٩، د/ أحمد شرف الدين، ص : ١٢٧، د / خميس خضر، ص:

٣٥٠، د / حسام لطفي، ص : ٥، د / حمدي عبد الرحمن : مذكرات في التأمين، دار النهضة

العربية، ١٩٧٠ م، ص : ٥٧، د / محمد علي عرفة : شرح القانون المدني - الجزء السابق،

المجلد الثاني، عقود الغرر وعقود المعاوضة، ١٩٥٠، ص ١٠، د / فتحي عبد الرحيم، ص : ٢٠٧ .

(٤) د / نزيه المهدي، ص : ٣، د / عبد الودود يحيى العقود المسماة، ص : ٤٥ .

ويقصد بالمؤمن له : الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين، والمقابلة لالتزامات المؤمن، وقد يقصد به الشخص الذي يطلب إبرام عقد التأمين إلى المتعاقد المكتتب في الوثيقة.

وقد يقصد به أيضاً المؤمن عليه، أي الشخص الذي يتهده خطر معين يريد التأمين منه ، وقد يراد به المستفيد من التأمين ، أي الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين عند استحقاقه.

وقد يجتمع كل ذلك في شخص واحد يتهده خطر معين فيبرم عقد تأمين لتوقي آثاره ، ويستحق مبلغ التأمين عند تحقق هذا الخطر فيكون مستفيداً من التأمين.

وقد يكون المؤمن له غير المؤمن عليه غير المستفيد، ولا يكون ذلك في الغالب إلا بصدد التأمين على الحياة، حيث يبرم شخص عقد تأمين على حياته مثلاً لصالح أولاده أو زوجته، فيكون هو المؤمن له الذي أبرم عقد التأمين ويتحمل آثاره، ويكون المستفيد هم الأبناء أو الزوجة^(١) .

وقد تتفرق هذه الأوصاف الثلاثة على ثلاثة أشخاص، كمن يؤمن على حياة غيره لصالح شخص ثالث، كالأب الذي يؤمن على حياة ابنه لصالح زوجته، فيكون الأب هو المؤمن له أو طالب التأمين، ويكون الابن مؤمناً عليه ، وتكون الزوجة هي المستفيد^(٢).

(١) راجع في هذا المعنى د / خميس خضر، ص : ٤٥٠ ، ٤٥١ ، د / فتحي عبد الرحيم، ص : ٢٠٧ .

(٢) د / السنهوري ، ص : ١١٧٤ ، د / خميس خضر، ص : ٤٥٢ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٠١ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٠٩ .

وقد يبرم المؤمن له عقد التأمين بنفسه ، وقد ينوب عنه غيره في ذلك ،
فتنطبق أحكام النيابة على هذا النائب، حيث يقتصر دور النائب أو الوكيل على
إبرام العقد فقط ، بينما تنصرف آثار العقد إلى الأصيل (١).

(١) د / حسام لطفي ، ص : ١٠١ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٠٨ .

المبحث الثاني

إبرام عقد التأمين

إبرام عقد التأمين يختلف من الناحية القانونية عنه من الناحية العملية، أو الفنية، حيث لكل من الناحيتين شروط خاصة لصحتها ، ويتضح ذلك فيما يلي :

أولاً : إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية :

عقد التأمين أحد العقود الرضائية التي تنشأ بتلاقي الإيجاب والقبول بين طرفيها، ولا تتطلب شكلاً خاصاً بها، ولذا فإن إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية يتطلب وجود التراضي بين الطرفين، كما يتطلب أن يكون هذا التراضي صحيحاً ، وهذا ما نتناوله بإيجاز على النحو التالي :

١- وجود التراضي :

لا يتطلب القانون لانعقاد التأمين أي شكلاً خاصاً ، ولذا يكفي لانعقاد هذا العقد تلاقي الإيجاب والقبول بين طرفيه، ولا ينحصر التراضي على هذا العقد في الإيجاب والقبول فقط، وإنما يجب أن ينصب هذا التراضي على عناصر العقد الرئيسية ، كما هيئة العقد وأركانه الأساسية المتمثلة في الخطر المؤمن منه ، والذي يجب أن يحدده الطرفان بدقة ، وأن يلما بأوصافه ، وكذلك قيمة القسط الواجب على المؤمن له دفعه، ومبلغ التأمين المستحق عند تحقق الخطر، ولذا يوجد التراضي بالاتفاق بين الطرفين على هذه الأمور جميعاً^(١) .

وقد يعلق الطرفان إتمام انعقاد العقد على التوقيع على وثيقة التأمين التي يشترطاً إفراغ بنوده فيها ، وهو ما قد يقوم به المؤمن مسبقاً.

(١) في هذا المعنى د / خميس خضر ، ص : ٤٥٣ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٥٣ .

ويرى بعض الفقه القانوني أن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً شكلياً^(١) .

وإن كنا لا نميل إلى هذا الرأي ؛ لأن الكتابة في هذه الحالة شرط لإثبات العقد وإثبات ما اتفق عليه الطرفان، وليست شرطاً لانعقاده قانوناً وإلا كيف يتحول العقد الرضائي إلى عقد شكلي بإرادة الطرفين فقط، بالرغم من أن تصنيف العقود إلى شكلية ورضائية هو أمر تشريعي ، أي أن القانون هو الذي يحدد ما إذا كانت العقود شكلية ويلزم لانعقادها اتخاذ شكلاً معيناً ، أم رضائية يكفي لانعقادها وقيامها قانوناً الاتفاق بين طرفيها.

كما قد يتطلب الطرفان لنفاذ العقد قيام المؤمن له بدفع القسط الأول، وفي هذه الحالة لا تبدأ مسئولية المؤمن عن تغطية الخطر المؤمن منه إلا من وقت دفع هذا القسط، وهو ما جعل البعض يقرر أيضاً أن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً عينياً لتعلق نفاذه على دفع القسط المطلوب^(٢).

٢- صحة التراضي :

إذا كان التأمين ينشأ بالتراضي بين الطرفين فإنه يجب أن يكون هذا التراضي صحيحاً، أي صادر عن شخص له أهلية التعاقد، وأن تكون إرادته سليمة من العيوب.

فمن ناحية الأهلية : فإنه لا تثار إلا بالنسبة للمؤمن له فقط، باعتبار أن المؤمن يكون شركة مساهمة أو جمعية تأمين تبادلية ، أما المؤمن له فإن عقد التأمين يعتبر بالنسبة له — كما يرى جانب من الفقه القانوني — من عقود

(١) د / السنهوري ، ص : ١١٧٦ ، د / خميس خضر ، ص : ٤٥٣ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٥٤ .

(٢) د / السنهوري ، ص : ١١٧٦ ، د / خميس خضر ، ص : ٤٥٣ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ٢٣٧ .

الإدارة، ولذا فإنه يجب أن تتوافر فيه أهلية الإدارة والتي تتوافر للبالغ الرشيد، أو القاصر ، أو المحجور عليه لسفه أو غفلة متى كان مأذوناً لهم بإدارة أموالهم، كما تتوافر أهلية الإدارة للوكيل وكالة عامة، وفي حالة عدم وجود إذن للقاصر أو المحجور عليه فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحتهم إلا إذا أجازاه الوصي أو الولي ، أو أجازاه من حصل على الإذن بعد ذلك أو من بلغ سن الرشد^(١).

ومن ناحية سلامة الرضا من العيوب :

فلا يكفي صدور الرضا عن شخص ذي أهلية لإصداره وإنما يجب أن يكون هذا الرضاء خالياً من عيوب الإرادة ، وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال وإذا كان تصور وقوع الإكراه أمراً مستبعداً في عقد التأمين ؛ لأن الشخص لا يسعى إلى التأمين إلا لحاجته إلى تأمين نفسه من خطر يهدده، مما يجعله يقدم عليه طوعية واختياراً ، وإذا كان تصور وقوع كل من الاستغلال والتدليس أمراً مستبعداً، كذلك لما حظي به عقد التأمين من حماية تشريعية ملحوظة ، إلا أن الغلط يظل أمراً محتمل الوقوع لكل من الطرفين، حيث قد يقع المؤمن في غلط نتيجة تقديم المؤمن له لبيانات خاطئة أو غير دقيقة، مما يوقع المؤمن في غلط حول الخطر المؤمن منه.

وقد يقع المؤمن له نفسه في غلط كإقدامه على تأمين من خطر معين ، ثم يتضح له أن والده قد أمن من نفس الخطر في وقت سابق بوثيقة تأمين لا تزال سارية المفعول^(٢).

(١) راجع في ذلك : د / السنهوري ، ص : ١١٧٦ د / خميس خضر ، ص : ٤٥٤ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٥٥ د / حسام لطفي ، ص : ١٠٣ .
(٢) في هذا المعنى أيضاً د / السنهوري ، ص : ١١٧٧ د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٥٦ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٠ د / نزيه المهدي ، ص : ١٣٣٠ .

ثانياً : انعقاد التأمين من الناحية العملية :

يمر انعقاد التأمين من الناحية العملية بأربعة مراحل تتمثل فيما يلي :

١ - طلب التأمين .

٢ - مذكرة التغطية المؤقتة .

٣ - وثيقة التأمين

٤ - ملحق وثيقة التأمين .

ونتناول كلاً منها بإيجاز كإجراءات يقوم بها المؤمن له لتمام التأمين عملياً ، وذلك على النحو التالي :

١ - طلب التأمين : نظراً لأن السواد الأعظم من الناس لا يسعون لإبرام عقد التأمين من تلقاء أنفسهم فإن شركات التأمين درجت على إرسال مندوبيها ووسطائها للناس في مزار أعمالهم وإقامتهم لحثهم وإقناعهم بضرورة التأمين ، مما يتهددونهم من مخاطر ، فإذا نجح الوسيط أو المندوب في ذلك الإقناع قدم لطالب التأمين (طلب التأمين) الذي هو عبارة عن ورقة مطبوعة تشتمل على البيانات اللازمة لإبرام عقد التأمين ، وخاصة ما يتعلق بالخطر المطلوب التأمين منه ، وأوصافه ، وظروفه ، ومبلغ التأمين المطلوب من المؤمن دفعه عند تحقق هذا الخطر ، والقسط المستحق على طلب التأمين في مقابل هذا المبلغ ومواعيد دفع هذا القسط وكيفية دفعه^(١).

(١) في هذا المعنى د / نزيه المهدي ، ص : ١٣٥ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ١١٤ .

ويجمع الفقه القانوني على أن طلب التأمين غير ملزم للطرفين؛ لأنه لا يعتبر إيجاباً من المؤمن للمؤمن له، وإنما لا يعدو كونه مجرد دعوة للتعاقد يتحدد في ضوءها اتفاق الطرفان على التعاقد من عدمه^(١).

وبالرغم من ذلك إلا أن رأي الفقه قد اختلف حول مدى اعتبار طلب التأمين إيجاباً من جانب المؤمن من عدمه، حيث يذهب الرأي السائد منهم ونحن معهم إلى التمييز بين حالتين :

الحالة الأولى : عدم تضمن هذا الطلب لعناصر العقد الأساسية المتمثلة في الخطر وما يتعلق به من بيانات وأوصاف ، والقسط ، ومبلغ التأمين ، وما يتعلق بقدرهما ، وكيفية وشروط دفعهما ، وإنما اقتصر الطلب فقط على معرفة طالب التأمين للشروط والأوضاع الخاصة بالتعاقد كبعض شروط الخطر، أو القسط، وفي هذه الحالة يكون طلب التأمين مجرد استعلام من طالب التأمين عن شروط التعاقد ليس إلا .

الحالة الثانية : تضمن طلب التأمين لعناصر العقد الأساسية ، بحيث يكفي أن يلحقه قبول لينعقد العقد، ففي هذه الحالة يعتبر الطلب إيجاباً ؛ لأن تقديم المؤمن له لكافة بياناته على هذا النحو يدل على رغبته الأكيدة في التعاقد، بما يكفي لقبول المؤمن لهذا الإيجاب، كما يعتبر هذا الطلب إيجاباً أيضاً من المؤمن نفسه إن تضمن بيانات معينة يتعين على طالب التأمين الإدلاء بها كاملة إذا رغب في التعاقد، وملاً طالب التأمين هذه البيانات بالفعل دون أي تعديل، فإن قام طالب التأمين بذلك يعد قبولاً ينعقد به العقد، وخاصة إن حصل الوسيط على أول قسط مستحق على المؤمن له بعد توقيعه على هذا الطلب، أما إن عدل طالب التأمين في الطلب أو أبدى تحفظات أو اعتراضات على أي بند من بنوده

(١) انظر على سبيل المثال : د / البدر اوي ، ص : ١٨٧ ، د / محمد علي عرفة، ص : ١٠٧ ، د / نزيه المهدي، ص : ١٣٧ ، د / المنهوري ، ص : ١١٨٠ .

كان ذلك بمثابة إيجاب جديد منه يتطلب قبول المؤمن لهذه التعديلات أو التحفظات حتى ينعقد العقد^(١).

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأنه لا يكفي لاعتبار طلب التأمين إيجاباً اشتماله على عناصر العقد الرئيسية فقط، وإنما يلزم أن يصاحب ذلك تحديد ميعاد للقبول يجب أن يصدر هذا القبول خلاله حتى ينعقد العقد.

أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان أو تخلف أحدهما كعدم تحديد ميعاد للقبول ، مثلاً فإن عرف التأمين قد جرى على أن الإيجاب يمكن العدول عنه في أي لحظة ما لم يقترن به قبول من المؤمن^(٢).

ورد بعض أنصار الرأي السابق على ذلك بأن تحديد ميعاد للقبول ليس أمراً حتماً قانوناً، حيث يمكن تحديد المدة التي يجب أن يظل الموجب فيها على إيجابه في ضوء القواعد العامة التي تقضي بإمكان تحديد هذه المدة بما تقضيه ظروف الحال وطبيعة المعاملة إن لم يتم تحديدها في العقد^(٣).

٢- مذكرة التغطية المؤقتة :

مذكرة التغطية المؤقتة كما يعرفها البعض هي عقد من نوع خاص يوقعه المؤمن أو وسيطه بهدف دراسة طلب التأمين أو إعداد الوثيقة النهائية^(٤) .

(١) انظر في ذلك على سبيل المثال : د / السنهوري ، ص : ١١٨١ ، د / نزيه المهدي، ص : ١٣٨ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٠٦ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١١٥ ، د / عبد السمیع أبو الخير ، ص : ١٢٤ .

(٢) د / البدر اوي ، ص : ٢٦٥ ، د / حسام الأهواني ، ص : ١٣٠ .

(٣) د / عبد السمیع أبو الخير ، ص : ١٢٥ .

(٤) د / البدر اوي ، ص : ١٥٧ ، د / محمد علي عرفة، ص : ١١٢ ، د / حسام لطفي ، ص : ٢ : ١١٠ .

ومن ثم فهذه المذكرة تهدف إلى تحمل المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه في الفترة ما بين تسلم طلب التأمين والبت فيه من جانبه، أما بالقبول أو الرفض .

ولذا فطبيعتها تختلف من حالة لأخرى ، فإن كان الهدف منها إعطاء المؤمن الوقت الكافي لدراسة طلب التأمين فإن هذه المذكرة تعتبر في هذه الحالة اتفاقاً مستقلاً للمؤمن قبله أو رفضه بعد انتهاء مدته، ولا يرتبط انتهاؤه برفض المؤمن لطلب التأمين.

أما إن كان الهدف من هذه المذكرة إعداد الوثيقة النهائية للتأمين بعد قبول المؤمن لطلب التأمين بالفعل وتضمنت هذه المذكرة للعناصر الأساسية لعقد التأمين، وأنه تم تقديمها فقط لانتظار الانتهاء من إجراءات إتمام الوثيقة النهائية، فإن هذه المذكرة تنتهي بتسليم هذه الوثيقة وتكون المذكرة مجرد اتفاق مؤقت على تغطية المؤمن للخطر المؤمن منه خلال فترة إعداد وثيقة التأمين .

أما إذا لم تتضح نية الطرفين ومدى انصرافها إلى اعتبار هذه المذكرة اتفاقاً مستقلاً لدراسة طلب التأمين أم اتفاقاً مؤقتاً لحين إتمام الوثيقة النهائية ، فنرى مع البعض تغليب دلالة اعتبارها اتفاقاً مؤقتاً لحين إتمام الوثيقة النهائية إعمالاً للقواعد العامة في عقد التأمين والتي تقضي بتحمل المؤمن لمغبة غموض وثائقه (١)

ويجب أن تتضمن مذكرة التغطية المؤقتة البيانات الأساسية المتعلقة بعقد التأمين، وخاصة ما يتعلق منها بالخطر ومبلغ التأمين، كما يجب أن يتحدد فيها

(١) د / حسام لطفي ، ص : ١١٠ ، ١١١ .

موعد بدء العمل بها ومدتها، ولا يشترط فيها أي شكل ، ولكنها تصدر عن المؤمن في الغالب في صورة خطاب للمؤمن له^(١).

ويثبت رضاء المؤمن له بهذه المذكرة من خلال تقديمه لطلب التأمين أو بتسلمه لها أو دفعه لقسط التأمين، وإن لم يحدد الطرفان موعداً بدء العمل بهذه المذكرة بدأ سريانها من وقت وصولها للمؤمن له^(٢) .

٣- وثيقة التأمين :

وثيقة التأمين هي النموذج النهائي الذي يعد لإثبات عقد التأمين^(٣) ، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة القانون الذي يحكم طرفيها، بل ويرى البعض أنها عقد التأمين ذاته^(٤) .

وليس لهذه الوثيقة شكلاً معيناً، فقد تكون مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة ، أو بخط اليد، أو في صورة خطاب متبادل بين الطرفين بريدياً ، أو تلغرافياً ، أو عبر أجهزة التلكس أو الفاكس^(٥) .

إلا أن شركات التأمين دأبت على إعداد نماذج مطبوعة لهذه الوثيقة ، يتم ملء بياناتها عن طريق كل مؤمن له.

(١) د / خميس خضر، ص : ٤٢٧ ، د / البدر اوي ، ص : ١٥٧ ، د / السنهوري ، ص : ١١٨٧ ،

د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ١٢٨ ، د / حسام لطفي ، ص : ١١١ .

(٢) د / عبد السميع أبو الخير، ص : ١٢٨ ، د / خميس خضر، ص : ٤٢٨ .

(٣) د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١١٩ .

(٤) د / السنهوري ، ص : ١١٨٨ ، د / حسام لطفي ، ص : ١١٣ .

(٥) انظر في ذلك د / حسام لطفي ، ص : ١١٣ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٤٥ .

واعتماد شركات التأمين على ذلك لا يعدو كونه توضيح لمحتويات ومضمون هذه الوثيقة أمام المؤمن له، ليعلم حقيقة العقد الذي يقدم على إبرامه^(١).

وتحرر وثيقة التأمين من ثلاث نسخ توزع بين المؤمن له والوسيط الذي أجرى التعاقد، ويكفي الاحتفاظ كل بنسخته أن تكون موقعة من الطرف الآخر، ولا يشترط توقيع الشخص على وثيقته أو نسخته الخاصة به^(٢).

بيانات وثيقة التأمين :

إلى جانب الشروط والبيانات العامة التي يدرجها المؤمن في وثيقته حسب النموذج الذي يعده لهذا الغرض، فإن هناك شروطاً أخرى يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة تتمثل فيما يلي :

١- بيانات خاصة بالمتعاقدين كاسم المؤمن له ولقبه وصناعته واسم ولقب المستفيد ، ومحل إقامة كل منهما واسم شركة التأمين (المؤمن) ومركزها الرئيسي ، وفي التأمين على الحياة يجب ذكر اسم الشخص المؤمن على حياته.

٢- بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه ومدته: حيث يجب أن يحدد الطرفان هذا الخطر تحديداً دقيقاً ، ونوعه وما إذا كان تأميناً على الأشخاص أم على الأموال، أو من المسؤولية أو من المرض أو من الإصابات مثلاً، إلى غير ذلك من بيانات يهم المؤمن معرفتها، كما يجب تحديد موعد بدء وانتهاء التأمين باليوم والساعة، حيث يجب أن يتفق الطرفان على بدء سريان التأمين من وقت معين.

(١) د / حسام لطفي ، ص : ١١٤ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١٢٠ .

(٢) د / حسام لطفي ، ص : ١١٥ .

٣- بيانات تتعلق بالقسط: كمقداره وميعاده استحقاقه، وكيفية دفعه ومكان دفعه.

٤- مبلغ التأمين : باعتباره محل الالتزام الرئيسي للمؤمن، ولذا يجب تحديده بدقة في تأمين الأشخاص بصفة عامة .

أما في تأمين الأضرار فيمكن عدم تحديده لتوقفه على جسامه الضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه.

٥- تاريخ توقيع الوثيقة : باعتباره الوقت الذي قبل فيه المؤمن إبرام العقد بصفة نهائية، كما أنه الوقت الذي يجب أن يسارع المؤمن له قبل حلوله للإدلاء بكل ما لديه من بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه، كما أنه الوقت الذي يحدد ترتيب المؤمنيين المتعاقدين عند تعدد عقود التأمين على نفس الخطر.

٦- تاريخ تنفيذ العقد: وهو التاريخ الذي يبدأ فيه التزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه، والتزام المؤمن له بدفع القسط^(١).

وهذه البيانات على سبيل المثال وليس الحصر ولكنها تمثل العناصر الرئيسية في عقد التأمين، مما يجب ذكرها، ويجوز للطرفين إدراج بيانات أخرى أكثر تفصيلاً، وتختلف أحد البيانات الرئيسية لا يؤثر على صحة العقد، وإنما

(١) انظر في تفاصيل هذه البيانات د / السنهوري، ص : ١١٨٩، د / البدراني، ص : ٢٩٨، د / نزيه المهدي، ص : ١٤٦، د / حسام لطفي، ص : ١١٦، د / عبد السميع أبو الخير، ص : ١٢٩.

يمكن معرفته أو تحديده عن طريق إرادة المتعاقدين، أو ما يجري به العرف وطبيعة التعامل^(١).

٤. ملحق وثيقة التأمين :

هو محرر إضافي لاحق على وثيقة التأمين يتم بين المؤمن والمؤمن له، ويتناول تعديل بعض شروطها كالاتفاق بينهما على زيادة مبلغ التأمين أو إضافة خطر ما إلى الأخطار المؤمن منها، أو تغيير المستفيد بشخص آخر، أو إضافة أي شرط سكت عنه الطرفان أثناء تحرير الوثيقة النهائية^(٢).

ويسري على ما يتضمنه ملحق وثيقة التأمين من تعديلات أو إضافات ما يسري على الوثيقة الأصلية من أحكام .

وقد يكون الملحق في صورة تعديلات يثبتها الطرفان على هامش الوثيقة أو في ذيلها ويوقع عليها الطرفان أو يتم في صورة خطابات متبادلة بينهما .

وقد يكون التعديل ضمناً يستفاد مما جرى عليه العمل بين الطرفين كسكوت المؤمن عن الرد على ما يتقدم به المؤمن له من إيجاب يتعلق بملحق الوثيقة ، حيث يعتبر هذا السكوت قبولاً ينعقد به الملحق^(٣).

ويبدأ العمل بما جاء بالملحق اعتباراً من تاريخ إجرائه وليس له أثر رجعي، بيد أنه قد تنصرف نية الطرفين إلى جعل الملحق ذا أثر رجعي يستند

(١) في هذا المعنى د / نزيه المهدي ، ص : ١٤٧ .

(٢) د / السنهوري ، ص : ١٢٠٧ ، د / عبد الرزاق حسن فرج، ص : ١٢٥ ، د / البدرابي ، ص : ٤٩٨ .

(٣) د / السنهوري ، ص : ١٢١٤ ، د / البدرابي ، ص : ٢٩٩ ، د / عبد الرزاق حسن فرج، ص : ١٢٥ .

إلى تاريخ سريان الوثيقة الأصلية، وذلك إذا انصب الملحق على تدارك شرط سقط سهواً من شروط التعاقد، أو توضيح ما يعتري أحدها من غموض^(١).

وعند تعارض شروط الملحق مع شروط الوثيقة الأصلية يتم الاعتداد بما جاء بالملحق لدلالته على النية الحقيقية للطرفين وأخذها بما يخالف ما جاء في الوثيقة السابقة ؛ لأن الملحق يعد نسخاً لما جاء في الوثيقة^(٢).

يلحق الملحق ما يلحق الوثيقة الأصلية من إبطال الشروط التعسفية الواردة به، وضرورة تفسير ما يعتري بنوده من غموض لصالح المؤمن له، ووجوب ذكر شروط البطلان والسقوط بعبارات ظاهرة ومميزة^(٣).

(١) د/ البدر اوي، ص: ٢٦٩ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ١٢٦ .

(٢) د/ حسام لطفي ، ص : ١٣١ .

(٣) د / حسام لطفي ، ص : ١٣١ ، د / خميس خضر ، ص : ٤٣١ .

الفصل الثاني

آثار عقد التأمين

تقسيم :

يترتب على عقد التأمين كغيره من العقود الملزمة للجانبين العديد من الآثار المثلثة في التزامات كل من الطرفين (المؤمن والمؤمن له) والتزامات كل طرف تمثل حقوقا للطرف الآخر ومن ثم نقتصر على تناول الالتزامات دون الحقوق (ونعرض لكل منها بشئ من الإيجاز كل في مطلب مستقل على النحو التالي :

المبحث الأول

التزامات المؤمن له (المستأمن)

يلقي عقد التأمين على عاتق المؤمن له بالعديد من الالتزامات أهمها الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ، والالتزام بدفع القسط نتناول كلا منهما في مطلب مستقل على النحو التالي :

المطلب الأول

التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه

من الالتزامات الأساسية والمهمة التي تقع على عاتق المؤمن له الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه للمؤمن ، أي إحاطة المؤمن بكافة البيانات الصحيحة عن الخطر المؤمن منه وامداده بكل المعلومات التي قد يكون لها تأثير في حسابات المؤمن بشأن إبرام عقد التأمين مع المؤمن له من عدمه ، كما يشمل هذا الالتزام أيضا التزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن بتفاهم الخطر المؤمن منه ، أي إحاطة المؤمن علما بكل ما يستجد من أمور من شأنها

تزايد احتمالات وقوع الخطر المؤمن منه ، ويتضمن هذا الالتزام أخيراً التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه حال حدوث ذلك ، وفي ضوء ذلك نقسم هذا المطلب لفروع ثلاثة على النحو التالي :

الفرع الأول : التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند التعاقد .

الفرع الثاني : التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر .

الفرع الثالث : جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات .

الفرع الأول

التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة

بالخطر المؤمن منه عند التعاقد

يجب على المؤمن له الإدلاء بكافة البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن له عند التعاقد والتي قد يكون لها تأثير على قرار المؤمن بقبول التأمين من عدمه ، أو مدى التزاماته الناشئة عن إبرام عقد التأمين ، ويطلق البعض على هذا الالتزام الالتزام المبني بالإدلاء ببيانات الخطر (١) .

وكانت تنص على هذا الالتزام المادة ١٠٦٦ من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري إلا أنها حذفت في لجنة المراجعة بزعم أن مضمونها من الأمور التي تنظم بقوانين خاصة .

ونظمه قانون التأمين الفرنسي بالمادة ٢/١٥ والمتعلقة بالمادة L/١٢٢/٢ من قانون التأمين ، ونتناول مضمون هذا الالتزام وطبيعته على النحو التالي :

(١) د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٧٥ .

أولا : مضمون الالتزام بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند التعاقد :

يتمثل مضمون هذا الالتزام في التزام المؤمن له بإحاطة المؤمن بكل البيانات الصحيحة عن الخطر المؤمن فيه والتي يكون لها دورها الكبير في قرار المؤمن بشأن إبرام عقد التأمين من عدمه ، أو نطاق ما يقع على عاتقه من التزامات بشأن هذا الخطر ، والمرجع في مدى تأثير هذه البيانات وأهميتها هو المؤمن بنفسه ، لانفراده بإجراءات التأمين من الناحية الفنية ، ولقاضي الموضوع سلطة واسعة في تقدير رأي المؤمن في هذه الحالة ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض (١) ، وإن كان من الأفضل وضع معايير موضوعية لتقدير رأي المؤمن ، حتى لا يكون هناك تعسف من جانبته ، أو التخلص من بعض الالتزامات بحجة نقص البيانات التي قدمها المؤمن له .

والبيانات التي يجب على المؤمن له تقديمها للمؤمن إما أن تكون بيانات موضوعية أو بيانات شخصية وذلك على النحو التالي :

- البيانات الموضوعية :

وتتمثل في البيانات المتعلقة لاخطر ذاته والمؤثرة فيه ، كصفاته الجوهرية ، والظروف والملابسات التي تحيط والتي من شأنها تحديده تحديدا دقيقا ، وتحديد قيمة القسط الذي سيلتزم به المؤمن له ، وهي بلا شك بيانات تختلف من خطر لآخر .

ففي التأمين من الأضرار مثلا (كالتأمين على منزل من الحريق) يجب على المؤمن له تزويد المؤمن بالبيانات المتعلقة بطبيعة الشيء المؤمن عليه ، ومحتواه ، ومادة صناعته ، وتاريخ شرائه ، والغرض المخصص له ، ومكانه ،

(١) في هذا المعنى : د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٨٦ .

ومدى قربه أو بعده من مصادر الخطر المؤمن منه ، كمحطات الوقود أو الغاز ،
ومدى وجود مواد مشتعلة من عدمه ، وهكذا . (١)

وفي التأمين على الأشخاص : يجب على المؤمن له تزويد المؤمن بالحالة
الصحية والحالية ، وفي التأمين من المسؤولية : يجب على المؤمن له بيان
النشاط الذي قد يسأل عنه ومداه ، فإن كان طبيا يؤمن من مسؤوليته الطبية ،
يوضح نوع عمله ، ومكانه ، ونطاق هذا العمل ، إلى غير ذلك من الأمور التي
توضح مدى قيام هذه المسؤولية ونطاقها . (٢)

- البيانات الشخصية :

وتتمثل في البيانات المتعلقة بشخص طالب التأمين (المؤمن له) والتي من
شأنها أن تطمئن المؤمن على شخص المتعاقد معه ومدى قدرته على تنفيذ
التزاماته ، ومن قبيل هذه البيانات : المركز المالي للمؤمن له ، وصحيفة حالته
الجناحية ، وأخلاقه ، ووثائق التأمين التي أبرمها قبل ذلك عن الخطر المؤمن
منه ، حتى لا يقوم المؤمن له بإبرام عدة وثائق تأمينية على شيء معين في
التأمين على الأشياء تحايلا على مبدأ الصفة التعويضية لهذا النوع من التأمين ،
كما يجب على المؤمن له في هذه الحالة أيضا أن يبين للمؤمن وثائق التأمين
التي لم يستمر فيها قبل ذلك ، والتي تم رخصها وأسباب كل حالة .

والبيانات الشخصية في هذه الحالة تقتصر على ما يكون جوهريا وضروريا
لعملية التأمين ومن ثم لا تمتد إلى البيانات الخاصة التي لا علاقة لها بالتأمين ،

(١) في هذا المعنى : د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٧٧ ، د. رمضان أبو السعود :
المرجع السابق ، ص ٤٤٦ .

(٢) انظر في ذلك : د. رمضان أبو السعود : المرجع السابق : ص ٤٤٦ ، د. السنهوري : مرجع
سابق : ص ١٢٤٩ .

كديانة المؤمن له ، أو ميوله السياسية ، أو انتماءاته الحزبية ؛ لعدم وجود صلة لهذه البيانات بعقد التأمين من ناحية ، فضلا عن تحول وثيقة التأمين حينئذ إلى تحقيق غير مشروع من ناحية أخرى وتيسيرا على المؤمن لهم في الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه تقوم معظم شركات التأمين بعمل نماذج معينة تتضمن أسئلة عن كل ما يريد المؤمن معرفته من بيانات مرتبطة بالخطر المؤمن منه . (١)

وإن كان الرأي السائد لدى الفقه القانوني يعتبر التزام المؤمن له في هذه الحالة التزاما ببذل عناية ، إلا أننا نميل إلى ما يذهب إليه البعض بحق إلى أنه التزام بتحقيق نتيجة ، بحيث لا تبرأ ذمة المؤمن له إلا بتقديم البيانات الضرورية واللازمة عن الخطر المؤمن له ، وإلا انعقدت مسئوليته عما ينجم من أضرار حال نقص هذه البيانات أو خطئها (٢).

شروط البيانات التي يلتزم المؤمن له بالإدلاء بها للمؤمن :

يجب على المؤمن له الإدلاء بالبيانات التي يتوافر فيها الشروط الآتية :

١- أن تكون بيانات جوهرية ومؤثرة للمؤمن :

يجب أن تكون البيانات التي يلتزم المؤمن له بالإدلاء بها بيانات جوهرية بالنسبة للمؤمن ولها تأثيرها على مدى قبوله لإبرام عقد التأمين من عدمه ، أو لها تأثيرها على نطاق ما يترتب عليه من التزامات ، كمبلغ التأمين ، أو مدة التأمين ، أو قدر القسط الذي سيقدره على عاتق المؤمن له ، سواء أكانت هذه البيانات موضوعية أم شخصية .

(١) انظر في هذا المعنى : د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٧٨ ، ١٧٩ .

(٢) د. السنهوري : مرجع سابق ، ص ١٢٨١ .

٢- أن تكون البيانات معلومة للمؤمن له ومجهولة للمؤمن :

يجب على المؤمن له الإدلاء بالبيانات التي يعلمها فقط ، إذ لا تكليف بمستحيل ، ومن ثم لا يسأل عن الإخلال بهذا الالتزام إذا اتضح أن هذه البيانات التي لم يدل بها لا يعلمها أصلا .

والمعيار في ذلك كما يقرر جانب من الفقه هو معيار شخصي ، بمعنى أن العبرة في ذلك بما يتوافر للمؤمن له من بيانات وفق قدراته وإمكانياته العقلية فقط وليس معيار الشخص العادي (١).

ويرى البعض أنه يجب على المؤمن الإدلاء بالبيانات التي يعلمها أو التي كان يجب عليه أن يعلمها (٢) .

ويرى جانب آخر أنه لا يلتزم بالإدلاء إلا بالبيانات التي يعلمها فقط (٣) ، ولا يسأل المؤمن له كذلك عن عدم الإدلاء بالبيانات التي يعلمها المؤمن بحكم خبرته ، وقدراته ، فإن كان المؤمن شركة ولديها مندوبين يتفاوضون مع راغبي التأمين ويتوافر لديهم معلومات معينة فلا يسأل المؤمن له عن عدم الإدلاء بهذه البيانات ، وإلا يعتبر المؤمن متعسفا في استعمال حقه في هذه الحالة (٤) فضلا عن أنه لا يجب على الشخص اعلام غيره بما يعلم بالفعل ، ومن ثم يتحمل المؤمن مسئوليته عما يعلم من بيانات عن الخطر المؤمن منه ،

١ . د. برهام عطا الله ، التأمين ، ص ١٢١ ، د. جلال إبراهيم ، مرجع سابق ، فقرة ٣٤٣ ، ص ٥٦٢ .

٢ (د. السهنوري : المرجع السابق ، فقرة ٦١٥ ، ص ١٢٥٣ ، د. نزيه المهدي : مرجع سابق ، ص ٢٥٦ .

٣ (د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٨١ .

٤ (د. محمد أحمد بكر : عقد التأمين ، ص ٩٣ .

حتى ولو تعدد المؤمن له إخفاء بعض هذه البيانات أو عدم توضيحها ، ما دام لا يوجد غش أو سوء نية في جانبه .

ولا نؤيد ما يقرره البعض من عدم تأثير رغبة المؤمن له في حجب بعض البيانات عن المؤمن على مسؤولية المؤمن عما يعلمه من بيانات ، ولو كان قصد المؤمن له إدخال الغش عليه (١) ، لأن الغش كما هو معلوم يفسد كل شيء .

ويتحمل المؤمن له عبء اثبات علم المؤمن بالبيانات محل النزاع ، ويمكنه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الرجوع إلى سجلات المؤمن ، وبالطبع يسهل عليه هذا الإثبات إن تعلق الأمر ببيانات سبق للمؤمن له الإدلاء بها للمؤمن في عملية تأمينية سابقة (٢) .

الفرع الثاني

التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر

نظرا لما يتسم به عقد التأمين من كونه من العقود المستمرة ، أي التي يستمر تنفيذها لفترة من الزمن ، فإن الالتزام بالإدلاء بالبيانات لا يتوقف عند إدلاء المؤمن له للمؤمن ببيانات الخطر عند التعاقد فقط ، وإنما يجب عليه تزويد المؤمن بكل ما يطرأ على هذا الخطر من ظروف أو تطورات طوال مدة العقد ، بحيث يستطيع المؤمن الوقوف على حقيقة المخاطر التي تم التأمين عليها وإجراء المقاصة بينها ، والنظر في قيمة ما يقرره من أقساط لتتناسب مع هذه المخاطر ، ومدى استمرار عقود التأمين من عدمه .

(١) د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٨٢ ، د. البدر اوي ، رقم ١٤٢ ص ١٩٦ ، د. عبد الودود يحيى : العقود المسماة ، ص ٣٤٥ .

(٢) د. عبد الودود يحيى : مرجع سابق ، ص ٣٤٥ .

والواقع أن جمهور الفقه القانوني يقصر التزام المؤمن له في هذه الحالة على البيانات المتعلقة بتفاقم الخطر، أي التي من شأنها زيادة فرص وقوعه أو زيادة جسامته الأضرار التي قد تنشأ عنه في حال تحققه ، ولكن الأفضل أن يمتد هذا الالتزام إلى كل البيانات المتعلقة بالخطر سواء تعلقت بتفاقم الخطر أم باضمحلاله وتخفيفه ، لتأثير الحالتين على الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين للطرفين معا (المؤمن ، والمؤمن له) .

وربما يرجع اقتصار جمهور الفقه القانوني على حالة تفاقم الخطر باعتبار أن ذلك يؤثر بشكل كبير على التزامات الإدلاء به خشية زيادة الأقساط أو فسخ العقد ، أما حالات اضمحلال الخطر أو تخفيفه فهي في صالحه ويبادر إلى الإدلاء بها للمؤمن من تلقاء نفسه ، كما لا ينجم عنها ضررا ما للطرفين .

ونتناول مضمون هذا الالتزام ووقت الوفاء به وكيفيته وآثاره على النحو التالي :

أولا : مضمون الالتزام بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر المؤمن منه :

يقصد بالالتزام بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر المؤمن منه بالتزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن بكل ما يطرأ على الخطر المؤمن منه من ظروف وملابسات بعد العقد ، وتؤدي إلى زيادة درجة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه، أو زيادة جسامته ما قد يترتب على وقوعه من أضرار ، حتى ولو لم يكن لهذا التفاقم دور في وقوع الخطر ، أو زيادة آثاره ، لأن تفاقم الخطر في حد ذاته لو علم به المؤمن عند التعاقد لما تعاقد ، أو لتعاقد بقسط أكبر بصرف النظر عن وقوع الخطر أو عدم وقوعه ، ومن ثم وجب على المؤمن له إخطار المؤمن به (١) .

(١) في هذا المعنى : د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٨٥ ، د. محمد أحمد بكر : مرجع سابق ، ص ٩٥ .

وتفاهم الخطر بهذا المفهوم يختلف عن زيادة قيمة الخطر نفسه (أي زيادة قيمة الشيء المؤمن عليه) فلو أمن شخص على منزله من خطر الحريق ، وكانت قيمة المنزل وقت ذاك مليون جنيه ، ثم اضاف للمنزل بعد عقد التأمين طباقا إضافيا فزادت قيمته إلى مليون ومائتي ألف جنيه مثلا فإن المؤمن في هذه الحالة لا يلتزم إلا بمبلغ التأمين المتفق عليه ؛ لأن الزيادة في قيمة الشيء المؤمن عليه يتحملها المؤمن له وحده ولا تعتبر تفاهما للخطر . (١)

كما يختلف تفاهم الخطر بهذا المفهوم عن الاستبعاد الاتفاقي للخطر، والذي يتمثل في اتفاق الطرفين على استبعاد مخاطر معينة من نطاق التأمين ، أي لا تدخل ضمن الأضرار التي يتحملها المؤمن ؛ لأن اتفاق الطرفين على استبعاد مخاطر معينة من التغطية يؤدي إلى تحلل المؤمن له من الالتزام بالأخطار عند حدوثها ، كما يتحلل المؤمن من ضماناتها أو ضمان الأضرار الناشئة عنها ، أما تفاهم الخطر فلا يؤدي إلى تحلل المؤمن من الأضرار الناشئة عنه إلا إذا ثبت سوء نية المؤمن له ، أما إذا كان المؤمن له حسن النية ، ولم يثبت خطأ في جانبه فيلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناشئة عن تفاهم الخطر . (٢)

ثانيا : وقت الإخطار بتفاهم الخطر وكيفية :

يختلف الوقت الذي يجب على المؤمن له إخطار المؤمن بتفاهم الخطر باختلاف أسباب هذا التفاهم من حيث تدخل إرادة المؤمن له فيها من عدمه :

١- تفاهم الخطر لأسباب ترجع إلى إرادة المؤمن له :

إن كان تفاهم الخطر يرجع إلى إرادة المؤمن له بأن قام هو بأعمال أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تفاهم الخطر، وجب عليه في هذه الحالة إخطار المؤمن

(١) د. عبد الناصر العطار : مرجع سابق : ص ٦٩ فقرة ٤٦ ، د. حمدي عبد الرحمن : مرجع سابق ، فقرة ٥٥ ، ص ٧٦ .

(٢) د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٩١ .

بهذه الأعمال قبل القيام بها ، وذلك كقيام المؤمن له بإنشاء مخزن للمواد المتفجرة (مستودع للغاز مثلا) في المنزل المؤمن عليه من الحريق ، أو قام بتحويل سيارته الخاصة المؤمن عليه من الحريق ، أو قام بتحويل سيارته الخاصة المؤمن عليها إلى سيارة نقل أو أجرة .

ومن ثم تبرأ ذمة المؤمن له بمجرد إخطار المؤمن بما يعتزم القيام به من أعمال تؤدي إلى تفاقم الخطر ، ويتم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، حتى ولو وصل الخطاب إلى المؤمن بعد تنفيذ هذه الأعمال فعلا ، إذ العبرة بالإخطار وليس بالتنفيذ ، ويهدف الإخطار إلى إعلام المؤمن بالأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الخطر وليس استئذانه في القيام بها ، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على تطلب موافقة المؤمن الكتابية قبل قيام المؤمن له بتنفيذ ما يعتزم القيام به من أعمال تؤدي إلى تفاقم الخطر (١)

٢- تفاقم الخطر لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له :

إن كان تفاقم الخطر لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له كالقوة القاهرة أو فعل الغير ، أو فعل الطبيعة ، وجب عليه إخطار المؤمن بهذه الأسباب بمجرد علمه بها خلال مدة معقولة ، ويقع على عاتق الأطراف عبء تحديد هذه المدة وإلا قام قاضي الموضوع بتقديرها .

ومن الأسباب التي تؤدي لتفاقم الخطر ولا دخل لإرادة المؤمن له فيها ، قيام أحد جيران المؤمن له بإنشاء مستودع للغاز بجوار المنزل المؤمن عليه

(١) انظر : د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٩٣ ، د. جلال إبراهيم : المرجع السابق ، ص ٥٩٢ فقرة ٣٦٢ ، د. شرف الدين : مرجع سابق ، فقرة ٣٤٦ ، ص ٣٢٧ .

من خطر الحريق ، فيجب على المؤمن له إخطار المؤمن بذلك ، بل ويجب عليه الإخطار بمجرد علمه أن الجار يعتزم القيام بهذه الأعمال ولم يتم تنفيذها فعلاً^(١) ويتم الإخطار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ما لم يتفق الطرفان على طريقة معينة للإخطار كاتفاقهما على تحقق الأخطار بخطاب عادي^(٢) أو عن طريق الهاتف ، أو أي وسيلة أخرى .

- آثار الإخطار بتفاقم الخطر :

يترتب على إخطار المؤمن له للمؤمن بتفاقم الخطر أياً كان سببه استمرار تغطية المؤمن لهذا الخطر في حدود مبلغ التأمين لعدم وجود خطأ في جانب المؤمن له الذي أظهر حرصه بالمبادرة بالإخطار بتفاقم الخطر .

وتستمر هذه التغطية حتى يحدد المؤمن موقفه من عقد التأمين في هذه الحالة ، وفي ضوء الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر .

وموقف المؤمن في هذه الحالة لا يخرج عن ثلاثة اختيارات هي : انتهاء العقد ، أو استبقاء العقد مع زيادة الأقساط ، أو استبقاء العقد دون زيادة . وذلك على النحو التالي :

أولاً : إنهاء العقد :

للمؤمن حال علمه بتفاقم الخطر الحق في إنهاء العقد كما يقرر البعض^(٣) إن لم ير إمكانية لاستمراره سواء بزيادة القساط أو دون زيادة ، وتقتصر آثار

^(١) د. شرف الدين : المرجع السابق ، فقرة ٣٤٧ ، ص ٣٢٨ ، د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٩٤ .

^(٢) د. حسام لطفي : المرجع السابق ، ص ١٩٥ .

^(٣) د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٩٦ .

هذا الإنهاء على المستقبل فقط ، ولا يكون له أثر رجعي على الماضي ، ومن ثم يطلق عليه جانب من الفقه القانوني أنه فسخ من نوع خاص (١) .

كما تقتصر آثار هذا الإنهاء على الخطر الذي تفاقم دون غيره من المخاطر الأخرى المضمونة بالعقد سواء كانت هذه المخاطر مضمونة جميعا في وثيقة واحدة أم عدة وثائق تربط بين المؤمن له والمؤمن ، إلا إذا تعذر استبعاد الجزء المقابل لهذا الخطر من قسط التأمين المتفق عليه ، بأن كان القسط غير قابل للتجزئة ففي هذه الحالة يمتد الإنهاء إلى كل الأخطار المضمنة ولا يقتصر على الخطر المتفاقم فقط ، ويتد أثر الإنهاء إلى كل المخاطر أيضا إذا اتفق الطرفان على ذلك حال تفاقم أحدها . (٢)

ويترتب على إنهاء العقد في هذه الحالة تخلص المؤمن من التزامه بضمان الخطر المتفاقم ، ورد أجزاء القسط المقابلة للمدة اللاحقة على الإنهاء ، كما يتخلص المؤمن له من التزامه بدفع الأقساط من تاريخ الإنهاء ، ولا يجوز له استرداد الأقساط السابقة والتي يحتفظ بها المؤمن مقابل تحمله ضمان الخطر عن تلك الفترة ، و يجوز للمؤمن المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد إذا كان سبب تفاقم الخطر يرجع لإرادة المؤمن له ، أما إذا كان تفاقم الخطر لأسباب خارجة عن إرادته فلا مجال للمطالبة بالتعويض في هذه الحالة . (٣)

وللمؤمن طلب إنهاء العقد في أي وقت ، حيث لا توجد فترة معينة يتعين عليه إنهاء فيها ، ما دامت المدة معقولة ، بيد أنه إن قدم المؤمن له مقترحات

(١) د. السنهوري : مرجع سابق ، فقرة ٦٢٢ ، ص ١٢٦٥ ، د. البدراوي ص ١٨٠ .

(٢) د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ١٩٧ .

(٣) د. البدراوي ، مرجع سابق ، فقرة ٣٤ ، ص ١٨٠ ، د. جلال إبراهيم : مرجع سابق ، فقرة ٣٧٢ ، ص ٦٠٧ ، د. محمد أحمد بكر ، مرجع سابق ، ص ٩٨ ، د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٩٨ .

للاستمرار في التأمين ، وجب على المؤمن الرد عليها خلال مدة معقولة ، وإلا اعتبر سلوكه قبولا لهذه المقترحات ، كما يعتبر قبول المؤمن للقسط التالي للإخطار بتفاقم الخطر وقبضه قبولا للاستمرار في العقد (١) .

ثانيا : استبقاء العقد مع زيادة القسط :

للمؤمن أيضا استبقاء العقد مع زيادة قسط التأمين متى رأى أن أسباب تفاقم الخطر لا تؤثر على مبدأ قبوله لعملية التأمين ذاتها ، وأن زيادة القسط تعيد التوازن لحساباته ، وأن جسامته التفاقم لا تتطلب إنهاء العقد ، وفي هذه الحالة يقوم المؤمن بإرسال خطاب موصي عليه يعلم الوصول إلى المؤمن له يخطر فيه برغبته في زيادة القسط نظرا لتفاقم الخطر ، وأنه في حالة عدم قبول المؤمن له لهذه الزيادة يعتبر العقد منتهيا .

فإذا قبل المؤمن هذه الزيادة تم تحرير ملحق لوثيقة التأمين يتضمن ما تم بين الطرفين من اتفاقيات ، وتسري الزيادة في هذه الحالة بأثر رجعي من تاريخ تفاقم الخطر بفعل المؤمن له ، أو من تاريخ علمه بهذا التفاقم إن تم بأسباب خارجة عن إرادته ، وقد يتفق الطرفان على سريان الزيادة من تاريخ الإخطار ، ويجوز للمؤمن له نفسه اقتراح زيادة القسط مع إخطاره للمؤمن بتفاقم الخطر وفي هذه الحالة يجب أن يقبل المؤمن هذا الاقتراح ما لم يكن للتفاقم أثره الكبير على قبوله لعملية التأمين برمتها .

أما إذا رفض المؤمن له زيادة القسط فيعتبر العقد منتهيا ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤمن طلب التعويض عن إنهاء العقد إن كان التفاقم بفعل المؤمن له وإن زيادة القسط كانت معقولة وغير مبالغ فيها . أما إن كان التفاقم لأسباب

(١) د. جلال إبراهيم : مرجع سابق ، فقرة ٣٧٢ ، ص ٦٠٧ ، د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٩٨ .

خارجة عن إرادة المؤمن له فلا محل للمطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد حال رفض زيادة القسط . (١)

ثالثا : استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين :

للمؤمن بعد إخطاره بتفاقم الخطر الحق في استبقاء العقد دون طلب أي زيادة في القسط ، متى وجد مصلحته في استمرار العقد وأهميته ، أو أهمية العمل بالنسبة له ، وعدم تأثير الظروف المستجدة التي قد تؤدي إلى تفاقم الخطر على حساباته التأمينية ، وأنها من الأمور التي تمت مراعاتها عند التعاقد ، وأن ما ينجم عن تفاقم الخطر من أضرار لا يتناسب أبدا مع ما يلحقه من خسارة بسبب إنهاء العقد أو زيادة القسط .

وقبول المؤمن استيفاء العقد دون زيادة في الأقساط قد يكون صريحا بإرسال خطاب للمؤمن له بالموافقة على استبقاء العقد دون زيادة بالرغم من إخطاره بتفاقم الخطر ، وقد يكون القبول ضمنيا يستفاد مما يتخذه المؤمن من مواقف تدل بما لا يدع مجالا للشك على قبوله الاستمرار في العقد دون زيادة ، كقيام المؤمن بتحصيل الأقساط المستحقة بعد إخطاره بتفاقم الخطر دون المطالبة بزيادتها ، أو قيامه بدفع مبلغ التأمين بعد وقوع الخطر المتفاقم بالرغم من علمه بأسباب تفاقمه ، أو سكوته لمدة معقولة على الاقتراح المقدم من المؤمن له بإبقاء العقد دون زيادة ، إلى غير ذلك من الحالات التي تدل على موافقة المؤمن على الاستمرار في العقد دون طلب أي زيادة في الأقساط .^٢

(١) انظر : د. عبد الودود يحيى ، مرجع سابق ، ص ٣٥٩ ، د. جلال إبراهيم ، مرجع سابق ، ص ٦٠٧ ، فقرة ٢٧٢ ، د. البدر اوي فقرة ١٣٤ ، د. نزيه المهدي ، مرجع سابق ، ص ٢٧١ ، د. حسام لطفي ، مرجع سابق ، ص ١٩٨ ، ١٩٩ ، د. السنهوري : مرجع سابق ، فقرة ٦٢٢ ، ص ١٢٦٥ وما بعدها .

(٢) انظر : د. حسام لطفي : مرجع سابق ، ص ٢٠٠ - ٢٠١ ، د. جلال إبراهيم : مرجع سابق ، فقرة ٣٧٤ ، ص ٦١٣ ، د. البدر اوي : مرجع سابق ، فقرة ١٣٤ ، ص ١٨١ ، د. نزيه المهدي ، مرجع سابق ، ص ٢٧٣ ، ص ٢٧٤ .

الفرع الثالث

جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر

تبين لنا فيما سبق أنه يجب على المؤمن له الإدلاء للمؤمن بكافة بيانات الخطر المؤمن منه عند التعاقد ويجب عليه كذلك خلال مدة التأمين إخطار المؤمن بالظروف الطارئة التي تؤدي إلى تفاقم هذا الخطر. ومع ذلك فإن القانون المدني لم يحدد الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام، إلا ما يتعلق بالخطأ في سن المؤمن على حياته بالمادة (٧٦٤) مدني والتي تنص على أنه :

(١- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفية التأمين. ٢- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أدائه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أدائه على أساس السن الحقيقية. ٣- أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يردّ دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.)

وإزاء ذلك تم اللجوء للقواعد العامة بحثاً عن وضع الجزاء المناسب في حالة الإخلال بهذا الالتزام ، والقواعد العامة في هذا الصدد تقرر أنه عند كتمان المؤمن له لبعض البيانات عند إبرام عقد التأمين وكذلك عند عدم إخطار المؤمن بالظروف المستجدة والتي تؤدي إلى تفاقم الخطر أثناء العقد ، فإن

الجزاء الواجب التطبيق في هذه الحالة هو بطلان عقد التأمين كلية وبأثر رجعي منذ إبرامه استنادا للقواعد المنظمة للغلط أو التدليس ، أو فسخ العقد لإخلال المؤمن له بالتزاماته الناشئة عن عقد التأمين. وذلك دون تمييز بين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية في ذلك فيبطل العقد في الحالتين ، وقد كان هذا الجزاء محل انتقاد كبير ، لعدم توافر شروط أعمال البطلان والمتمثلة في جوهرية للغلط وكون الغلط أو التدليس دافعا للتعاقد فإن لم توافر هذه الشروط فلا يمكن إعمال هذا البطلان ، كما أن بطلان عقد التأمين يؤدي إلى إعادة التعاقد بين المؤمن له والحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومن ثم فهو جزاء شديد بالنسبة للمؤمن له حسن النية الذي لا يعتمد الإدلاء بالبيانات غير الصحيحة أو كتم البيانات المهمة ، وكان الأجدر قصر هذا البطلان على المؤمن له سيئ النية فقط هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذا الجزاء لا يراعى مصلحة المؤمن نفسه لأنه يلزمه برد الأقساط التي حصل عليها ، حتى لو كان المؤمن له سيئ النية بالرغم من أنه كان ضامنا للخطر طوال هذه الفترة.^(١) وإزاء هذه الانتقادات اتجه الفقه القانوني الحديث إلى البحث عن الجزاء المناسب لعقد التأمين حال إخلال المؤمن له بالتزامه بتقديم البيانات اللازمة عند التعاقد أو أثناء تنفيذ العقد حتى وجد ضالته في القانون الفرنسي والذي يقرر أن جزاء إخلال المؤمن له بالتزامه الإعلان أو الإعلام عن الخطر أو تفاقمه، يتطلب التمييز بين حالة سوء نيته وحسنها وفي الحالة الأخير يفرق بين اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه وانكشافه بعد تحققه.

وكان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ينص على ما يقرره القانون الفرنسي في هذا الخصوص بالمادتين : ١٠٦٧ ، ١٠٦٨ إلا أن

(١) د. نزيه المهدي ، مرجع سابق ص ٢٧٦ ، د. الب دراوي ، فقرة ١٢٤ ، ص ١٦٨ ، د. حسام لطفي ، ص ٢٠٢

السلطة التشريعية وقتئذ رأت أن هذا من قبيل الجزئيات التي يجب أن ينتظمها قانون خاص . وبالرغم من هذا الحذف إلا أن جمهور الفقه المصري يرى العمل به لأنه تطبيق للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين ، فضلا عن أن هذا الحكم جرت عادة شركات التأمين بإدراجه في وثائق التأمين حتى أصبح عرفا تأمينيا .^(١)

ومن ثم فإن الجزاء المترتب على إخلال المؤمن له بالتزامه بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند التعاقد أو بتفاقمه أثناء تنفيذ العقد يختلف في حالة المؤمن له سوء النية عنه في حالة كونه حسن النية كما سيتضح مما يلي :

أولا : الجزاء في حالة سوء نية المؤمن له :

يقصد بسوء نية المؤمن له في هذه الحالة قصده تضليل المؤمن وإيقاعه في غلط . فالمؤمن له الذي يتعمد كتمان بعض البيانات المتعلقة بالخطر أو الإدلاء ببيانات مغايرة للحقيقة مع علمه بأهمية هذه البيانات بالنسبة للمؤمن ، أو يتعمد عدم إخطار المؤمن بالظروف التي استجدت أثناء تنفيذ العقد أو يخطره بها على وجه مغاير للحقيقة بقصد تضليل المؤمن وإعطائه فكرة خاطئة عن موضوع الخطر أو التقليل من أهميته . يعتبر سوء النية . ومن ثم ليست العبرة بكتمان بعض البيانات فقط أو نقصها بشأن الخطر المؤمن منه ، وإنما العبرة بمدى توافر قصد تضليل المؤمن له للمؤمن وإيقاعه في غلط يجعله يقدر الخطر بأقل من قيمته الحقيقية .^(٢)

وبناء على ذلك فإنه يلزم لتوافر سوء النية بهذا المفهوم لدى المؤمن له اجتماع عنصرين أحدهما مادي والآخر معنوي على النحو التالي :

^(١) (السنهوري ، فقرة ٦٢٦ - ص ١٢٧٣ ، د. نزيه المهدي ، ص ٢٧٨ / د. عدود يحيى ، ص ٣٨٥ . د. حسام لطفي ، ص ٢٠٢)

^(٢) (انظر : د. محمد المرسى زهرة - مرجع سابق - ص ٢٠٧ . د. حسام لطفي ص ٢٠٥)

أولا العنصر المادي:- ويتمثل في الكذب أو الكتمان بشأن بيان جوهري يكون له تأثيره الكبير في تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه ، بتغيير طبيعته أو التقليل من قدره على نحو لو علم به المؤمن عند التعاقد لما تعاقد أصلا أو لتعاقد ولكن بشروط مختلفة ولاسيما ما يتعلق بقيمة القسط المناسب لهذا الخطر . ويتطلب سوء النية في هذه الحلة أيضا علم المؤمن له بعدم صحة ما أدلى به من بيانات .

ومن أمثلة ذلك ، إدلاء المؤمن له ببيانات غير صحيحة عن قيمة مجوهرت محل الذهب المؤمن عليه من السرقة، أو إخفائه قيامه ببعض التعديلات في هذا المحل ، أو إقرار المؤمن له في التأمين من حوادث السيارات بأن الحادث المؤمن منه وقع أثناء قيادته للسيارة رغم انه قد وقع أثناء قيادة ابنه لها ، أو إنكاره أن السيارة يتولى قيادتها ابنه الشاب مع علمه بأن تعريفه التأمين تكون أعلى بالنسبة لقاندي السيارات من الشباب ، . أو كتمان المؤمن على حياته إبرامه لوثائق تأمين أخرى على حياته أو التقليل من قيمتها بالرغم من أهمية ذلك بالنسبة للمؤمن .(١)

الثاني- العنصر المعنوي:- ويتمثل في نية التضليل حيث لا يكفي مجرد الكذب أو الكتمان لاعتبار المؤمن له سيئ النية قانونا ما لم يفتن هذا الكذب أو الكتمان بقصد وإيقاعه في غلط يجعله لا يقدر الخطر تقديرا صحيحا يتناسب مع القسط المطلوب من المؤمن له .

(١) انظر: د . رمضان ابو السعود- مرجع سابق- ص ٤٨٥ . د . حسام لطفي ص - ٢٠٦ .
د . محمد المرسي زهرة- ص ٢٠٧ .

فاذا ثبت سوء نية المؤمن له على النحو السابق ، كان من حق المؤمن طلب بطلان عقد التأمين وسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين واحتفاظ المؤمن بما حصل عليه من أقساط وحقه في مطالبة المؤمن له بالأقساط المستحقة التي لم تدفع^(١)

ويحق للمؤمن طلب البطلان سواء تحققت الحادثة أو لم تحقق، وحتى ولو لم يكن للمعلومات والبيانات الكاذبة أو التي كتمها المؤمن له أي تأثير في وقوع الخطر. لتوافر خطأ المؤمن له بمجرد حدوث الكتمان أو تقديمه للبيانات الكاذبة المضللة، ومن ثم يحق للمؤمن إنهاء العقد متى تبين سوء نية المؤمن له قبل تحقق الحادث أم بعده.. فليست العبرة بمدى ذلك تأثير الظرف أو البيان الذي لم يعلن أو أعلن بصورة خاطئة على الحادث، وإنما العبرة بمدى تأثيره على تقدير المؤمن للخطر والقسط المناسب له .^(٢)

طبيعة البطلان وأساسه :

تباينت آراء فقهاء القانون وأحكام القضاء حول طبيعة بطلان العقد لإخلال المؤمن له بالتزامه بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد سواء عند انعقاده أو أثناء تنفيذه :

فذهب البعض إلى تأسيس هذا البطلان على نظرية عيوب الرضاء : وخاصة الغلط والتدليس باعتبار أن الادلاء ببيانات خاطئة أو كتمان بعض البيانات يوقع المؤمن في غلط أو يعتبر من قبيل تدليس المؤمن له على المؤمن بما يحق معه للمؤمن طلب ابطال العقد استنادا لنظرية الغلط أو التدليس حسب سلوك المؤمن له في هذه الحالة ووع البيانات التي أخل بالتزامه بالادلاء بها .

(١) انظر في هذا المعنى د . رمضان أبو السعود - مرجع سابق - ص ٤٨٦ .

(٢) انظر : د . محمد حسين منصور - مرجع سابق - ص ١٩٥ .

ولكن يؤخذ على هذا الرأي : أنه يشترط لإبطال العقد على أساس الغلط الجوهرى أو التدليس أن تكون البيانات التي لم يدل بها المتعاقد جوهرية بمعنى قد بلغت حدا من الجسامة بحيث لو لم يعلم المتعاقد بها لما تعاقد أو لتعاقد بشروط مختلفة ، أما فى عقد التأمين فيطبق البطلان عند إخلال المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الصحيحة ولو لم يكن هذا الإخلال جسيما مؤثرا فى قبول المؤمن إبرام عقد التأمين هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن تطبيق الغلط أو التدليس إلا بالنسبة للإخلال بالبيانات المتعلقة بإبرام العقد ، ولا يمكن تطبيقها على الإخلال بالإخطار بالظروف المشددة التى تطرأ أثناء سريان العقد والتي من شأنها تفاقم الخطر لأنه لا يمكن القول بأن العقد الذى نشأ صحيحا ثم انقلب بعد ذلك قابلا للإبطال للغلط أو التدليس لأن الإبطال استنادا لنظرية عيوب الرضاء تتعلق بوقت إبرام العقد ونشأته ولا تمتد إلى تنفيذه .

ومن ناحية ثالثة — وهذا هو الأهم — فإن القول بإبطال العقد على أساس وجود عيب من عيوب الإرادة مؤداه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليه قبل التعاقد وزوال كافة الآثار المترتبة على العقد وسقوط التزامات كلا الطرفين بينما أن الجزاء في هذه الحالة هو سقوط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين وعدم إلزامه برد ما حصل عليه من أقساط بل إنه يمكنه المطالبة بالاقساط المستحقة التي لم يقدّم المؤمن له بدفعها .

وذهب جانب آخر إلى القول بأن جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات في هذه الحالة يستند إلى نظرية فسخ العقد : باعتبار أن كلا منهما يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وزوال آثار العقد بالنسبة للمستقبل ، كما أن الفسخ جزاء من الممكن أن يطرأ على العقد أثناء سريانه

فيشمل بذلك الإخلال بالالتزام بالإخطار بالظروف المشددة التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد وتؤدي إلى تفاقم الخطر ، إلا أنه يؤخذ عليه أن الفسخ يترتب عليه سقوط كافة الالتزامات والآثار المترتبة على العقد بالنسبة لكل من المتعاقدين ، بينما الجزاء في عقد التأمين هو سقوط التزام المؤمن دون المؤمن له .

وذهب رأى ثالث : إلى القول بأنه يمكن تأسيس الجزاء في هذه الحالة على نظرية التعويض أي أن المؤمن يحصل على الأقساط المستحقة له لجبر ما لحقه من أضرار لإخلال المؤمن له بالتزامه وخير تعويض هو الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة ولكن يؤخذ على هذا الرأي أنه من الصعب أن نتصور أن الضرر الذي أصاب المؤمن يساوي دائما وفي كل العقود مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن له .

وإزاء ذلك نميل إلى ما يذهب إليه جمهور الفقه القانوني إلى القول بأن بطلان عقد التأمين لإخلال المؤمن له بالتزامه بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد سواء عند انعقاده أو أثناء تنفيذه

جزاء من طبيعة خاصة فهو يعتبر نوعا من العقوبة المدنية التي توقع على المؤمن له سئ النية فتحرمه من مبلغ التأمين ويظل ملتزما بدفع الأقساط ولا يستردها .^(١)

ثانيا : الجزاء في حالة المؤمن له حسن نية :

المؤمن له حسن النية هو الذي لا يتوافر لديه نية تضليل المؤمن وإنما يقوم بكتان بعض البيانات أو يقصر في إخطار المؤمن بتفاقم الخطر جهلا

(١) انظر في عرض هذه الآراء والرد عليها على سبيل المثال : د. نزيه المهدي ٢٨٠ وما بعدها د. السنهوري فقرة ٦٢٧ ١٢٧٧ وما بعدها ، د. حسام لطفي ص ٢٠٩ وما بعدها . د. البدرابي فقرة ١٣٧ وما بعدها .

بأهميتها للمؤمن وتأثيرها على تقديره للخطر المؤمن منه . كما يعتبر المؤمن له حسن النية إذا عجز المؤمن عن إثبات سوء نيته حتى ولو كان سئ النية فعلا كما يقرر جانب من الفقه .^(١)

فالمؤمن له حسن النية وفقا لما جرى عليه العرف التأميني يتعرض لجزاء أخف وطأة من المؤمن له سئ النية ويختلف هذا الجزاء بحسب وقت اكتشاف المؤمن للبيانات الخاطئة التي أدلى بها المؤمن له او التي كتمها ، هل تم اكتشاف ذلك قبل تحقق الخطر أم بعد تحققه وذلك على النحو التالي:

أ- اكتشاف المؤمن للبيانات غير الصحيحة قبل تحقق الخطر :

إذا اكتشف المؤمن البيانات غير الصحيحة وعلم بحقيقة الخطر قبل تحققه ، فيكون له أن يعرض على المؤمن له الابقاء على العقد مع زيادة سعر القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر تطبيقا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر ، فإذا قبل المستأمن الزيادة استمر العقد بالقسط الجديد وإذا رفض الزيادة فإن من حق المؤمن طلب إنهاء العقد ، هذا هو ما يقضى به القانون الفرنسى وما يقضى به المشروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى .

وتسري زيادة القسط في حق المؤمن له من تاريخ قبوله لها لا قبله ، أما إذا رفض هذه الزيادة فلا ينتهي العقد إلا إذا طلب المؤمن هذا الإنهاء صراحة ، فإذا تم إنهاء العقد برئت ذمة المؤمن من ضمان الخطر من تاريخ هذا الإنهاء فقط ويكون ملتزما بضمان الخطر قبل ذلك ، وتبرأ كذلك ذمة المؤمن له من دفع الأقساط فى المستقبل أما ما دفع منها فيظل من حق المؤمن لأنها كانت مقابل تحمله تبعة الخطر قبل ذلك .

(١) د. حسام لطفي ص ٢١٢ .

كما يكون من حق المؤمن الامتناع عن تغطية الخطر وطلب فسخ العقد بداية بعد اكتشافه لحقيقة الخطر محل التعاقد وإخلال المؤمن له بالإدلاء بالبيانات اللازمة عنه .

بـاكتشاف المؤمن البيانات غير الصحيحة بعد تحقق الخطر :

إذا اكتشف المؤمن حقيقة الخطر محل التأمين وإخلال المؤمن له بالتزامه بالإدلاء بالبيانات اللازمة عنه بعد تحققه فإنه لا يستطيع إبطال العقد أو التحلل من التزامه بدفع مبلغ التأمين ، لوقوع الخطر بالفعل وأصبح التزامه حال الأداء كما لا يمكن إبطال العقد في مواجهة المؤمن له وسقوط حقه في مبلغ التأمين لأنه حسن هذا من ناحية ، ولكن من ناحية أخرى فإن مقدار القسط الذي تقاضاه المؤمن من المؤمن له لا يتناسب مع حقيقة الخطر وفقاً للبيانات الصحيحة . ولذلك في ضوء هذه الاعتبارات المتقابلة .

درج جرى العرف التأميني على تقاضى المؤمن له تعويضاً مخفضاً أى أقل من مبلغ التأمين المتفق عليه أو من مقدار الضرر الذي نجم عن تحقق هذا الخطر

ويحتسب مقدار التخفيض على أساس نسبة القسط المحدد في العقد إلى مقدار القسط الذي كان يجب على المؤمن له أدائه للمؤمن لو علم بحقيقة الخطر. فمثلاً لو كان المؤمن يلتزم، عند تحقق الخطر المؤمن منه، بدفع مبلغ التأمين وقدره (٢٠٠٠٠٠ جنيه) أو كان هذا المبلغ هو قيمة تعويض الضرر الناجم عن تحقق الخطر، وكانت قيمة القسط المحدد في العقد (٤٠ جنيه)، وكانت قيمة القسط الواجب دفعه في حالة علم المؤمن بحقيقة الخطر (٥٠). فإن المبلغ المستحق ينخفض بقدر نسبة الفرق بين القسط المدفوع (٤٠ جنيه) والقسط الذي كان يجب دفعه (٥٠ جنيه) ولتوضيح ذلك نضع هذا المثال في مسألة حسابية كالتالى :

قيمة التعويض المخفض = مبلغ التأمين المتفق عليه أو مقدار التعويض
عن الضرر الناجم عن تحقق الخطر $\times$ قيمة القسط المحدد في العقد $\div$ قيمة
القسط الذي كان يجب دفعه:

الحل: $20000 \times 40 \div 50 = 16000$ جنيه بدلاً عن 20000 ج. (١)

المطلب الثاني

الالتزام بالوفاء بالقسط

من الالتزامات الرئيسة التي تقع على عاتق المؤمن له الالتزام بالوفاء
بالقسط بل إنه أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له. فالقسط هو
المقابل المالي لتحمل المؤمن تبعة الخطر المؤمن منه، والوفاء بمبلغ التأمين
عند تحققه. ، وسبق بيان مفهوم القسط ومقداره وكيفية تحديده ونقتصر هنا
على بيان أهم أحكام الفاء بهذا الالتزام وذلك ببيان المدين بالوفاء به، ومكان
وزمان الوفاء، وكيفية إثبات الوفاء به. على النحو التالي :

١- المدين بالوفاء بالقسط :

لا شك في أن الالتزام بدفع قيمة القسط يقع على عاتق الطرف الثاني في
عقد التأمين المقابل للمؤمن سواء أطلق عليه المؤمن له أم المستفيد أم طالب
التأمين وقد تجتمع هذه المسميات الثلاث في شخص واحد فإذا تفرقت
الصفات على أكثر من شخص كان طالب التأمين هو الملتزم بدفع قسط التأمين
دون غيره لأنه هو الطرف الذي تنصرف إليه آثار عقد التأمين

(١) انظر في ذلك على سبيل المثال : د. نزيه المهدي مرجع سابق ص ٢٨٨ وما بعدها ، د. حسام
لطفى مرجع سابق ص ٢٢١ - ٢١٥ ، د. السنهوري فقرة ٦٣٠ ص ١٢٨٣ ، ١٢٨٤

والغالب أن يكون المدين بالوفاء بالقسط هو المؤمن له ، أياً كانت صفة الطرف الآخر فى العقد مع المؤمن، لأن هى الأكثر استعمالاً فى كتب الفقه. وإذا أبرم العقد وكيل أو فضولي فإن المدين بالقسط هو الأصيل لانصراف آثار العقد إليه ، وإذا توفي المتعاقد (المدين بالقسط) حل محله خلفه العام ، وإذا نقل المؤمن له الشئ المؤمن عليه لشخص آخر (بالتصرف فيه) أصبح هذا الشخص هو المدين بالوفاء بالقسط .

ويصح الوفاء بقسط التأمين أيضاً من أي شخص له مصلحة فى سريان التأمين أو ممن ليست له مصلحة فيه ولو كان دون علم المدين أو رغم إرادته [المادة (٣٢٣) مدنى المادة والتي تنص على أنه (١ - يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة ٢٠٨ . ٢ - ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.)

وتبرأ ذمة المدين بالوفاء بالقسط بدفعه للمؤمن أو من ينوب عنه نيابة قانونية صحيحة كالوكيل العام أو المفوض أو الوكيل الظاهر (١)

٢- زمان الوفاء بقسط التأمين:

وفقاً للقواعد العامة يجب الوفاء بالالتزام فور نشوئه إن لم يكن هذا الالتزام مضافاً إلى أجل واقف أو معلقاً على شرط واقف، ولم يتفق الطرفان

(١) انظر فى هذه الاحكام على سبيل المثال : د. السنهوري فقرة ٦٣٣ ص ١٢٩٠، د. نزيه المهدي ص ٢٩٧، د. جلال ابراهيم ، مرجع سابق فقرة ٤١٠ ص ٦٦٨، د. حسام لطفي ، ص ٢٣١.

على وقت محدد للوفاء به ، ومن ثم فإن الوفاء بالقسط يكون فور انعقاد التأمين - كقاعدة عامة - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وقد يتفق الطرفان على أن يكون الوفاء بالقسط شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي أو أكثر من ذلك.

ودرجت شركات التأمين على اشتراط وفاء المؤمن له بالقسط مقدماً في بداية مدة التأمين للمؤمن حتى يتبين له جدية المؤمن له وضبط حساباته ومواجهة التعويضات التي قد يطالب بها خلال فترة معينة ، بل قد يختار المؤمن له نفسه دفع قسط التأمين مقدماً أو دفعة واحدة ليحصل على مبلغ التأمين كله عند تحقق الخطر منه ويسمى القسط في هذه الحالة بالقسط الوحيد. (١)

٣- مكان الوفاء بقسط التأمين :

تنص المادة (٣٤٧) من القانون المدني على أنه (١ : - إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ٢ - أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال) ومن ثم فإن الأصل أن يتم الوفاء بالقسط في موطن المدين به أي موطن المؤمن له - عملاً بقاعدة أن الدين يطلب ولا يحمل وهو ما يتطلب إرسال المؤمن مندوبيه لتحصيل الأقساط من موطن المؤمن له .

(١) انظر في هذه الأحكام على سبيل المثال : د. البدرابي فقرة ١٤٩ ص ٢٠٦ ، د. نزيه المهدي ص ٣٠٢ ، د. برهام عطا الله التأمين ص ١٠٣ ، د. حسام لطفي ، ص ٢٣٣

بيد أن العرف التأميني جرى - على أن تتضمن وثائق التأمين بندا يقضي إلزام المؤمن له بدفع الأقساط في موطن المؤمن أي أن يذهب هو أو يرسل من ينوب عنه لمقر شركة التأمين ليدفع القسط هناك ، ورغم وجود هذا البند ووضوحه إلا شركات التأمين درجت على إرسال مندوبيها لتحصيل الأقساط من المؤمن لهم في مواطنهم فأصبح القسط مطلوباً لا محمولاً بالرغم من نص وثيقة التأمين على خلاف ذلك ، إلا أنه يجب على المؤمن له دفع القسط في موطن المؤمن ويحمل القسط إليه في حالتين : الأولى : إذا لم يقم المؤمن له بدفع القسط لمندوب المؤمن بالرغم من إذاره بالوفاء مما يوجب عليه حمل القسط لموطن المؤمن ، والثانية : إذا لم يوجد وكلاء مفوضين من المؤمن لتحصيل الأقساط من الموطن الجديد للمؤمن له . وموطن المؤمن له هو الموطن الذي ذكره في وثيقة التأمين أو أي موطن آخر يعلن به المؤمن بعد ذلك.^(١)

٤. كيفية الوفاء بالقسط:

- للطرفين حرية اختيار طريقة الوفاء بقسط التأمين أيا كانت ما عدا الاتفاق على أن يكون الدفع بالذهب فمثل هذا الاتفاق يقع باطلاً ومن ثم يمكن دفع القسط نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بحوالة بريدية أو بكمبيالة أو أي طريقة أخرى يرونها ، ويمكن أن يتم الوفاء بالقسط بالمقاصة متى توافرت شروطها ، متى تحقق الخطر المؤمن منه قبل هذا الوفاء فتجرى المقاصة بين مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له وبين قيمة القسط أو الأقساط المستحقة للمؤمن.^(٢)

^(١) انظر في ذلك على سبيل المثال : د. السنهوري فقرة ٦٣٧ ، د. نزيه المهدي ، ص ٣٠٤ ، د. عبد الودود يحيى التأمين على الحياة ص ١٠٨ ، د. برهام عطا الله ص ١٠٧ ، د. حسام لطفي ص ٢٣٢ .

^(٢) د. البدر اوي ص ٢٠٧ فقرة ١٥٠ ، د. السنهوري فقرة ٦٣٨ ص ١٣٠٤ ، د. عبد الودود يحيى العقود السمة ص ٣٩٥ ، د. حسام لطفي ص ٢٣٨ .

٥- إثبات الوفاء بالقسط :

يمكن للمؤمن له إثبات الوفاء بالقسط بكافة طرق الإثبات ما دامت قيمته لم تجاوز (نصاب الإثبات بالبينة) أو كانت قيمته تجاوز هذا النصاب إلا إذا كان المؤمن تاجرا كشركات التأمين مثلاً. أما إذا كانت قيمته تجاوز هذا النصاب - في غير العمل التجاري - فلا يجوز إثبات الوفاء بالقسط إلا بالكتابة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . ويقع عبء إثبات دفع قسط التأمين على المؤمن له، ويعتبر إيصال استلام شركة التأمين للقسط دليلاً كافياً لإثبات الوفاء به سواء تسلمه المؤمن له من مقر الشركة ذاتها أم من حاملي هذا الإيصال كالمندوبين أو وكلاء الشركة المفوضين أو السماسرة ، (١)

جزاء الإخلال بالالتزام بالوفاء بالقسط :

لا يوجد نص قانوني خاص يتضمن الجزاء الذي يمكن تطبيقه على المؤمن له الذي يتقاعس عن الوفاء بالقسط ومن ثم لا مناص من اللجوء للقواعد العامة المنظمة للعقود الملزمة للجانبين والتي يعتبر عقد التأمين واحداً منها وتقض هذه القواعد بلجوء المؤمن له للتنفيذ العيني للحصول على الأقساط المستحقة له أو المطالبة بفسخ العقد لإخلال المؤمن له بالتزاماته بيد أن كلا من هذين الأمرين يتطلب وقتاً طويلاً فضلاً عن تنافي الأثر المترتب عليهما مع طبيعة عقد التأمين كأحد العقود الزمنية إضافة إلى ما يلحق المؤمن له من ضرر كبير في حالة فسخ العقد لمجرد توقفه عن دفع القسط بدون إنذار سابق ، لا سيما وأن المؤمن له قد لا يلتفت لأهمية ذلك أو لوقت الدفع . كما أن تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة يترتب عليه إحفاف بالمؤمن نفسه الذي سيظل

(١) د. نزيه المهدي ص ٣٠٤ ، د. السنهوري فقرة ٦٣٨ ص ١٣٠٤ ، د. عبد الوود يحيى العقود السامة ص ٣٩٦ ، د. حسام لطفي ص ٢٣٩ .

ملتزما بضمان الخطر المؤمن منه في الوقت الذي يكون المؤمن له مخلصاً بالتزامه بهذا الوفاء. ولذا جرى العرف التأميني على وضع أحكام خاصة تتناسب مع ذاتية التأمين. تتمثل هذه الأحكام في ووقف سريان عقد التأمين أي وقف التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه لإخلال المؤمن له بدفع القسط ، وحق المؤمن في طلب فسخ عقد التأمين وإنهاؤه وهو ما نتعرض له على النحو التالي :

أولاً : وقف سريان التأمين:

استقر العرف التأميني على إعطاء المؤمن الحق في وقف سريان عقد التأمين لإخلال المؤمن له بدفع القسط ، وهذا الجزاء تضمنه المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بالمادة ١٠٧٤ والتي حذفت في لجنة المراجعة ، وبالرغم من حذفها إلا أن العرف التأميني مستقر على العمل بمضمونها ، ونتناول مفهوم الوقف وشروطه وآثاره فيما يلي :

أ- مفهوم الوقف :

يقصد بوقف التأمين حق المؤمن في تعطيل التزامه بضمان الخطر المؤمن منه لفترة مؤقتة عند تراخي المؤمن له في سداد الأقساط المستحقة مع استمرار التزام المؤمن له في سداد الأقساط السابقة واللاحقة على هذا التعطيل^(١)

ب- شروط وقف سريان التأمين

يجب لوقف التأمين لتراخي المؤمن له في سداد الأقساط الشروط الآتية:

^(١) انظر : د. البدرابي فقرة ١٥١ ص ٢٠٩ ، د. حسام لطفي ص ٢٤١

الشرط الأول- إخلال المؤمن له بالتزامه بدفع قسط التأمين. يجب لوقف التأمين أن يتأخر ر المؤمن له فى دفع القسط المستحق عليه أو يمتنع عن الوفاء به. دون عذر بما يدل على تقصيره أو تعنته أما إذا كان عدم الوفاء راجعاً لسبب أجنبى ، كقوة قاهرة حالت دون إمكانية الوفاء بالقسط ، أو بفعل من المؤمن الذي لم يطالب بالوفاء بالقسط فلا يعد ذلك من قبيل الإخلال بالتزام المبرر لوقف التأمين.

الشرط الثانى- إغذار المؤمن له بضرورة دفع القسط المستحق. إذا تراخى المؤمن له فى الوفاء بما يستحق عليه من أقساط ، وجب على المؤمن أن يبدأ بإغذاره بضرورة الوفاء وتذكيره بما يترتب على هذا التراخي من آثار وخاصة ووقف الضمان وانتهاء العقد ، وهذا الإغذار يضع المؤمن له موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه أو يوضح مدى تعنته فى الوفاء به .

ويتم الإغذار بكتاب موصى عليه يرسل إلى المؤمن له فى موطنه المعلن عنه. ويتضمن إلى جانب ما يترتب على التراخي من وقف الضمان وانتهاء العقد المبلغ المستحق الذي يجب على المؤمن له دفعه .

ويترتب على الإغذار النتائج التالية :

أ- يصبح القسط محمولاً لا مطلوباً حيث يجب على المؤمن له الوفاء به فى موطن المؤمن ولو كان حسب الأصل يجب على المؤمن تحصيله فى موطن المؤمن له .

ب- قطع مدة تقادم دعوى المطالبة بالقسط، خلافاً لما تقضى به القواعد العامة التى تقضى بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها

ج- بدء حساب مهلة الوفاء بالقسط (٣٠ يوماً) التي جرى بها العرف التأميني والتي يبدأ بانقضائها وقف سريان التأمين.

الشرط الثالث - انقضاء مهلة الوفاء (٣٠ يوماً) : درج العرف التأميني
على وجوب مدة معينة ليستعمل المؤمن حقه في وقف ضمان الخطر المؤمن منه وهي ثلاثين يوماً من تصدير الإعذار بالكتاب الموصى عليه وليس تسلمه وتهدف هذه المهلة إلى منح المؤمن له فرصة للوفاء بالأقساط المستحقة وتدبير أموره ، فإذا لم يقم المؤمن له بالوفاء خلال هذه المدة يوقف العقد تلقائياً . (١)

ج - الأثر المترتب على وقف سريان التأمين:

متى توافرت الشروط السابقة لوقف سريان التأمين بالنسبة للمؤمن توقف التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه من وقت الامتناع أو التراخي في دفع القسط وحتى يتم الوفاء به فإن تحقق الخطر في هذه الفترة فلا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد أيا كان أو تعويض المؤمن له عما ينجم عنه من أضرار . ووقف ضمان الخطر على هذا النحو لا يؤثر على التزام المؤمن له بدفع الأقساط السابقة أو اللاحقة فيظل ملتزماً بها حتى يقوم بدفعها أو يتنازل له المؤمن عنها صراحة أو ضمناً ، كما يجب على المؤمن له الوفاء بما عليه من التزامات أخرى كالالتزام بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر ، وتحقيقه حال حدوثه ، إذ أن وقف التزام المؤمن بضمان الخطر لتقاعس المؤمن له عن الوفاء بالأقساط المستحقة يعتبر صورة من صور الدفع بعدم التنفيذ يتمثل في

(١) انظر في هذه الشروط : د. البدر اوي فقرة ١٥٢ ص ٢١٠-٢١١ ، د. نزيه المهدي ص ٣٠٩ د. جلال إبراهيم فقرة ٤٢٨ ص ٦٩٥ ، د. عبد الودود يحيى العقود المسماة ص ٣٩٩-٤٠٠ ، د. حسام لطفي ص ٢٤١-٢٤٥

امتناع المؤمن عن ضمان الخطر حال تحققه حتى يقوم المؤمن له بالوفاء بما عليه من أقساط. كما يرى جانب من الفقه القانوني (١) في حين يرى جانب آخر أنه جزاء من نوع خاص لا تعرفه القواعد العامة (٢)

د. زوال وقف سريان التأمين :

يتم وقف سريان التأمين على النحو السابق حتى يقوم المؤمن له بدفع الأقساط المستحقة وتعويض المؤمن عما تكبده من مصروفات بسبب التأخر عن دفعها في موعدها لارتباط الوقف بدفع هذه الأقساط ، ويعود ضمان الخطر للسريان سواء تم الدفع من المؤمن له أم من الغير .

كما يعود التزام المؤمن بضمان الخطر للسريان بنزول المؤمن نفسه عن حقه في وقف ضمان الخطر لأن هذا حقه فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً ، فإن زال وقف سريان التأمين بدفع الأقساط أو نزول المؤمن عن حقه في الوقف عاد التزام المؤمن للسريان وضمان الخطر اعتباراً من تاريخ زوال الوقف ، ويجري العرف التأميني على بدء سريان التأمين وزوال الوقف اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً التالية لسبب زوال الوقف يدفع الأقساط أو نزول المؤمن حقه في الوقف ، فيتحمل المؤمن تبعة وقوع الخطر إن تحقق بعد هذا التاريخ فليس لزوال الوقف أثر رجعي (٣)

(١) في هذا المعنى : د. عبد الناصر العطار فقرة ٦٣ ص ٨٤ . د. برهام عطا الله ص ١١٣ . د. نزيه المهدي ص ٣٩٠ . د. محمد بكر ص ١١٦ .

(٢) د. حسام لطفي ص ٢٥١ .

(٣) في هذا المعنى : د. عبد الودود يحيى العقود المسماة ص ٤٠١ ، د. البدرابي فقرة ١٥٣ ص ٢١٢ . د. حسام لطفي ص ٢٤٦ .

ثانيا : - التنفيذ العيني أو إنهاء عقد التأمين :

يحق للمؤمن أيضا عند إخلال المؤمن له باتزامه بدفع القسط المطالبة بالتنفيذ العيني أي إجبار المؤمن له على دفع الأقساط المستحقة بالطرق القانونية بعد إذاره ، كما يجوز له المطالبة بإنهاء العقد بيد أن طلب الإنهاء يكون بعد مرور عشرة أيام كاملة من تاريخ الوقف أي بعد مرور أربعين يوما كاملة من إذار المؤمن بالوفاء بالأقساط المستحقة ، فإن اختار المؤمن اللجوء لإنهاء العقد أرسل خطابا بذلك مسجلا بعلم الوصول للمؤمن له على عنوانه المعلوم لديه ، ويعتبر عقد التأمين منتهيا من تاريخ تصدير الخطاب وليس من تاريخ تسلمه سواء تسلمه المؤمن له وعلم به أم لا ، وقد يتفادى المؤمن إرسال خطاب مستقل بالإنهاء إذا تضمن خطاب الإذار صراحة أن العقد يعتبر منتهيا بمجرد انتهاء مدة الإيقاف دون حاجة لإرسال خطاب بالإنهاء^(١)

وفي مقابل ذلك يجوز للمؤمن له تفادي إنهاء العقد بدفع الأقساط المستحقة قبل إرسال خطاب الإنهاء فإن قام بذلك ولو تعاصر الدفع أو إرسال شيكا بقيمة الأقساط مع إرسال خطاب الإنهاء فلا يتم إنهاء عقد التأمين ويعتبر خطاب الإنهاء كأن لم يكن ، لما لا يتم إنهاء العقد إن تبين أن المؤمن له كان قد أودع قيمة الأقساط في حساب المؤمن البنكي أو البريدي .^(٢)

أثر عدم الوفاء بالقسط على التأمين على الحياة :

نظرا للطبيعة الخاصة للتأمين على الحياة وقيامه في أغلب الأحوال على فكرة الادخار والاحتياط للمستقبل فقد منح القانون المصري للمؤمن له سلطة

^(١) انظر د. نزيه المهدي ص ٣١٥ ، د. حسام لطفي ص ٢٥٤ .

^(٢) انظر : د. حسام لطفي ص ٢٥٥

التحلل من هذا العقد وتقدير مدى استمراره فيه من عدمه متى يشاء ، ومن ثم
درج العرف التأميني على معاملة خاصة للمؤمن له الذي يتقاعس عن دفع
أقساط التأمين على الحياة على التمييز في هذه الحالة بين أمرين :

الأمر الأول : إذا كان المؤمن له قد سدد أقساط ثلاث سنوات أو أكثر ففي
هذه الحالة لا يجوز للمؤمن إنهاء عقد التأمين وإنما يتم تخفيض مبلغ التأمين
بقوة القانون بنسبة عدد الأقساط التي دفعها المؤمن له إلى مجموع الأقساط
التي تم الاتفاق عليها ، فإن تم الاتفاق مثلا على دفع عشرة أقساط على عشر
سنوات بمبلغ تأمين قدره مليون جنيه وقام المؤمن له بدفع أقساط خمس
سنوات فإن المؤمن له هنا يكون قد دفع نصف الأقساط فيخفف مبلغ التأمين
إلى النصف فيستحق نصف مليون جنيه فقط . فإن رفض المؤمن له ذلك فلا
مناص من لجوء المؤمن إلى تصفية التأمين .

الأمر الثاني : إن كان المؤمن له قد دفع أقساط لمدة تقل عن ثلاث سنوات
ففي هذه الحالة يكون للمؤمن الحق في ،هاء عقد التأمين بمجرد انتهاء المهلة
القانونية بإعذار والمتمثلة في خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال خطاب بعلم
الوصول للمؤمن له بمطالبته بالوفاء بالأقساط المستحقة مع احتفاظ المؤمن
بالأقساط السابقة ، (١) .

ونؤيد ما يقرره البعض بحق في هذا الصدد من أن هذه الأحكام الخاصة
للتأمين على الحياة لا تتعارض مع إمكانية وقف سريان عقد التأمين على
الحياة إذا لم تتوافر شروط التخفيض أو الإنهاء أو التصفية حيث قد يحقق
الوقف فوائد عديدة للطرفين من حيث منح كلا منهما فرصة للتروي وتدبر

(١) انظر على سبيل المثال : د عبد الودود يحيى ، تأمين على الحياة ص ١١١-١١٧ ، د نزيه
المهدي ص ٣١٦ ، د. حسام لطفي ص ٢٥١

الأمر بالنسبة لمستقبل العقد ومدى الاستمرار فيه من عدمه ، فقد يرى المؤمن
مثلاً أن من مصلحته الاستمرار في العقد وتحصيل الأقساط المتأخرة أو غير ذلك
، وقد يرى المؤمن له أن من مصلحته التحلل من العقد وعدم دفع الأقساط أو ي
أن من مصلحته الاستمرار في العقد ودفع ما يطلب منه من أقساط . (١)

(١) د. حسام لطفي ص - ٢٥٢ .

المبحث الثالث

التزامات المؤمن (الالتزام بدفع مبلغ التأمين)

يقع على عاتق المؤمن التزامات عديدة بيد أن أهمها هو التزامه دفع مبلغ التأمين ومن ثم سنقتصر على بيان أهم أحكامه في هذا المبحث .

مبلغ التأمين أو الأداء المالي للمؤمن هو ما يلتزم المؤمن بأدائه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه، فيلتزم بدفع المبلغ المالي المتفق عليه للمستفيد عند وفاة المؤمن له في التأمين على الحياة مثلاً، أو بدفع قيمة الشيء المحترق للمستفيد وتعويضه ما لحق به من أضرار في التأمين على الأشياء من الحريق^(١) .

وهذا الالتزام نصت عليه المادة ٧٤٧ من القانون المدني في تعريفها لعقد التأمين ، حيث نصت على أنه : " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

وبناءً على ذلك فإن مبلغ التأمين هو مقابل القسط الذي يساهم به المؤمن له في عملية التأمين؛ لأن عقد التأمين من العقود التبادلية، حيث يلتزم فيه المؤمن له بدفع القسط ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق عليه حال وقوع الخطر المؤمن منه، ولذا فهناك ارتباط وثيق بين الالتزامين ، إذ كلما

(١) في هذا المعنى د / السنهاوري ، ص : ١١١٨ ، د / عبد الرازق حسن فرج ، ص : ٥٤ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٩١ .

ازداد القسط ازداد مبلغ التأمين ، وكلما انخفض القسط انخفض مبلغ التأمين أيضاً كما سبق ببيانه.

ومبلغ التأمين كالالتزام يقع على عاتق المؤمن قد يكون معلقاً على شرط إذا كان الخطر المؤمن فيه غير محقق الوقوع كالتأمين على منزل ضد الحريق أو السرقة مثلاً، وقد يكون مضافاً إلى أجل إذا كان هذا الخطر محقق الوقوع كالتأمين على الحياة لحال الحياة أو الوفاة^(١) .

والتعبير عن التزام المؤمن في عقد التأمين بالمبلغ المالي هو تعبير عن الصورة الغائبة لهذا الالتزام، إلا أنه يأخذ صوراً أخرى ، فقد يكون عينياً أو تقديم خدمات للمؤمن له.

ودرستنا لهذا الالتزام تقتضي بيان صورته، وكيفية تحديده ، وأحكام الوفاء به وهو ما سنتعرض له في مطالب ثلاثة على النحو التالي :

المطلب الأول

صور التزام المؤمن

يتخذ التزام المؤمن تجاه المؤمن له ثلاثة أشكال ، فقد يكون تعويضاً نقدياً ، أو عينياً ، أو تقديم خدمات للمؤمن له ، وذلك على النحو التالي :

١- **التعويض النقدي** : يعتبر التعويض النقدي أو أداء المؤمن مبلغاً مالياً للمؤمن له أو المستفيد هو الصورة الغائبة لالتزام المؤمن ، حيث يدفع المؤمن للمؤمن له مبلغاً مالياً للمؤمن له أو المستفيد بقصد تعويضه عما لحقه من أضرار من جراء تحقق الخطر المؤمن منه^(٢)، أو يتحمل ببعض المبالغ المالية

(١) د / حسام لطفي ، ص : ١٥٥ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٩١ .

(٢) د / نزيه المهدي، ص : ٨٨ ، د / عبد الرازق حسن فرج، ص : ٥٥ .

لإصلاح ما أفسده هذا الخطر كقيامه بسداد فاتورة إعادة الشيء المحترم إلى أصله في التأمين من الحريق مثلاً ، أو شراء شيئاً جديداً بدل الشيء المحترق أو التالف^(١).

أو بدفع مبلغاً مالياً للمؤمن له الذي تكون له الحرية المطلقة في التصرف فيه سواء استغله في إصلاح الشيء القديم أو المحترق ، أو شراء شيئاً جديداً ، أو استغله في أشياء خاصة به وليس للمؤمن أدنى رقابة عليه في هذا الصدد^(٢).

٢- **التعويض العيني** : قد يتخذ أداء المؤمن شكلاً عينياً ، حيث ينصب التزامه في وثيقة التأمين على إصلاح الضرر الذي يلحق بالمؤمن له بدلاً من دفع مبلغ نقدي.

ويكون ذلك غالباً في التأمين من الأضرار ، كالتأمين على منزل من الحريق، وفي هذه الحالة يكون التزام المؤمن التزاماً اختيارياً ، حيث يجوز له دفع تعويض نقدي أو قيامه بإصلاح هذا الضرر عيناً على نفقته الخاصة^(٣).

وتكمن علة اشتراط المؤمن قيامه بالتعويض العيني في القضاء على محاولة المؤمن له المغالاة في تقدير الأضرار الناجمة عن الخطر المؤمن منه ، وتقليل نفقات المؤمن لقيامه بهذا الإصلاح بنفسه أو تحت رقابته^(٤).

(١) د / البدر اوي ، ص : ٩١ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٥٥ .

(٢) د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٤١ .

(٣) في هذا المعنى د / نزيه المهدي، ص : ٨٩ .

(٤) د / نزيه المهدي، ص : ٨٩ ، د / عبد السميع أبو الخير ، ص : ٩٣ .

وبالرغم من قيام المؤمن بهذا التعويض العيني ، فإن ذلك لا يؤثر على الطبيعة المالية لالتزام المؤمن والمتمثلة في التعويض المالي ، أو الأداء المالي؛ لأن هذا الالتزام يظل مالياً للمؤمن في جميع الأحوال ، أي سواء دفع مبلغاً نقدياً للمؤمن له مباشرة لتكون له حرية التصرف فيه، أو يدفعه لمن يقوم بهذا الإصلاح أو لمن يشتري منه شيئاً يحل محل الشيء الهالك أو التالف، فهو وإن لم يدفع للمؤمن له مبلغاً مالياً مباشرة، إلا أنه تحمل بنفس المبلغ للمؤمن له أيضاً ولكن بطريقة غير مباشرة^(١).

٣- تقديم خدمات للمؤمن له : قد يحتفظ المؤمن في وثيقة التأمين لنفسه بالحق في القيام ببعض الأعمال أو تقديم بعض الخدمات الشخصية للمؤمن له أو نيابة عنه ، وهو ما يبدو جلياً في حالتين :

الحالة الأولى : في مجال التأمين من المسؤولية ، حيث يحتفظ المؤمن بحق مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه في الدعوى التي يرفعها المضرور على المؤمن له للحصول على التعويض عما لحقه من ضرر ليتأكد بنفسه من استعمال المؤمن له لكافة الوسائل الممكنة لدفع هذه الدعوى، ودرء المسؤولية من على عاتقه باعتبار أن المؤمن هو الذي سيتحمل عبء هذه المسؤولية في النهاية من خلال دفع مبلغ التأمين^(٢).

الحالة الثانية : وهي حالة إنشاء شركات يطلق عليها شركات المساعدة القضائية، أو الدفاع أمام القضاء، وهي شركات تتولى إرشاد عملائها إلى أفضل

(١) د/ البدر اوي، ص : ٩١ ، د / نزيه المهدي، ص : ٩٠ .

(٢) د / عبد الودود يحيى ، الموجز في عقد التأمين، مرجع سابق، ص : ٥٦ .

سبل التقاضي وكيفية رفع الدعاوى وكتابة العقود، وانتداب الخبراء ، ثم تتولى الدفاع عنهم فيما يرفعونه أو ترفع عليهم من دعاوى^(١).

ففي هاتين الحالتين يثور التساؤل عن مدى تأثير تقديم هذه الخدمات على الصفة المالية للالتزام المؤمن ؟

ولا خلاف بين الشراح حول عدم تأثير هذه الخدمة على الصفة المالية للالتزام المؤمن بالنسبة للحالة الأولى ، حيث لا يفقد هذا الالتزام صفته المالية لقيام المؤمن بالانضمام للمؤمن له لدرء ما يقع على عاتقه من مسئولية باعتبار أن ذلك التزام ثانوي نابع للالتزام الأصلي للمؤمن والمتمثل في دفع مبلغ التأمين^(٢) .

وبالنسبة للحالة الثانية فإن الفقه يميز بين فرضين، أولهما : حينما يكون الالتزام الرئيسي لهذه الشركات يتمثل في الالتزام بدفع مصاريف التقاضي، بينما يكون الالتزام بالإرشاد لإجراءات التقاضي التزاماً ثانوياً، ففي هذه الفرضية تعتبر هذه الشركات شركات تأمين وتخضع لأحكام قانون التأمين لتوافر أركان عقد التأمين في أعمالها ، حيث يعتبر الاشتراك الذي يدفعه العملاء لهذه الشركات أقساطاً ، وتعتبر مصاريف التقاضي التي تتحملها هذه الشركات خطراً حقيقياً للعميل (العضو) يجوز له التأمين منه.

وثاني هذين الفرضين يتمثل في كون الالتزام الرئيسي لهذه الشركات هو الالتزام بالإرشاد فقط، أما الالتزام الثانوي فهو الالتزام بدفع مصاريف التقاضي

(١) د / نزيه المهدي ، ص : ٩١ ، د / جلال إبراهيم، ص : ٢٨٩ .

(٢) انظر على سبيل المثال ، د / عبد الودود يحيى ص : ٥٧ ، د / نزيه المهدي، ص : ٩٢ ، د /

حسام لطفي ، ص : ١٥٦ ، د / جلال إبراهيم ، ص : ٢٨٨ .

، وفي هذا الفرض فإن العقد بين العميل وهذه الشركة لا يعتبر من عقود التأمين لانتفاء صفة العوض المالي عن التزام المؤمن ، وإنما يعتبر هذا العقد كما يرى البعض من قبيل عقود الوكالة المأجورة (١).

المطلب الثاني

تحديد أداء المؤمن (مبلغ التأمين)

تختلف كيفية تحديد الأداء المالي للمؤمن بحسب نوع التأمين وما إذا كان تأميناً على الأشخاص أم تأميناً من الأضرار .

أولاً : تحديد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص :

يتحدد أداء المؤمن في التأمين على الأشخاص بمبلغ التأمين الذي يتفق عليه الطرفان في العقد، سواء كان هذا التأمين على الحياة، أم من الحوادث، وسواء لحق بالمؤمن له ضرر أم لا ، حيث لا يخضع هذا التأمين لمبدأ الصفة التعويضية ، فلا يرتبط أداء المؤمن بوقوع ضرر للمؤمن له ، وإنما يستحق الأخير مبلغ التأمين بمجرد وقوع الخطر المؤمن منه، ومن هذا المنطلق يعتبر التأمين مجرد تعهد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق خطر معين (٢).

ويترتب على انتفاء الصفة التعويضية في تأمين الأشخاص ما يلي :

١ - حرية المتعاقدين في دفع مبلغ التأمين : في التأمين على الأشخاص لا

يرد أي قيد على إرادة الطرفين في تحديد مبلغ التأمين، وإنما يكون لهما مطلق الحرية في الاتفاق على مبلغ يلتزم به المؤمن، ويجب عليه أدائه للمؤمن له، أو

(١) د / جلال إبراهيم، ص : ٢٩٠ ، د / نزيه المهدي ، ص : ٩٣ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٥٦ .

(٢) في هذا المعنى د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٥٢ ، د / توفيق فرج : أحكام الضمان في القانون اللبناني ، ص : ١٠٩ .

للمستفيد عند حلول الأجل المتفق عليه ، أو وقوع الخطر المؤمن منه دون النظر إلى وقوع ضرر من هذا الخطر أم لا^(١) .

وهذا ما نصت عليه المادة ٧٥٤ من القانون المدني بقولها :

" والمبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو من وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .

٢- يجوز التأمين على الحياة أياً كان غرض المؤمن له من هذا التأمين، سواء كان بقصد إصلاح ضرر معين، أم بقصد تكوين رأس مال معين لمواجهة أعباء الحياة أو لإعانة ورثته على هذه الأعباء إلى غير ذلك مما يعود على المؤمن له أو ورثته بالنفع.

٣- لا يوجد حد أقصى لمبلغ التأمين الذي يلتزم به المؤمن في التأمين على الحياة لأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن، فيجوز للمؤمن له التأمين على حياته بأي مبلغ مادام سيلتزم بالأقساط التي يحددها المؤمن.

٤- للمؤمن الحق في الجمع بين مبلغ التأمين وما يستحق له من تعويض نتيجة خطأ تقصيري ارتكبه شخص من الغير أدى إلى وقوع الخطر المؤمن منه ؛ لأن لكل من التعويضين مصدر قانوني مستقل، فمبلغ التأمين مصدره عقد التأمين وهو مقابل ما دفعه المؤمن له من أقساط، أما التعويض فمصدره الخطأ التقصيري الذي ارتكبه المسئول.

(١) في هذا المعنى أيضاً د / حسام لطفي ، ص : ١٥٧ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٥٣ ، د / توفيق فرج : المرجع السابق ، ص : ١٠٩ .

٥- لا يجوز للمؤمن الرجوع على الغير المسئول عن تحقق الخطر بما يستحق للمؤمن له من تعويض تجاه هذا الغير أو بمبلغ التأمين الذي سيدفعه (المؤمن) للمؤمن له، ولا يجوز للمؤمن كذلك الحلول محل المؤمن له في الرجوع على هذا الغير المتسبب في تحقق الخطر بحجة أنه سبب التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له لاختلاف سبب استحقاق المؤمن له للتعويض في الحالتين كما سبق ذكره.

٦- يجوز للشخص إبرام عدة عقود تأمين على حياته لدى عدة شركات تأمين بمبالغ مختلفة، ويجوز له من ثم الحصول على هذه المبالغ جميعاً عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المتفق عليه^(١).

ثانياً : تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار : يهدف التأمين من الأضرار إلى تعويض المؤمن له عما لحق من أضرار بسبب تحقق الخطر المؤمن منه، ولذا يتحدد أداء المؤمن في هذا النوع من التأمين بقدر الضرر الناجم عن تحقق هذا الخطر، حيث يخضع أداء المؤمن في هذه الحالة بمبدأ الصفة التعويضية، أي تعويض المؤمن له عن الضرر فقط، ويرجع ذلك للحيلولة دون سعي المؤمن له لتحقيق ربح من وراء عملية التأمين دون وجه حق عن طريق تعمد إيقاع الخطر المؤمن منه، أو تعمد الاعتداء على الغير لاصطناع مسؤولية تعجل باستحقاق مبلغ التأمين، وهو ما يتعارض مع الهدف الأسمى للتأمين والمتمثل في توفير الأمان والمحافظة على الأموال^(٢).

(١) انظر في هذه النتائج د / نزيه المهدي ، ص : ٩٥ : ٩٧ ، د / فتحي عبد الرحيم، ص : ١٥٤

د / السنهوري ، ص : ١١٥٠ ، د / توفيق فرج ، ص : ١١٠ ، د / جلال إبراهيم ، ص : ٢٩٤

(٢) في هذا المعنى د / عبد الودود يحيى ، ص : ٥٨ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٥٧ .

ولا يتوقف تحديد أداء المؤمن في هذا النوع من التأمين على الضرر فقط، بل يرتبط بأمور أخرى تتمثل في مبلغ التأمين ، وقيمة الشيء المؤمن عليه ، وذلك على النحو التالي:

١- **الضرر**: يعتبر الضرر عنصراً رئيسياً في تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار الذي يعتبر عقد تعويضي، وعلى من يطالب بالتعويض إثبات ما لحقه من ضرر، ولذا إذا لم ينجم عن الخطر المؤمن منه ضرر للمؤمن له ، فلا يستحق تعويضاً ما ، كمن يؤمن على أرضه الزراعية ضد خطر الفيضان، فيحدث الفيضان في وقت كانت فيه هذه الأرض خالية من المزروعات^(١) .

وارتباط أداء المؤمن بالضرر الذي يصيب المؤمن له في التأمين من الأضرار قاعدة متعلقة بالنظام العام حتى لا يعتمد بعض المؤمن لهم إيقاع الخطر للحصول على مبلغ التأمين، و ذلك إعمالاً للمبدأ العام في هذا النوع من التأمين الذي يقضي بأن التعويض يكون لكل الضرر ولا شيء سوى الضرر^(٢).

٢- **مبلغ التأمين**: إذا كان الضرر هو صاحب الدور الرئيسي في تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار على النحو السابق، فإن هذا الأداء يتحدد أيضاً في ضوء مبلغ التأمين ، حيث يجب ألا يزيد الأداء الذي سيقدمه المؤمن للمؤمن له كتعويض له عما لحقه من الضرر عن المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين فيحدد أداء المؤمن من ثم بأقل القيمتين، قيمة الضرر الذي أصاب المؤمن له ، أو مبلغ التأمين المتفق عليه.

(١) د / عبد الودود يحيى ، ص : ٥٨ .

(٢) د / جلال إبراهيم ، ص : ٢٩٨ .

ومن ثم يعتبر مبلغ التأمين حداً أقصى لأداء المؤمن^(١) .

وتتضمن وثائق التأمين غالباً تحديداً لمبلغ التأمين ؛ لأن القسط الذي سيدفعه المؤمن له يتحدد بناءً على هذا المبلغ، ويتم تحديده أيضاً بما يساوي قيمة الشيء المؤمن عليه حتى يضمن المؤمن له الحصول على تعويض كامل عن هذا الشيء ، بيد أنه قد يتم تحديد مبلغ التأمين بأقل من قيمة الشيء إذا أراد المؤمن له التأمين الجزئي عليه فقط، وسواء كان مبلغ التأمين مساوياً لقيمة الشيء أو أقل منها ، فإن أداء المؤمن في الحالتين يتحدد بقيمة ما أصاب المؤمن له من ضرر وفي حدود مبلغ التأمين ، وهو ما يرتب عليه الفقه القانوني النتائج الآتية :

١- إذا قلت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمين فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع قيمة الضرر الفعلي فقط، إعمالاً لمبدأ الصفة التعويضية وللحيلولة دون كون عقد التأمين مصدراً لإثراء المؤمن له .

٢- إذا زادت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمين فإن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين فقط إعمالاً لما اتفق عليه الطرفان في العقد والذي تم تحديد قسط التأمين بناءً عليه^(٢) .

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ٧٥١ من القانون المدني بقولها : " لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين أهميته القصوى في تحديد أداء

(١) د / عبد الودود يحيى ، ص : ٥٩ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٥٩ .

(٢) انظر على سبيل المثال د / السنهوري ، ص : ١١٥٢ ، د / عبد الودود يحيى ، ص : ٥٩ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٥٩ ، د / البدر اوي ، ص : ٩٥ .

المؤمن على هذا النحو ، فإن بعض الفقه يرى أن مبلغ التأمين ليس ضرورياً دائماً في التأمين من الأضرار ، حيث قد يبرم التأمين دون تحديد هذا المبلغ ، وحينئذ يتحدد أداء المؤمن بناءً على الضرر الذي يلحق بالمؤمن له ، ويمكن تحديد القسط على أساس قيمة أكبر ضرر ممكن يتوقع حدوثه عند تحقق الخطر وفقاً لما تدل عليه قوانين الإحصاء ، ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين غير المحدد^(١) .

وقد أجاز القانون المصري التأمين غير المحدد وجعله إجبارياً في مجال التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات ، وذلك بمقتضى المادة (٥) من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٠ والتي تنص على أنه : " المؤمن يلتزم بتغطية المسؤولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " .

٣- قيمة الشيء المؤمن عليه :

كما يتم تحديد أداء المؤمن في التأمين من الأضرار في ضوء قيمة الشيء المؤمن عليه ، حيث تعتبر هذه القيمة أيضاً حداً أقصى لما يمكن أن يدفعه المؤمن ولو كانت هذه القيمة أقل من مبلغ التأمين ، فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وكانت قيمة المنزل وقت الحريق لا تساوي إلا ثمانية آلاف فقط فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع ثمانية آلاف ؛ لأن

(١) د / عبد الودود يحيى : ص : ٦٠ ، د / البدر اوي ، ص : ٩٢ ، ٩٣ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٠٢ .

التأمين من الأضرار تحكمه الصفة التعويضية للضرر الواقع، ولا يجوز للمؤمن له الحصول على أكثر من قيمة هذا الضرر.

ويجوز للمؤمن له أن يؤمن على الشيء محل التأمين بأقل قيمة وقت وقوع الحادث، ويسمى التأمين في هذه الحالة (التأمين الناقص) وفي هذه الحالة لا يدفع المؤمن عند وقوع الضرر إلا مبلغ التأمين فقط، فلو أمن الشخص على منزل قيمته عشرة آلاف جنيه بمبلغ تأمين قدره ثمانية آلاف جنيه واحترق المنزل كاملاً، فإن المؤمن لا يدفع سوى ثمانية آلاف جنيه فقط (١).

هذا وإذا كان الهلاك الواقع على الشيء المؤمن عليه كلياً أم جزئياً فإنه يطبق في هذه الحالة قاعدة النسبة أو التخفيض النسبي والتي مضمونها ومبرراتها فيما يلي :

مضمون قاعدة النسبية:

يقصد بقاعدة النسبية : إلزام المؤمن بدفع مبلغ يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه المعلنه إذا كان مبلغ التأمين بخساً ، أي : بأقل من قيمة الشيء (٢) .

ومن ثم فإنه وفقاً لهذه القاعدة إذا أمن شخص على منزله بأقل من قيمته الفعلية وهلك هذا المنزل جزئياً فإن المؤمن لا يدفع مبلغ التأمين كاملاً حتى ولو كان الضرر الحادث للمنزل يدخل في نطاق هذا المبلغ وإنما يدفع النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء، وهو ما يتضح بالمثال التالي :

(١) راجع في ذلك : د / عبد الودود يحيى ، ص : ٦١ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٠٤ ، د / فتحى عبد الرحيم ، ص : ١٦٠ .
(٢) في هذا المعنى د / حسام لطفي ، ص : ١٦١ .

إذا كانت قيمة هذا المنزل الفعلية تساوي (٥٠٠٠٠) خمسون ألف جنيه ، وقام صاحبه بالتأمين عليه بمبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه ، واحترق نصف المنزل ، أي أن الضرر الواقع به يقدر بحوالي ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه ، فبالرغم من أن هذا المبلغ يدخل في نطاق مبلغ التأمين (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف) إلا أن المؤمن لا يدفع هذا المبلغ وإنما يدفع النسبة بين مبلغ التأمين والقيمة الكلية للشيء، وتحسب على النحو التالي :

$$\text{مبلغ التأمين} \times \text{قيمة الضرر} = \text{مبلغ التأمين المخفض والواجب دفعه}$$

القيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه

وفي هذا المثال تكون

$$٣٠٠٠٠ \times ٢٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠ \text{ خمسة عشر ألف جنيه (١) .}$$

٥٠٠٠٠

مبررات قاعدة النسبية :

تجد قاعدة النسبية مبرراتها كما يرى بعض الفقه في الأمور التالية :

١- دفع المؤمن لهم وحثهم على المحافظة على الشيء المؤمن عليه بطريق غير مباشر لعلمهم بعدم الحصول على تعويض كامل عند الهلاك .

٢- مراعاة العدالة التي تقتضي عدم تعويض المؤمن له بمبلغ يزيد عن المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأمين ، والقول بإلزام المؤمن بدفع تعويض كامل للمؤمن له الذي حدد مبلغاً أقل ليدفع أقساطاً أقل فيه مجافاة لقواعد العدالة

(١) راجع في هذه القاعدة وتطبيقاتها : د/ السنهوري ، ص : ١١٩٠ ، د / البدرأوي ، ص : ٩٧ ، د / فتحي عبد الرحيم ، ص : ١٦١ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٦٢ .

٣- احترام رغبة المؤمن له الذي لم يرد التأمين على منزله بكامل قيمته واكتفى في التأمين عليه بمبلغ أقل من هذه القيمة مما يدل على انصراف إرادته إلى الحصول على تعويض يعادل النسبة بين القيمة الحقيقية لهذا المنزل والقيمة المعلنة عند الهلاك الجزئي وما يزيد على هذه النسبة يعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه عنه^(١) .

ولقد درجت شركات التأمين على أعمال هذه القاعدة، وتكاد لا تخلو منها وثائق التأمين المختلفة، وكل ما هنالك فإنه يشترط لإعمالها وضوح عباراتها وإحاطة المؤمن له علماً بها، سواء تم الاتفاق عليها كأحد بنود الوثيقة أم تم كتابتها لبند مستقل بها لأنها تعتبر في النهاية قاعدة مكملة يجوز للطرفين الاتفاق على مخالفتها^(٢) .

المطلب الثالث

أحكام الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين

يقع على عاتق المؤمن التزام أساسي وحيد كما سلفت الإشارة وهو التزامه بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد وتعرض لأهم أحكام الوفاء بهذا الالتزام على النحو التالي :

التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزام احتمالي يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه فلا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلا إذا تحقق الخطر وفق الشروط والضوابط المتفق عليها

(١) انظر في هذه المبررات د / البدرابي ، ص : ٩٨ ، ٩٩ ، د / أحمد شرف الدين ، ص : ٢٤٦ ، د / حسام لطفي ، ص : ١٦٢ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٠٦ .
(٢) د / حسام لطفي ، ص : ١٦٣ ، د / نزيه المهدي ، ص : ١٠٧ .

وقت الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين :

لا يوجد نص قانوني يحدد وقت دفع مبلغ التأمين ولكن العرف التأميني جرى على إلزام المؤمن بدفع هذا المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم صاحب الحق في مبلغ التأمين بالبيانات والمستندات اللازمة لحصوله على حقه^(١)

عبء الإثبات :

ولحصول المؤمن له أو المستفيد على مبلغ التأمين يجب عليه أن يثبت وقوع الخطر المؤمن منه (الحريق ، السرقة ، الوفاة مثلا) ، وأن يقدم عقد التأمين القائم بينه وبين المؤمن وأن هذا التأمين ما زال ساريا وأنه يغطي الخطر الذي وقع فلا يكون هذا الخطر مستبعدا ، كما يجب عليه أن يثبت وفاءه بالتزاماته كالوفاء بالقسط ، وتقديم البيانات اللازمة عن الخطر واطار المؤمن هذا الخطر^(٢).

جزاء الإخلال بالوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين :

يتحقق إخلال المؤمن بالتزامه بدفع مبلغ التأمين إما بامتناعه عن دفع المبلغ المتفق عليه حال تحقق الخطر وجوده جق المؤمن له في هذا المبلغ ، أو تاخره في دفع مبلغ التأمين فإن حدث لك منه فلا سبيل أمام صاحب الحق في مبلغ التأمين سوى اللجوء للقضاء والمطالبة بحقه وفوائده القانونية من تاريخ هذه المطالبة ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك كاتفاق الطرفين على احتساب الفوائد من وقوع الخطر المؤمن منه على سبيل المثال^(٣).

(١) د. حسام لطفي مرجع سابق ص ٢٨٦

(٢) د. جلال إبراهيم فقرة ٤٩٩ ص ٧٩٨ وما بعدها

(٣) د. حسام لطفي ص ٢٩٢.

هل يمكن إلزام المؤمن بمبلغ أقل أو أكثر من مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد :

الواقع أنه في التأمين على الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه كاملاً دون زيادة أو نقصان لانتفاء الصفة التعويضية في هذا النوع من التأمين .

أما في التأمين من الأضرار فيمكن تخفيض مبلغ التأمين إذا كان الضرر الذي لحق بالمؤمن له أو المستفيد أقل من مبلغ التأمين إعمالاً لمبدأ الصفة التعويضية المطبق في هذا النوع من التأمين ، كما يجوز تخفيض مبلغ التأمين إعمالاً لقاعدة النسبية والمتمثلة في تعويض المؤمن له في حدود النسبة المبلغ المؤمن به والقيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه .

ويمكن كذلك زيادة مبلغ التأمين في الحالات الآتية :

أ- تأخر المؤمن في دفع مبلغ التأمين مما يلقي على عاتقه التزاماً بدفع فوائد تأخيرية بالسعر القانوني .

ب إن استطاع المؤمن له أو المستفيد ما لحقه من ضرر بسبب تأخر المؤمن في مبلغ التأمين واستحقاقه تعويضاً عن هذا الضرر .^(١)

^(١) انظر د. جلال إبراهيم مرجع سابق فقرة ٥٠١ ص ٨٠٥ وما بعدها

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
٩	الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
١٠	الفصل الأول : ماهية التأمين
١١	المبحث الأول : مفهوم التأمين وتطوره
١٩	المبحث الثاني : تقسيمات التأمين
١٩	المطلب الأول : التقسيمات العامة للتأمين
٢٠	المطلب الثاني : التقسيم الشكلي للتأمين
٤٦	المبحث الثالث : الأسس الفنية للتأمين ووظائفه
٤٦	المطلب الأول : الأسس الفنية للتأمين
٥٦	المطلب الثاني : وظائف التأمين
٦٣	المبحث الرابع : حكم عقد التأمين في الفقه الإسلامي
٨٥	الفصل الثاني : أركان التأمين
٨٦	المبحث الأول : الخطر
٨٨	المطلب الأول : شروط الخطر
١٠١	المطلب الثاني : أنواع الخطر
١٠٤	المبحث الثاني : القسط مقابل التأمين
١١٥	المبحث الثالث : المصلحة في التأمين
١٢٤	الباب الثاني : عقد التأمين
١٢٥	الفصل الأول : الأحكام العامة لعقد التأمين
١٢٦	المبحث الأول : خصائص عقد التأمين

الصفحة	الموضوع
١٣٦	المبحث الثاني : طرفا عقد التأمين
١٤١	المبحث الثاني : إبرام عقد التأمين
١٥٣	الفصل الثاني : آثار عقد التأمين
١٥٣	المبحث الأول : التزامات المؤمن له (المستأمن
١٥٣	المطلب الأول: التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه
١٥٤	الفرع الأول : التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه عند التعاقد
١٥٩	الفرع الثاني : التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتفاقم الخطر
١٦٧	الفرع الثالث : جزاء الإخلال بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر
١٧٦	المطلب الثاني : الالتزام بالوفاء بالقسط
١٨٨	المبحث الثاني : التزامات المؤمن (دفع مبلغ التأمين)
١٨٩	المطلب الأول : صور التزام المؤمن
١٩٣	المطلب الثاني : تحديد اداء المؤمن (مبلغ التأمين)